

Procedimento do Tribunal do Júri

Estudo jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre o procedimento do Tribunal do Júri, a pronúncia, os quesitos, a prisão decorrente da sentença, o feminicídio, a perspectiva de gênero e os atos normativos do Conselho Nacional de Justiça

Domingos José de Souza Lima Júnior

Realizado em 3 de novembro de 2026

Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0)
creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt-br
Repositório: github.com/dom-lima/tribunal-do-juri

Sumário

Lista de abreviaturas e siglas....6
Observações iniciais....7
1 Identificação da pesquisa....9
2 Síntese executiva....10
3 Quadro de entendimentos vinculantes e de observância obrigatória....13
4 Fundamentação normativa....17
4.1 Constituição Federal....17
4.2 Código de Processo Penal....17
4.3 Código Penal....19
4.4 Leis especiais....19
4.5 Atos normativos do Conselho Nacional de Justiça....21
4.6 Nota sobre a redação vigente....21
5 Teoria geral do Tribunal do Júri....22
5.1 Fundamento constitucional e estrutura do rito....22
5.2 As quatro garantias como parâmetro de validade....22
5.3 Competência: critérios, deslocamentos e exclusões....23
5.4 Juiz de direito e Conselho de Sentença: organização, lista, sorteio....24
5.5 O júri, as nulidades e a regra geral do pas de nullité sans grief....24
5.6 Publicidade, oralidade e registro da sessão....24
5.7 Quadro de princípios operacionais do capítulo....25
6 Primeira fase do procedimento do júri, artigo por artigo....26
6.1 Recebimento da denúncia ou queixa e resposta à acusação (arts. 406 a 410)....26
6.2 Audiência de instrução (art. 411)....27
6.3 Prazo de conclusão do procedimento (art. 412)....27
6.4 Pronúncia (art. 413)....28
6.5 Impronúncia (art. 414)....28
6.6 Absolvição sumária (art. 415)....29
6.7 Recursos, imputações suplementares e decisão de desclassificação (arts. 416 a 421) 29
6.8 Quadro da primeira fase....30
6.9 Quadro de citações textuais dos acórdãos do capítulo....31
7 Segunda fase do procedimento do júri, artigo por artigo....32
7.1 Preparação para o julgamento (arts. 422 a 424)....32
7.2 Lista geral, sorteio, convocação e desaforamento (arts. 425 a 435)....32
7.3 Serviço do júri: obrigatoriedade, isenção, impedimento e sanções (arts. 436 a 453)..34
7.4 Questões preliminares à sessão e adiamentos (arts. 454 a 461)....35
7.5 Instalação da sessão, sorteio do Conselho e recusas (arts. 462 a 472)....36
7.6 Instrução plenária (arts. 473 a 475)....37
7.7 Debates: acusação, defesa, prazos, apartes e limites (arts. 476 a 481)....38

7.8 Quesitos (arts. 482 a 491)....39
7.9 Sentença, leitura, ata e poderes do presidente (arts. 492 a 497)....40
7.10 Quadro da segunda fase....41
8 Quadro comparativo dos procedimentos penais....43
8.1 Quadro sinóptico....43
8.2 As cinco diferenças que mais produzem erro em audiência....46
8.3 Fundamentos jurisprudenciais do comparativo....47
8.4 Nota sobre os dispositivos revogados....47
9 Sentença de pronúncia: natureza, vícios e fundamentos admissíveis....48
9.1 Natureza, standard e função sistêmica....48
9.2 Os principais vícios da pronúncia que devem ser evitados....48
9.3 Fundamentos utilizáveis na pronúncia sem nulidade....50
9.4 As quatro decisões, seus recursos e seus efeitos....51
9.5 O que pode e o que não pode na pronúncia....51
9.6 Testemunho indireto (“ouvir dizer”): quando é aceito e quando não é....52
9.7 Quadro de citações textuais dos acórdãos do capítulo....55
10 Quesitos, debates e apartes....56
10.1 Formulação e explicação dos quesitos (arts. 482 a 484)....56
10.2 Quesito genérico de absolvição e clemência (art. 483, III, e § 2º)....56
10.3 Votação, sigilo e termo (arts. 485 a 491)....57
10.4 Debates e apartes (arts. 476 a 481)....58
10.5 Quadro de quesitos e debates....59
10.6 Quadro de citações textuais dos acórdãos do capítulo....59
11 Sentença do júri e efeitos da condenação e da absolvição....61
11.1 Sentença do presidente: estrutura e vinculação ao veredicto....61
11.2 Dosimetria no júri: soberania dos veredictos e discricionariedade vinculada....61
11.3 Efeitos da condenação e da absolvição....62
11.4 O que pode e o que não pode na sentença do art. 492....62
11.5 Quadro de jurisprudência do capítulo....63
11.6 Quadro de citações textuais dos acórdãos do capítulo....63
12 Prisão decorrente da sentença do júri e pendência de recursos....64
12.1 A execução imediata da condenação do Júri: art. 492, I, “e”, e Tema 1.068....64
12.2 Prisão preventiva na sentença do Júri: título distinto, regime distinto....65
12.3 Ausência de efeito suspensivo dos recursos aos tribunais superiores....65
12.4 Não há impedimento à designação e à realização da sessão com recursos pendentes....66
12.5 Quadro síntese: o que suspende e o que não suspende....67
12.6 Quadro de citações textuais dos acórdãos do capítulo....68
13 Nulidades no procedimento do júri....69
13.1 Teoria aplicada ao rito....69

13.2 Preclusão, protesto e registro em ata: a jurisprudência do período....69
13.3 Nulidades específicas do rito....70
13.4 O que pode e o que não pode na arguição de nulidades do júri....71
13.5 Quadro de jurisprudência do capítulo....71
13.6 Quadro de citações textuais dos acórdãos do capítulo....72
14 Infrações penais submetidas ao Tribunal do Júri....73
14.1 O círculo legal e o círculo constitucional....73
14.2 Homicídio: consumado, privilegiado e qualificado....73
14.3 Tentativa: competência do Júri e fim da vis attractiva....73
14.4 Feminicídio: crime autônomo contra a vida....74
14.5 Suicídio assistido, infanticídio e aborto....74
14.6 Latrocínio, extorsão mediante sequestro e genocídio....75
14.7 Crimes contra a honra e o art. 5º, XXXVIII....75
14.8 Militar, policial e segurança....75
14.9 Crimes contra criança, adolescente, idoso e pessoas com deficiência....76
14.10 Quadro do capítulo....76
14.11 O que pode e o que não pode quanto à competência do Júri....77
15 Feminicídio e julgamento com perspectiva de gênero....78
15.1 O tipo e suas coordenadas....78
15.2 O ciclo da violência e a valoração da prova....78
15.3 A ADPF 779: a legítima defesa da honra é inconstitucional....79
15.4 A ADPF 1107 e a vedação da desqualificação da vítima....79
15.5 O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero e a Resolução CNJ nº 492/2023....80
15.6 O júri do feminicídio na prática: roteiro de conformidade....80
15.7 O que pode e o que não pode no julgamento do feminicídio....81
15.8 Quadro de jurisprudência e de atos normativos do capítulo....81
15.9 Quadro de citações textuais dos acórdãos e atos do capítulo....82
16 A sessão de julgamento e os atos normativos do Conselho Nacional de Justiça....83
16.1 O que decide o CNJ sobre o rito do júri....83
16.2 A sessão de julgamento: sequência e destaques normativos....84
16.3 Quadro dos atos normativos aproveitados....85
16.4 O que pode e o que não pode na sessão....85
17 Sujeitos da sessão: poderes do juiz e direitos e deveres das partes....87
17.1 O juiz presidente....87
17.2 Ministério Público....87
17.3 Assistente de acusação e querelante....88
17.4 Defensor e acusado....88
17.5 Direitos e deveres dos jurados....88

17.6 O que pode e o que não pode na atuação dos sujeitos....89
18 Algemas, vestuário e provas produzidas em plenário....90
18.1 Algemas: Súmula Vinculante 11 e o art. 474, § 3º, do CPP....90
18.2 Vestuário: trajes civis do réu custodiado e uniforme prisional....90
18.3 Provas produzidas em plenário: o que se pode produzir e exibir....91
18.4 O que pode e o que não pode em plenário....92
18.5 Quadro de jurisprudência do capítulo....92
18.6 Quadro de citações textuais dos acórdãos do capítulo....93
19 Divergências, superações e temas pendentes....94
20 Aplicação prática....96
20.1 Para o juiz presidente....96
20.2 Para a acusação....96
20.3 Para a defesa....97
20.4 Para a serventia e o oficialato....97
21 Pendências de verificação....98
Referências....100
Supremo Tribunal Federal....100
Superior Tribunal de Justiça....102
Legislação....108
Conselho Nacional de Justiça....110
Declaração de uso de inteligência artificial....111
Licença....112

Lista de abreviaturas e siglas

ADC	Ação declaratória de constitucionalidade
ADI	Ação direta de inconstitucionalidade
ADPF	Arguição de descumprimento de preceito fundamental
AgR	Agravo regimental
AgRg	Agravo regimental
AREsp	Agravo em recurso especial
CF	Constituição Federal
CNJ	Conselho Nacional de Justiça
CNMP	Conselho Nacional do Ministério Público
CP	Código Penal
CPC	Código de Processo Civil
CPM	Código Penal Militar
CPP	Código de Processo Penal
DJe	Diário da Justiça eletrônico
DJEN	Diário de Justiça Eletrônico Nacional
EDcl	Embargos de declaração
HC	*Habeas corpus*
IA	Inteligência artificial
Rcl	Reclamação
RE	Recurso extraordinário
REsp	Recurso especial
RHC	Recurso em *habeas corpus*
STF	Supremo Tribunal Federal
STJ	Superior Tribunal de Justiça
TJDFT	Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
TJRS	Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
TJSP	Tribunal de Justiça de São Paulo

Observações iniciais

Os dados de legislação e de jurisprudência desta pesquisa são de curadoria interna e foram extraídos dos textos das fontes oficiais. Os julgados do Supremo Tribunal Federal (STF) provenientes da curadoria interna são textos de Informativo de Jurisprudência e de bases de jurisprudência do próprio Tribunal, nem sempre a ementa oficial publicada no Diário da Justiça; os do Superior Tribunal de Justiça (STJ) são ementas publicadas no Diário da Justiça eletrônico (DJe) ou no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN). Quando a base não registra a data do julgamento, a citação indica a data da publicação, critério declarado expressamente.

Os acórdãos marcados com **[Repositório externo]** provêm de repositório de terceiros, sem curadoria do autor. Para esses, recomenda-se cuidado redobrado, além do já indicado para os dados de curadoria interna, na conferência dos dados do acórdão (Tribunal, relator, data e número) e do seu texto, preferencialmente no sítio oficial do Tribunal.

Esta pesquisa foi elaborada com o auxílio de inteligência artificial (IA) — OpenCode, em terminal, com o modelo DeepSeek V4.1 Flash 1017 — e de scripts de conferência. Cabe ao leitor consultar as fontes primárias antes de qualquer uso.

Aviso. Os dados desta pesquisa foram conferidos por meio de inteligência artificial (IA) e de scripts específicos. Contudo, cabe sempre ao leitor a responsabilidade de conferir as fontes na hipótese de uso.

O recorte jurisprudencial é de janeiro de 2015 a novembro de 2026, com preferência pelo julgado mais novo sempre que há linha consolidada ou evolução de entendimento. Precedentes anteriores a 2015 entram apenas quando fundantes do instituto (Súmulas 156, 162, 206, 523, 603, 712 e 713 do Supremo Tribunal Federal; *habeas corpus* (HC) 74.235; Súmula Vinculante 11, de 2008; Súmula Vinculante 45, de 2014) e com a data indicada. A legislação, esta sim integral e vigente, compreende reformas anteriores ao marco — em especial a Lei nº 11.689, de 2008, que reescreveu o procedimento do Júri — e as alterações de 2019 a 2026 (Leis nº 13.964, de 2019; 14.245, de 2021; 14.836, de 2024; 14.994, de 2024; 15.134, de 2025; 15.358, de 2026; e 15.487, de 2026). A Lei nº 11.719, de

2008, revogou os arts. 498 a 502 do Código de Processo Penal (CPP): o rito do Júri é hoje exclusivamente o bloco dos arts. 406 a 497 do CPP.



As remissões jurisprudenciais feitas pelo próprio texto legal (como a indicação "(Vide arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) 779)" que acompanha o art. 483 do CPP) foram buscadas, confirmadas e anotadas nos capítulos correspondentes.

1 Identificação da pesquisa

- **Tema:** procedimento do Tribunal do Júri — primeira fase (arts. 406 a 421 do CPP) e segunda fase (arts. 422 a 497 do CPP), com a pronúncia e seus vícios, os quesitos, os debates, a sessão de julgamento, a sentença e a prisão dela decorrente, os crimes em espécie submetidos ao Júri, o feminicídio e o julgamento com perspectiva de gênero, os poderes do juiz presidente, os direitos e deveres das partes, o uso de algemas e o vestuário, as provas produzidas em plenário e os atos normativos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com quadro comparativo em face dos procedimentos comum ordinário, da Lei de Drogas, do processo da Lei de Organizações Criminosas e das ações penais por crimes contra a honra.
- **Pesquisa realizada por:** Domingos José de Souza Lima Júnior
- **Data da pesquisa:** 03/11/2026
- **Bases consultadas:** legislação federal e jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (curadoria interna); atos normativos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em fonte oficial; e repositório externo, com os acórdãos assinalados como **[Repositório externo]**
- **Uso de inteligência artificial (IA):** consulta às fontes e redação assistidas por IA generativa, em terminal, com o OpenCode e o modelo DeepSeek V4.1 Flash 1017. A conferência das fontes primárias cabe ao leitor (ver seção 21).
- **Recorte e problema jurídico:** como se estruturan, no direito brasileiro, as duas fases do procedimento do Tribunal do Júri após a reforma da Lei nº 11.689, de 2008, e as alterações de 2019 a 2026; o que se pode e o que não se pode na pronúncia, nos quesitos, na sessão plenária e na sentença; que títulos prisionais a sentença condenatória pode gerar e com que recursos pendentes; e como o feminicídio, o julgamento com perspectiva de gênero e os atos normativos do CNJ repercutem sobre o rito. O recorte jurisprudencial é de 2015 a novembro de 2026; precedentes anteriores entram apenas como fundamento de instituto, com a data indicada.

2 Síntese executiva

Vinculante — execução imediata. O STF, no Tema 1.068 da repercussão geral (recurso extraordinário (RE) 1.235.340/SC), fixou que "a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada", com interpretação conforme para excluir o limite de 15 anos da alínea "e" do inciso I do art. 492 do CPP e, por arrastamento, dos §§ 4º e 5º, II (acórdão de 12/09/2024, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno). Os embargos de declaração (EDcl) opostos no paradigma não foram conhecidos em 25/08/2025, e o Plenário reafirmou que a imediata execução decorre diretamente do texto constitucional. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) aplica a tese de modo vinculante e a estende a condenações e fatos anteriores à Lei nº 13.964, de 2019, por se tratar de precedente sem modulação, de eficácia imediata.

Vinculante — quesito genérico. O Tema 1.087 da repercussão geral (STF) firmou: (i) é cabível a apelação do art. 593, III, "d", do CPP contra absolvição fundada em quesito genérico considerada pela acusação manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) o tribunal não determinará novo júri quando tiver sido apresentada e acolhida a tese de clemência, desde que conste da ata, seja compatível com a Constituição, com os precedentes vinculantes do STF e com as circunstâncias fáticas dos autos. A linha anterior do STF, que reputava irrecorrível a absolvição pelo quesito genérico (HC 178.856 e recurso em *habeas corpus* (RHC) 117.076, Segunda Turma, 2020), restou superada.

Vinculante — legítima defesa da honra. A ADPF 779 (Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli; cautelar referendada em 15/03/2021 e mérito julgado em 01/08/2023) declarou inconstitucional a tese de "legítima defesa da honra", deu interpretação conforme aos arts. 23, II, e 25 do Código Penal (CP) e 65 do CPP para excluí-la da legítima defesa e vedou que acusação, defesa, autoridade policial ou juízo a utilizem, direta ou indiretamente, em qualquer fase, inclusive em plenário, sob pena de nulidade do ato e do julgamento. A ADPF 1107 (Pleno, j. 23/05/2024) estendeu a vedação à perquirição do modo de vida e da vida sexual pregressa da vítima, com nulidade do ato e responsabilidade do magistrado que não a obstar.

✔ **Admitido — sessão com recurso extraordinário pendente.** A preclusão da pronúncia a que se refere o art. 421 do CPP diz respeito apenas aos recursos às instâncias ordinárias: a pendência de recurso especial (REsp) ou extraordinário não impede a realização do júri (STF, HC 130.314, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 26/10/2016), regra já assentada no HC 74.235 (Rel. Min. Octavio Gallotti, Primeira Turma, j. 10/09/1996). O recurso extraordinário não tem efeito suspensivo (CPP, art. 637), e o STJ afasta o sobrestamento requerido em agravo: a sessão designada realiza-se, e a impugnação da prisão preventiva fica prejudicada pela superveniência do julgamento do Tema 1.068 (STF, HC 270.775, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 18/05/2026).

✔ **Admitido — padrão indiciário e linguagem da pronúncia.** A pronúncia é juízo de admissibilidade: exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem certeza (art. 413, § 1º, do CPP). Dúvida sobre o animus necandi desloca a decisão para o Conselho de Sentença (STJ, agravo regimental (AgRg) no HC 1.098.997, Sexta Turma, j. 12/08/2026), e qualificadoras só se excluem quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas da prova.

✖ **Vedado — excesso de linguagem.** Caracteriza nulidade afirmar, na pronúncia, a certeza da autoria ou da participação, adotar linguagem que antecipe o juízo de mérito ou desqualifique expressamente a tese defensiva (art. 413, § 1º, do CPP). O STJ repele a afirmação categórica do dolo e o afastamento apriorístico da legítima defesa (AgRg no agravo em recurso especial (AREsp) 3.219.546, Quinta Turma, j. 04/08/2026), e o STF aceita a fundamentação contida que apenas explicita os indícios (HC 266.745, Primeira Turma, j. 25/02/2026; RHC 267.706, Segunda Turma, j. 30/03/2026).

✖ **Vedado — nulidade de algibeira e preclusão em plenário.** As nulidades do plenário devem ser arguidas imediatamente e consignadas em ata (art. 571, VIII, do CPP); a insurgência verbal sem registro não supre a exigência (STJ, AgRg no REsp 2.189.888, Quinta Turma, j. 24/06/2026), e a tese repetitiva do Tema 1.114 do STJ (REsp 1.933.759/PR) sujeita a nulidade à preclusão temporal e à demonstração de prejuízo, inclusive quando qualificada como absoluta. A Súmula 523 do STF tem a mesma direção: a deficiência de defesa só anula com prova de prejuízo.

⚠ **Cautela — prova indireta e Tema 1.392.** O STF reconheceu a repercussão geral da questão de saber se a pronúncia pode fundar-se em testemunhos de "ouvir dizer" (Tema 1.392, RE 1.501.524, Tribunal Pleno, Rel. Min. Flávio Dino, j. 06/05/2025), com determinação de sobrestamento dos processos sobre o tema; a tese ainda não estava firmada na data do fechamento desta pesquisa (novembro de 2026). Enquanto isso, o STJ oscila: ora exige mais que prova exclusivamente indireta e informativa (AgRg no HC 830.428, Quinta Turma, DJe 05/03/2025; AgRg no AREsp 3.242.294, Quinta Turma, j. 04/08/2026), ora admite testemunho de quem estava no contexto dos fatos, corroborado por laudos (AgRg no REsp 2.243.098, Sexta Turma, j. 12/08/2026).

✔ **Admitido — testemunho indireto com corroboração.** O testemunho de "ouvir dizer" não é prova proibida, mas não prova elemento do crime: serve para indicar testemunhas (art. 209, § 1º, do CPP) e só sustenta pronúncia ou condenação quando corroborado por outros elementos (STJ, AgRg no REsp 2.243.098, Sexta Turma, j. 12/08/2026). Admite-se, ainda, em contexto de medo de represálias ligado ao tráfico, com indicação da fonte presencial (AgRg no REsp 2.213.136, Quinta Turma, DJe 20/10/2025), sobre prova irrepetível (AgRg no HC 736.383, Sexta Turma, DJe 13/12/2022; AgRg no HC 1.073.480, DJe 10/06/2026) e no depoimento de policial que apurou os fatos diretamente (AgRg no HC 1.068.913, DJe 22/04/2026). O regime está na seção 9.6.

ⓘ **Estrutura do rito.** Não há juiz das garantias nos processos de competência do Tribunal do Júri (STF, ação direta de inconstitucionalidade (ADI) 6298 e correlatas, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24/08/2023). O feminicídio, desde a Lei nº 14.994, de 2024, é crime autônomo contra a vida (CP, art. 121-A) e sua compreensão pelo Júri decorre da competência constitucional para os crimes dolosos contra a vida, mesmo contra militar em dependência castrense (STJ, CC 218.865, Terceira Seção, j. 08/04/2026). O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, adotado pela Resolução CNJ nº 492, de 2023, tem aplicação obrigatória, na dicção de acórdãos da Quinta e da Sexta Turmas do STJ (AgRg no AREsp 3.142.989 e AgRg no AREsp 3.218.708, j. 04/08/2026).

3 Quadro de entendimentos vinculantes e de observância obrigatória

Instrumento	Número / paradigma	Tribunal e órgão	Síntese da tese ou do conteúdo	Situação
Repercussão geral (Tema)	1.068 (RE 1.235.340/SC)	STF, Plenário **[Repositório externo]**	A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada **[Repositório externo]**	Vigente. Mérito julgado em 12/09/2024, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; embargos de declaração não conhecidos em 25/08/2025. Leading case transitado.
Repercussão geral (Tema)	1.087 (ARE 1.225.185/MG)	STF, Plenário **[Repositório externo]**	(i) Cabe apelação do art. 593, III, "d", do CPP contra absolvição em quesito genérico manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) não se determina novo júri quando, constando da ata, a clemência foi sustentada e acolhida, desde que compatível com a Constituição, com os precedentes vinculantes e com as circunstâncias fáticas	Vigente. Mérito julgado pelo Plenário (tese transcrita no HC 220.519, Segunda Turma, j. 12/11/2024)
Repercussão geral (Tema)	1.392 (RE 1.501.524/PR)	STF, Plenário **[Repositório externo]**	Definir se a pronúncia pode ser realizada a partir de testemunhos de "ouvir dizer" e se essa prova é lícita e valorável pelos juízes	Afetado em 06/05/2025 (Rel. Min. Flávio Dino), com sobrestamento dos processos; tese ainda não firmada na data do fechamento desta pesquisa
Repercussão geral (Tema)	154 (RE 593.443/RJ)	STF, Plenário **[Repositório externo]**	Rejeitar denúncia, impronunciar, absolver sumariamente ou trancar a ação penal por *habeas corpus* não transgride o monopólio da ação penal pública, o juiz natural nem a soberania do veredicto do Júri	Vigente. Confirmado em RE 1.547.682, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 18/02/2026
Repercussão geral (Tema)	170 (RE 597.133/RS)	STF, Plenário **[Repositório externo]**	Não viola o juiz natural o julgamento de apelação em processo do Júri por órgão composto majoritariamente por juízes convocados	Vigente
Súmula Vinculante	11	STF, Plenário	Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia; justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do	Vigente (2008). Aplicada ao plenário do Júri na RCL 90.038, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, j. 09/03/2026 **[Repositório externo]**

Instrumento	Número / paradigma	Tribunal e órgão	Síntese da tese ou do conteúdo	Situação
			agente e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se assistir e do julgamento	
Súmula Vinculante	10	STF, Plenário	Viola a reserva de plenário a decisão de órgão fracionário que afasta a incidência de lei, no todo ou em parte, sem declaração de inconstitucionalidade	Vigente. Aplicada ao afastamento do art. 492, I, "e", do CPP na RCL 65.324 agravo regimental (AgR) (Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 24/03/2025)
Súmula Vinculante	45	STF, Plenário	A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição estadual	Vigente (2014)
Arguição de descumprimento de preceito fundamental	ADPF 779	STF, Plenário	A "legítima defesa da honra" é inconstitucional: excluída da legítima defesa (interpretação conforme aos arts. 23, II, e 25 do CP e 65 do CPP), é vedada às partes, à autoridade policial e ao juízo em qualquer fase, inclusive em julgamento perante o júri, sob pena de nulidade do ato e do julgamento	Cautelar referendada em 15/03/2021, Rel. Min. Dias Toffoli; mérito julgado em 01/08/2023
Arguição de descumprimento de preceito fundamental	ADPF 1107	STF, Plenário	É inconstitucional perquirir, em instrução e julgamento de crimes contra a dignidade sexual e de violência contra a mulher, o modo de vida e a vivência sexual pregressa da vítima: nulidade do ato ou do julgamento (arts. 563 a 573 do CPP), vedação de invocação pela própria defesa, interpretação conforme ao art. 59 do CP e dever de atuação do magistrado sob pena de responsabilização	Procedente. Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 23/05/2024
Ação direta de inconstitucionalidade	ADI 6298 e apensadas (6299, 6300, 6305)	STF, Plenário	Juiz das garantias constitucional; prazo de implantação de 12 meses; o juiz das garantias não se aplica aos processos de competência do Tribunal do Júri; encerra-se a atuação do garantias com o oferecimento da denúncia ou queixa	Julgadas em 24/08/2023, Rel. Min. Luiz Fux
Ação declaratória de constitucionalidade (ADC)	ADC 43 (com as ADCs 44 e 54)	STF, Plenário	Constitucionalidade do art. 283 do CPP: execução da pena após o trânsito em julgado, ressalvada a prisão cautelar	Vigente. Rel. Min. Marco Aurélio, j. 07/11/2019. Não superada: o Tema

Instrumento	Número / paradigma	Tribunal e órgão	Síntese da tese ou do conteúdo	Situação
				1.068 estabeleceu distinção para o Júri (STJ, AgRg no HC 1.078.157, Sexta Turma, j. 24/06/2026)
Recurso repetitivo (Tema)	1.114 (REsp 1.933.759/PR)	STJ, Terceira Seção	A nulidade do interrogatório fora da ordem legal sujeita-se à preclusão temporal (arts. 571, II, e 572 do CPP) e à demonstração de prejuízo (art. 563 do CPP); o STJ a aplica às nulidades de plenário não consignadas em ata (EDcl no AgRg no AREsp 3.062.274, Quinta Turma, j. 05/05/2026)	Trânsito em julgado
Recurso repetitivo (Tema)	1.333 (REsp 2.185.960/MG)	STJ, Terceira Seção **[Repositório externo]**	A agravante do art. 61, II, "f", do CP incide nas contravenções penais praticadas no contexto de violência doméstica contra a mulher, salvo disposição diversa da Lei das Contravenções Penais; não incide nas vias de fato do art. 21, § 2º, da LCP, incluído pela Lei nº 14.994/2024	Tese fixada em 07/08/2025, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP)), DJEN de 18/08/2025
Recurso especial representativo da controvérsia	REsp 2.195.921/SP	STJ, Terceira Seção	"É válida a exasperação da pena-base, em razão das consequências do delito, na hipótese de a vítima de homicídio haver deixado filho(s) menor(es) de idade"	Julgado em 07/05/2026, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 03/06/2026
Súmula	21	STJ, Terceira Seção	Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução	Vigente
Súmula	64	STJ, Terceira Seção	Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa	Vigente
Súmula	191	STJ, Terceira Seção	A pronúncia é causa interruptiva da prescrição, ainda que o Tribunal do Júri venha a desclassificar o crime	Vigente
Súmula	545	STJ	(Súmula citada nas ementas sobre confissão parcial)	Registrada como citada em precedentes das Turmas (AgRg no HC 1.024.633, DJe 07/10/2025)
Súmulas do STF	156, 162, 206, 523, 603, 707, 709, 712,	STF, Plenário	Nulidade absoluta por falta de quesito obrigatório (156) e por	Consta do cadastro as ementas 156, 162,

Instrumento	Número / paradigma	Tribunal e órgão	Síntese da tese ou do conteúdo	Situação
	713		inversão da ordem dos quesitos de agravantes (162); nulidade do julgamento com jurado que funcionou no processo anterior (206); nulidade da falta de intimação para contrarrazões (707); acórdão que provê recurso contra rejeição da denúncia vale pelo recebimento (709); desaforamento sem audiência da defesa (712); efeito devolutivo da apelação do Júri adstrito aos fundamentos (713); deficiência de defesa técnica exige prejuízo (523); latrocínio não é da competência do Júri (603)	206, 523, 603, 707, 709, 712 e 713 como aprovadas
Súmula	721	STF, Plenário	A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição estadual	Aprovada (espelho da Súmula Vinculante 45)
Ato normativo do CNJ	Resolução nº 492/2023	CNJ	Adoção do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero em todo o Poder Judiciário; capacitação obrigatória de magistradas e magistrados; comitês de acompanhamento	Vigente (17/03/2023). Aplicação obrigatória afirmada pelo STJ (AgRg no AREsp 3.142.989, DJe 13/08/2026)
Ato normativo do CNJ	Recomendação nº 55/2019	CNJ	Especialização de órgãos judicantes, mutirão do mês do Júri, videoconferência nos atos do júri, transporte e apoio a jurados	Vigente (08/10/2019)

Na coluna “Situação” do quadro acima, as datas de julgamento dos temas de repercussão geral seguem a base de teses do Supremo Tribunal Federal; quando o acórdão de mérito não consta dessa base, a síntese vem da tese registrada e o paradigma é citado pela classe e pelo número, com a marca **[Repositório externo]** quando o inteiro teor provém do repositório de terceiros. Os temas 1.068, 1.087, 1.392, 154 e 170 e o repetitivo 1.333 estão nessa hipótese; a conferência de cada um consta do registro do projeto, com o resultado relatado na seção 21.

4 Fundamentação normativa

4.1 Constituição Federal

A Constituição reconhece a instituição do júri "com a organização que lhe der a lei", assegurados: "a) a plenitude de defesa; b) o sigilo das votações; c) a soberania dos veredictos; d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida" (art. 5º, XXXVIII). As quatro garantias são o parâmetro de validade de todo o rito: o sigilo das votações informa a sala especial e a votação por cédulas (CPP, arts. 485 a 488); a plenitude de defesa, mais do que a ampla defesa, ilumina o quesito genérico e a tolerância a fundamentos metajurídicos do veredicto; a soberania dos veredictos limita a cassação à hipótese do art. 593, III, "d", do CPP e fundamenta a execução imediata (Tema 1.068 do Supremo Tribunal Federal); e a competência pela matéria, qualificada como absoluta, define o círculo de jurisdição do conselho de sentença.

Completam o bloco: o art. 5º, LIII (juiz natural), o LV (contraditório e ampla defesa), o LVII (presunção de inocência), o XLI e o XLII (racismo, inafiançável e imprescritível), o XLIII (inafiançabilidade e insuscetibilidade de graça ou anistia de alguns crimes, invocada no Tema 1.087 para vedar a clemência quando equivalha a perdão proibido ao legislador), o XLIX (respeito à integridade física e moral dos presos), o LXVIII e o art. 93, IX (dever de motivar as decisões), o art. 22, I (competência legislativa privativa da União para processo penal, que serve de fundamento à constitucionalidade do juiz das garantias na ADI 6298), o art. 125, § 4º (justiça militar estadual, lido à luz da competência do Júri para o crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil:

4.2 Código de Processo Penal

Competência e conexões. O art. 74 fixa que compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes previstos nos arts. 121, §§ 1º e 2º, 122, parágrafo único, 123, 124, 125, 126 e 127 do Código Penal, consumados ou tentados, e disciplina a desclassificação para juízo singular (§§ 2º e 3º). A redação originária do dispositivo não menciona o art. 121-A — o feminicídio autônomo criado pela Lei nº 14.994, de 2024 —, lacúnica que a jurisprudência resolveu pela natureza dolosa contra a vida do novo tipo (seções 9 e 15). O art. 78, I, manda prevalecer a competência do Júri no concurso com jurisdição comum, mas a Lei nº 15.358, de 2026, excetuou os homicídios cometidos por membros de organizações criminosas ultraviolentas, grupo paramilitar ou milícia privada, ou sua tentativa, na forma do art. 2º da lei do marco legal do combate ao crime organizado; o art. 79 impõe a separação dos processos no concurso de jurisdição comum com militar. O art. 91 e os arts. 574, 578, 579 e 586 regem, respectivamente, a comunicação entre jurisdições, os recursos de ofício e a voluntariedade e prazos recursais (cinco dias, com vinte dias contra a lista de jurados, art. 586, parágrafo único).

Primeira fase (arts. 406 a 421). A transcrição comentada vem na seção 6. Bastam aqui três notas sistemáticas: (i) a fase é judicium accusationis, e suas decisões — pronúncia, impronúncia, absolvição sumária, desclassificação — não julgam o mérito (arts. 413 a 419);

(ii) o prazo global de 90 dias para a conclusão do procedimento (art. 412) não é fatal, e o excesso é aferido pela razoabilidade (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal (CF)); (iii) os recursos contra essas decisões são os do art. 581 (sentido estrito), com o protocolo e o processamento dos arts. 584 a 592 e o efeito devolutivo restrito aos fundamentos da apelação contra absolvição, conforme Súmula 713 do STF.

Segunda fase (arts. 422 a 497). Transcrita na seção 7. No plano geral: o sorteio da lista de vinte e cinco e do conselho de sete (arts. 426, 433, 462 a 472), com recusa imotivada limitada a três por parte (art. 468); a incomunicabilidade dos jurados (art. 466, § 1º); os poderes do juiz presidente do art. 497; o rito da instrução plenária (arts. 473 a 475) e a prova de leitura antecipada sob pena de nulidade (art. 479, caput e parágrafo único); a quesitação obrigatória e ordenada (arts. 482 a 490), com o quesito genérico de absolvição (art. 483, III, e § 2º) que ostenta no cadastro oficial a remissão "(Vide ADPF 779)"; a sentença do art. 492, com a alínea "e" do inciso I e os §§ 3º a 6º, na redação da Lei nº 13.964, de 2019; a ata obrigatória (arts. 494 a 496) e o art. 474-A, incluído pela Lei nº 14.245, de 2021, que impõe a todas as partes, em plenário, o respeito à dignidade da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, vedadas manifestações sobre circunstâncias alheias aos fatos e o uso de linguagem ou material ofensivo à dignidade da vítima ou de testemunhas.

Recursos e nulidades. A apelação do Júri é a do art. 593, III (nulidade posterior à pronúncia; nulidade na instauração ou no julgamento; decisão contrária à prova dos autos; erro sobre a lei, pena ou qualificação), com razões em oito dias (art. 600), julgamento colegiado por maioria e prevalência da decisão mais favorável ao acusado em caso de empate (art. 615, § 1º, incluído pela Lei nº 14.836, de 2024) e vedação de agravamento da pena quando só o réu apela (art. 617). O recurso especial e o extraordinário seguem os ritos do Código de Processo Civil (CPC) por força do art. 637 do CPP, que lhe nega efeito suspensivo: "O recurso extraordinário não tem efeito suspensivo, e uma vez arrazoados pelo recorrido os autos do traslado, os originais baixarão à primeira instância, para a execução da sentença". As nulidades disciplinam-se pelo binômio interesse e prejuízo (arts. 563, 565 e 566), pela classificação dos arts. 564 e 571 (com a regra específica do art. 571, VIII, para o plenário: arguição logo depois de ocorrido o vício) e pela convalidação dos arts. 572 e 573. O *habeas corpus* dos arts. 647 a 649 mantém-se como via de exceção para coação ilegal, inclusive a nulidade por incompetência, cessação do motivo e prescrição (art. 648).

Legislação comparada (base do quadro da seção 8). Procedimento comum ordinário: arts. 394 a 405 do CPP (resposta em dez dias, art. 396; audiência em sessenta dias, art. 400; até oito testemunhas por parte, art. 401; alegações orais de vinte minutos, art. 403; sentença logo, arts. 403 e 405). Procedimento da Lei de Drogas: defesa prévia em dez dias (art. 55), arrolamento de até cinco testemunhas pela acusação na denúncia (art. 54, III) e pela defesa (art. 55, § 1º), audiência em trinta dias, ou noventa se necessário o exame de dependência (art. 56 e § 2º), sustentação oral de vinte minutos prorrogável (art. 57), sem fase de pronúncia: sentença ao fim. Processo da Lei de Organizações Criminosas: procedimento comum ordinário, com o prazo reforçado de cento e vinte dias prorrogável quando preso o réu (Lei nº 12.850, de 2013, art. 22 e parágrafo único). Crimes contra a honra: remissão legal

ao rito dos arts. 519 a 523 do CPP (tentativa de reconciliação prévia, art. 520; prazo especial da exceção da verdade, art. 523) e, sendo de menor potencial ofensivo a injúria simples, ao Juizado Especial Criminal (Lei nº 9.099, de 1995, arts. 77 a 83), com a exigência de respeito à dignidade da vítima também no sumário do art. 81, § 1º-A.

4.3 Código Penal

Crimes contra a vida. O art. 121 (homicídio, pena de seis a vinte anos; § 1º, privilégio; § 2º, qualificadoras I a V, VII a X) sofreu alterações relevantes no período: a alínea VI (feminicídio qualificador) foi revogada pela Lei nº 14.994, de 2024; o inciso VII ganhou nova redação pela Lei nº 15.134, de 2025, para abranger autoridade ou agente de segurança, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional, e membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e oficial de justiça, no exercício ou em razão da função, e respectivos cônjuges, companheiros e parentes até terceiro grau; foi incluído o inciso X (dependências de instituição de ensino, Lei nº 15.159, de 2025). O § 2º-B comina aumento de pena ao homicídio contra menor de catorze anos e às hipóteses de razão de gênero. O feminicídio passou a tipo autônomo: art. 121-A, “matar mulher por razões da condição do sexo feminino”, pena de vinte a quarenta anos, com o § 1º (violência doméstica e familiar; menosprezo ou discriminação à condição de mulher) e o § 2º (aumento de um terço à metade se o crime é praticado durante a gestação ou nos três meses posteriores ao parto, ou se a vítima é mãe ou responsável por criança, adolescente ou pessoa com deficiência de qualquer idade, ou contra pessoa menor de catorze anos, maior de sessenta anos, com deficiência ou, na forma do texto, em hipóteses assemelhadas de especial vulnerabilidade).

Completam o título: o art. 122 (induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou automutilação, com a redação da Lei nº 13.968, de 2019, punindo a indução por meios digitais e o resultado lesão corporal de natureza grave ou morte), o art. 123 (infanticídio), os arts. 124 a 127 (aborto), e as regras de prescrição com termo na pronúncia: art. 117, II, do CP (a pronúncia ou a decisão confirmatória da pronúncia interrompem a prescrição), corroborado pela Súmula 191 do STJ.

Crimes contra a honra. Os arts. 138 (calúnia), 139 (difamação), 140 (injúria), 141 (causas de aumento), 142 (exceções da verdade e respostas não puníveis), 143 e 145 (retratação e procedibilidade) estruturam o conteúdo e o regime das ações, com reflexo no rito (ação penal privada, queixa, decadência, perempção) e no quadro comparativo da seção 8. O art. 141, II, agrava a pena contra funcionário público em razão de suas funções, e a jurisprudência das Turmas criminais do STJ sobre o animus diffamandi vel faciendi e o privilégio da exceção da verdade é aplicada no cap. 17, a propósito dos limites dos debates em plenário.

4.4 Leis especiais

Lei nº 11.343, de 2006 (Drogas). Arts. 54 a 59 fixam o procedimento já comparado na seção 8, e os arts. 33, 34 e 35, 37, 38 e 40 definem os tipos e as causas de aumento, com incidência prática na conexão de crimes com o júri (droga e homicídio, seções 9 e 14).

Lei nº 12.850, de 2013 (Organizações Criminosas). O art. 1º-A, incluído pela Lei nº 13.964/2019, prioriza a investigação patrimonial; o art. 22 submete o processo ao rito comum ordinário com o prazo do parágrafo único; a Lei nº 15.358, de 2026, acrescentou ao CPP a exceção do art. 78, I, e ao art. 313 a hipótese do crime cometido por integrante de organização ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada (v. seção 14).

Lei nº 11.340, de 2006 (Maria da Penha). Os arts. 5º e 7º definem violência doméstica — física, psicológica, sexual, patrimonial e moral —, com o art. 5º-B (violência institucional) e o art. 7º, parágrafo único (a mulher, a criança, o adolescente, a pessoa idosa ou com deficiência). O art. 12-C impõe ao juiz a verificação da medida protetiva quando houver registro de violência e o art. 13, o depoimento da ofendida; o art. 14, a proteção policial; o art. 21, a pena de multa. A Lei nº 15.411, de 2026, alterou o art. 12-C. É o pano de fundo da qualificadora e do tipo do feminicídio (cap. 15).

Lei nº 13.431, de 2017 (escuta e depoimento especial). Os arts. 3º a 12 organizam a escuta especializada e o depoimento especial, este realizado por sistema de gravação ou em sala própria, vedado o contato direto entre vítima menor e acusado, com repetição excepcional. É a disciplina que incide sobre crianças e adolescentes ofendidas ou testemunhas nos crimes dolosos contra a vida consumados em contexto de violência doméstica (cap. 16) e sobre a exibição da prova em plenário (cap. 18).

Lei nº 13.869, de 2019 (abuso de autoridade). Os arts. 9º a 13 (prisão sem pressupostos, manutenção de prisão sem fundamento, desobediência a decisão, retardamento de liberdade), os arts. 15 a 19 (constrangimento em interrogatório e vexame de preso), os arts. 25, 26 e 27 (prolongamento de execução) e o art. 38 (atuação com motivação deficiente) interessam diretamente à sessão plenária e à sentença do júri: a decretação ilegal da prisão em plenário, a manutenção do encarceramento sem fundamentação atual e a exposição vexatória do preso constituem tipos penais de aplicação potencial ao juiz e aos agentes públicos (cap. 17).

Lei nº 9.099, de 1995. Os arts. 77 e 81 a 83 regem o Juizado Especial Criminal, base da comparação da seção 8 para as infrações de menor potencial ofensivo (inclusive a injúria). A Lei nº 14.550, de 2023, acrescentou ao art. 81 a exigência de respeito à dignidade da vítima e a vedação de revitimização em audiência, reproduzida, com o mesmo sentido, no art. 474-A do CPP.

Lei nº 8.906, de 1994 (Estatuto da Advocacia). O art. 7º, §§ 2º-B e 3º (intimação pessoal e preferência) e o art. 7º, § 1º, e o art. 32 (comunicação reservada ao preso) condicionam a atuação da defesa na sessão plenária; a Segunda Turma do STJ afastou, no EDcl no AgRg no AREsp 3.062.274 (j. 05/05/2026), a exigência de intimação para sustentação oral em agravo regimental em matéria penal (art. 258 do Regimento Interno do STJ), o que delimita o alcance da prerrogativa no recurso.

4.5 Atos normativos do Conselho Nacional de Justiça

Os atos colhidos na fonte oficial do Conselho — e transcrito o relevante no cap. 16 — são: a Recomendação nº 24, de 2009 (mutirões para instrução e julgamento de processos criminais, com preferência dos afetos ao júri e dos réus presos); a Resolução nº 105, de 2010 (documentação audiovisual dos depoimentos e videoconferência; revogada em parte por regimentos e pelo art. 405, § 1º, do CPP, com regras de precatória audiovisual); a Resolução nº 254, de 2018 (Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher: unidades especializadas, fluxos de atendimento, dados e formação); a Resolução nº 299, de 2019 (sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, nos termos da Lei nº 13.431/2017; alterada em parte); a Resolução nº 377, de 2021 (Prêmio CNJ Juíza Viviane Vieira do Amaral, hoje alterada em parte por fusões de pautas de gênero); a Recomendação nº 128, de 2022 (adoção do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero); a Resolução nº 492, de 2023 (que torna o protocolo vinculante em todo o Poder Judiciário, institui capacitação obrigatória e cria os comitês de acompanhamento); a Resolução nº 591, de 2024 (sessões de julgamento em ambiente eletrônico assíncrono e requisitos de publicidade); a Recomendação nº 55, de 2019 (turmas especializadas, mutirão do mês do júri, videoconferência em atos processuais do júri, apoio a jurados e qualificação de magistrados e servidores); as Resoluções nº 213, de 2015, e nº 562, de 2024 (audiência de apresentação da pessoa presa, com incidência na custódia do réu conduzido a plenário); e a Resolução Conjunta CNJ e Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) nº 16, de 2026 (efetivação do depoimento especial e da produção antecipada de prova com oitiva única e prioridade de tramitação, equiparada à dos feitos com réu preso), com o Provimento nº 201, de 2025, da Corregedoria Nacional de Justiça (fluxo permanente de enfrentamento da violência contra a mulher no Judiciário, sigilo e canais de atendimento).

4.6 Nota sobre a redação vigente

O texto legal reproduzido nos capítulos seguintes corresponde à redação vigente em 3 de novembro de 2026, com as alterações indicadas artigo por artigo. Três observações acompanham a leitura: (i) o art. 74 do CPP ainda não foi formalmente atualizado para o feminicídio autônomo (CP, art. 121-A) nem para o art. 122 com a técnica da Lei nº 13.968/2019, e a competência do júri decorre, nesses pontos, da regra constitucional dos crimes dolosos contra a vida e da jurisprudência aqui relatada; (ii) as Leis nº 14.994, de 2024, e nº 15.134, de 2025, e o bloco de 2026 (Leis nº 15.358 e nº 15.487) são recentes: inexiste, nas bases consultadas, decisão de mérito dos tribunais superiores que as tenha examinado por inteiro — o estudo descreve o texto e aponta as questões abertas, sem lhes atribuir interpretação consolidada; (iii) a Lei nº 11.719, de 2008, revogou os arts. 498 a 502 do CPP e o protesto por novo júri do art. 605 foi suprimido antes: todo o bloco vigente do júri é a redação da Lei nº 11.689, de 2008, e subsequentes alterações nominais.

5 Teoria geral do Tribunal do Júri

5.1 Fundamento constitucional e estrutura do rito

O Tribunal do Júri é órgão do Poder Judiciário estadual (e federal, onde a lei organizar) investido, por imperativo constitucional, do julgamento dos crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, d). A estrutura decisória é mista: um juiz de direito preside e decide as questões de direito; sete jurados sorteados dentre vinte e cinco alistados compõem o Conselho de Sentença e decidem as questões de fato por íntima convicção, sem motivação e sob sigilo de votação (CPP, arts. 447, 462 a 472, 483 a 490). O procedimento é bifásico: o judicium accusationis, diante do juiz togado (arts. 406 a 421), destinado ao filtro de admissibilidade da acusação, e o judicium causae, perante o Conselho de Sentença (arts. 422 a 497). A singularidade do filtro de primeira fase — nenhuma outra competência comum obrigacional termina em decisão terminativa de fase (a pronúncia) — explica a estabilidade do entendimento de que a pronúncia não prejulga culpa: é "juízo de admissibilidade", expressão que reaparece, idêntica, em precedentes de 2024 a 2026 (STF, HC 262.184, Segunda Turma, j. 26/11/2025; STJ, AgRg no REsp 2.244.677, Quinta Turma, j. 15/04/2026 **[Repositório externo]**).

5.2 As quatro garantias como parâmetro de validade

Plenitude de defesa. Não se confunde com a ampla defesa do processo comum: autoriza defesas de fato, de direito e absolutamente atípicas, inclusive a clemência, desde que sustentada e levada a quesitos. O STF extraiu da garantia o dever de formular, sempre, o quesito genérico de absolvição (CPP, art. 483, III, e § 2º), e dele decorrem as vedações de referência, em debates e sentenças, à decisão de pronúncia e ao silêncio do acusado (CPP, art. 478, I e II). O STF recusou leitura que tornasse irrecorrível a absolvição por quesito genérico: no Tema 1.087, admitiu a apelação do art. 593, III, "d", condicionada à demonstração de manifesta contrariedade à prova, salvo clemência sustentada em ata e acolhida (v. seção 10).

Sigilo das votações. Estrutura a sala especial, a cédula de papel opaco, a separação de urnas para votos e cédulas não utilizadas e a vedação de intervenção perturbadora (CPP, arts. 485 a 490). A incomunicabilidade dos jurados, certificada nos autos (art. 466, § 2º), dele é decorrência e, na jurisprudência atual do STJ, sua quebra só anula com demonstração de influência no julgamento e de prejuízo concreto (AgRg no AREsp 2.891.035, Sexta Turma, j. 24/06/2026; v. seção 13).

Soberania dos veredictos. Delimita a cassação à hipótese do art. 593, III, "d", e impõe, na anulação, o novo júri e não a reforma absolutória pelo órgão togado. Fundamenta, também, a execução imediata da condenação independentemente de trânsito (Tema 1.068) e a vedação de o STJ refazer valoração fática de veredicto condenatório ou absolutório fora da hipótese legal de evidência contrária à prova (STJ, AgRg no REsp 2.244.677, j. 15/04/2026, admitindo apenas revaloração jurídica de fatos incontroversos; AgRg no AREsp 2.908.857, j. 16/06/2026, negando ao recurso especial o revolvimento da "manifesta contrariedade"; AgRg

no REsp 1.991.148, j. 19/05/2026: “a decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana”).

Competência em razão da matéria. Absoluta e indisponível: a pronúncia e o deslocamento por conexão respeitam o círculo dos arts. 74 e 78 do CPP; a prevalência sobre foro estadual por prerrogativa vem da SV 45 e da Súmula 721 do STF; a prevalência sobre a Justiça Militar, do art. 125, § 4º, lido com o art. 5º, XXXVIII, d (STF, HC 178.640, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 13/04/2021 **[Repositório externo]**; art. 9º, § 1º, do Código Penal Militar (CPM)) (CPM)). O STJ, na Terceira Seção, resolveu por cisão obrigatória o conflito entre jurisdição comum e militar, inclusive quando o doloso contra a vida é feminicídio praticado por militar em dependência castrense, porque o núcleo de injusto é a violência de gênero e não valor castrense (CC 218.865, j. 08/04/2026).

5.3 Competência: critérios, deslocamentos e exclusões

A competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida não atrai, por acessão, infrações de outra jurisdição absoluta: a conexão com o juízo comum puxa os conexos ao Júri (CPP, art. 78, I), exceto, desde a Lei nº 15.358, de 2026, o homicídio ou sua tentativa por membros de organizações ultraviolentas, grupos paramilitares ou milícias privadas, na forma do art. 2º do marco legal do crime organizado — inovação sem jurisprudência formada na data desta pesquisa. Fora do art. 78, I, vale a prevalência da jurisdição especial (art. 78, IV), e a Súmula 603 do STF exclui o latrocínio do Júri: sendo o roubo qualificado pelo resultado morte crime contra o patrimônio, a ele se fixa o rito comum. A Súmula 721 do STF e a Súmula Vinculante 45 preservam o Júri de deslocamentos hierárquicos fundados em prerrogativa de função estadual.

O desaforamento — art. 427, por interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou segurança pessoal do réu, e art. 428, por excesso de serviço após seis meses do trânsito em julgado da pronúncia — rege-se por requisitos formais estritos: a Súmula 712 do STF exige audiência da defesa. O art. 427, § 4º, veda o pedido na pendência de recurso contra a pronúncia e, uma vez realizado o julgamento, só admite novo desaforamento quanto a fato do julgamento anulado. O Tribunal, a requerimento ou por representação, suspende o julgamento até decidir a exceção dilatória de desaforamento (art. 427, § 2º), mas a impetração de habeas corpus contra a sessão não suspende nada, por ausência de efeito suspensivo, como se desenvolve no cap. 12.

A competência territorial acompanha o local da consumação ou, na tentativa, o último ato de execução (CPP, art. 70); não atrai a Justiça Federal o homicídio doloso comum, ainda que por brasileiro no exterior, sem a afetação específica de bens da União (STF, HC 105.461, Primeira Turma, j. 29/03/2016), atraindo-a, em princípio, o crime contra servidores federais no exercício de funções, com a perpétuatio jurisdicionis das varas criadas depois dos fatos (HC 117.832, Primeira Turma, j. 28/04/2015). O júri funciona perante a Justiça Federal nas hipóteses constitucionais de sua competência criminal, com recurso ao tribunal regional.

5.4 Juiz de direito e Conselho de Sentença: organização, lista, sorteio

O alistamento anual de 800 a 1.500 jurados nas comarcas de mais de um milhão de habitantes, de 300 a 700 nas de mais de cem mil e de 80 a 400 nas demais (art. 425), com lista geral publicada até 10 de outubro e definitiva em 10 de novembro (art. 426, §§ 1º e 2º), a vedação de exclusão por cor, etnia, credo, sexo, profissão, classe, origem ou instrução (art. 436, § 1º) e a substituição anual obrigatória (art. 426, § 5º) delimitam a participação popular. O STJ mantém a validade de sorteios que observam a lista em vigor, admitindo, em contexto justificado, a manutenção da lista anterior à reunião, como na pandemia (AgRg no REsp 1.991.148, j. 19/05/2026, fundamentação "idônea a excepcionar a regra do art. 426"), e repele nulidade fundada em impugnação atemporal ou em simples ausência de intimação pessoal dos patronos para o sorteio periódico da reunião (AgRg no AREsp 2.908.857, j. 16/06/2026, art. 432; AgRg no AREsp 2885411, DJe 25/08/2025, vício do sorteio não demonstrado no caso). Os impedimentos relacionais (art. 448), a vedação de o jurado ter funcionado em julgamento anterior do mesmo processo ou manifestado prévia disposição condenatória (art. 449) e o alcance da Súmula 206 do STF operam no momento processual próprio: arguição após o sorteio (art. 468) ou, quando superveniente e não arguida, na primeira oportunidade, sob pena de preclusão (STJ, HC 1.027.730, Quinta Turma, DJe 16/12/2025; AgRg no REsp 2.189.888, Quinta Turma, j. 24/06/2026).

5.5 O júri, as nulidades e a regra geral do pas de nullité sans grief

Todo o rito se lê pela combinação de três comandos: o art. 563 do CPP (sem prejuízo, não há nulidade), o art. 571, VIII (arguição imediata em plenário) e o art. 565 (ninguém argui nulidade a que deu causa). A jurisprudência do STJ, posterior a 2015, é firme em recusar a "nulidade de algibeira" no júri (AgRg no HC 929.155, Quinta Turma, DJe 25/10/2024; AgRg no HC 1.085.136, Sexta Turma, j. 11/06/2026) e em sujeitar inclusive as nulidades ditas absolutas de plenário à preclusão e ao prejuízo (Tema 1.114, aplicado no EDcl no AgRg no AREsp 3.062.274, Quinta Turma, j. 05/05/2026). No mesmo diapasão, o STF recusou nulidade por ausência de mídia audiovisual da sessão quando reduzidos a termo os depoimentos, não demonstrado prejuízo (HC 267.744, Segunda Turma, j. 09/03/2026). A regra não é absoluta: na hipótese de indeferimento imotivado de pedido que integra a estratégia defensiva — como o uso de vestes civis por réu custodiado — o prejuízo é ínsito, e a nulidade prescinde de prova empírica de influência nos jurados (STJ, AgRg no RHC 239.406, Quinta Turma, j. 12/08/2026; v. seção 18).

5.6 Publicidade, oralidade e registro da sessão

A sessão é pública (CPP, art. 489), e o art. 495, XVII, manda consignar em ata a publicidade dos atos da instrução plenária. A gravação audiovisual dos depoimentos é regra preferente dos arts. 475 do CPP e 405, § 1º, do CPP e, desde a Resolução CNJ nº 105, de 2010, é documentada por sistema audiovisual, com transcrição quando o magistrado a determinar. O controle do registro — sua existência, sua regularidade e os efeitos da ausência — integra os debates dos caps. 16 e 18.

5.7 Quadro de princípios operacionais do capítulo

Fundamento	Julgado	Ratio
CF, art. 5º, XXXVIII, d; CPP, arts. 74, § 1º, e 125, § 4º	STF, HC 178.640, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 13/04/2021 **[Repositório externo]**	Crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil é do Júri, inclusive para apreciar excludente de ilicitude; arquivamento na Justiça Militar não substitui.
CF, art. 124; CPP, arts. 74 e 79, I	STJ, CC 218.865, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08/04/2026	Feminicídio praticado por militar contra militar em dependência castrense vai ao Júri; a cisão com a Justiça Militar é obrigatória quanto aos crimes castrenses.
CPP, arts. 74 e 78	STF, Súmula 603; STF, HC 178.640, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 13/04/2021	Latrocínio é crime contra o patrimônio, de juízo singular; militar contra civil é do Júri.
CF, art. 5º, XXXVIII, c; CPP, art. 492, I, "e"	STF, RE 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 12/09/2024 **[Repositório externo]**	A soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da condenação, independentemente do total da pena.
CPP, art. 483, III, e § 2º; CF, art. 5º, XXXVIII, a e c	STF, Tema 1.087 (tese transcrita no HC 220.519, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 12/11/2024)	Apelação cabível contra absolvição por quesito genérico manifestamente contrária à prova, salvo clemência sustentada em ata e acolhida, compatível com a Constituição.
CF, art. 5º, XXXVIII, b	STJ, AgRg no AREsp 2.891.035, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 24/06/2026	A incomunicabilidade não é absoluta: a nulidade pela quebra depende de demonstração de influência concreta e prejuízo.
CPP, arts. 563 e 571, VIII; STJ, Tema 1.114 (REsp 1.933.759/PR)	STJ, EDcl no AgRg no AREsp 3.062.274, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 05/05/2026	Nulidades de plenário sujeitam-se à preclusão temporal e à demonstração de prejuízo, ainda que veiculadas como absolutas.
CPP, art. 427, § 2º; STF, Súmula 712	STF, HC 130.314, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 26/10/2016	Preclusão para fins de remessa dos autos ao presidente (art. 421) é a dos recursos ordinários; recurso extraordinário não suspende a pauta do júri.
CPP, art. 586, parágrafo único; Res. CNJ nº 55/2019	STJ, AgRg no REsp 1.991.148, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2026	Impugnação à lista e ao sorteio exige arguição tempestiva; mantida a lista por fundamento idôneo, não há nulidade.
SV 45; Súmula 721/STF	STF, ADI 6298, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 24/08/2023	O juiz das garantias não alcança os processos de competência do Tribunal do Júri.

6 Primeira fase do procedimento do júri, artigo por artigo

A primeira fase do procedimento — judicium accusationis — corre perante o juiz singular (não há juiz das garantias nos processos do Júri: STF, ADI 6298 e apensadas, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24/08/2023) e se exaure em uma das quatro decisões do art. 413 a 419. Transcreve-se aqui, na redação vigente, o bloco dos arts. 406 a 421 do CPP, com comentário e a jurisprudência de 2015 a 2026 aplicável a cada dispositivo.

6.1 Recebimento da denúncia ou queixa e resposta à acusação (arts. 406 a 410)

CPP, art. 406. “O juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a citação do acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. § 1o O prazo previsto no caput deste artigo será contado a partir do efetivo cumprimento do mandado ou do comparecimento, em juízo, do acusado ou de defensor constituído, no caso de citação inválida ou por edital. § 2o A acusação deverá arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito), na denúncia ou na queixa. § 3o Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.”

A resposta à acusação (dez dias, como no comum ordinário, art. 396) difere do modelo da Lei de Drogas, em que a defesa prévia antecede o recebimento da denúncia (Lei nº 11.343/2006, art. 55): no júri, o recebimento é anterior e contra ele não há recurso autônomo, sobrevivendo o controle pelo trancamento via *habeas corpus* e pela própria primeira fase. O rol simétrico de oito testemunhas para cada acusação e para a resposta distingue o rito do júri do processo do tráfico (cinco e cinco) e do comum de segundo grau para efeitos de instrução (oito, art. 401). Preliminares de direito e documentos devem ser deduzidos na resposta: a preclusão consumativa atinge a defesa que os deixa para o plenário sem fundamento novo (v. seção 13).

CPP, art. 407. “As exceções serão processadas em apartado, nos termos dos arts. 95 a 112 deste Código.” — a exceção da verdade, típica dos crimes contra a honra (art. 523), não tem cabimento próprio no júri; a exceção de incompetência de foro (absoluta ou relativa) segue o art. 108 e as do art. 419 operam de ofício.

CPP, art. 408. “Não apresentada a resposta no prazo legal, o juiz nomeará defensor para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos autos.” — a nomeação suprime a revelia, e a atuação do nomeado não implica nulidade; o STJ repele a impugnação tardia à nomeação quando o nomeado atuou regularmente (Súmula 523 do STF, na linha da seção 13).

CPP, art. 409. “Apresentada a defesa, o juiz ouvirá o Ministério Público ou o querelante sobre preliminares e documentos, em 5 (cinco) dias.” — manifestação facultativa para saneamento; dela não decorre juízo preclusivo sobre o recebimento, já operado.

CPP, art. 410. “O juiz determinará a inquirição das testemunhas e a realização das diligências requeridas pelas partes, no prazo máximo de 10 (dez) dias.” — o dispositivo confere ao juiz o poder-dever de determinar desde logo a instrução; a indeferimento motivado de prova impertinente corresponde o art. 411, § 2º.

6.2 Audiência de instrução (art. 411)

CPP, art. 411. “Na audiência de instrução, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado e procedendo-se o debate. § 1o Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento e de deferimento pelo juiz. § 2o As provas serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. § 3o Encerrada a instrução probatória, observar-se-á, se for o caso, o disposto no art. 384 deste Código. § 4o As alegações serão orais, concedendo-se a palavra, respectivamente, à acusação e à defesa, pelo prazo de 20 (vinte) minutos, prorrogáveis por mais 10 (dez). § 5o Havendo mais de 1 (um) acusado, o tempo previsto para a acusação e a defesa de cada um deles será individual. § 6o Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação deste, serão concedidos 10 (dez) minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa. § 7o Nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível à prova faltante, determinando o juiz a condução coercitiva de quem deva comparecer. § 8o A testemunha que comparecer será inquirida, independentemente da suspensão da audiência, observada em qualquer caso a ordem estabelecida no caput deste artigo. § 9o Encerrados os debates, o juiz proferirá a sua decisão, ou o fará em 10 (dez) dias, ordenando que os autos para isso lhe sejam conclusos.”

Três notas. (i) A ordem do caput inverte, no interrogatório, a antiga praxe de oitiva antes das testemunhas e coincide com o comum (art. 400), o que permite ao acusado o direito ao silêncio desde logo (v. seção 11, sobre silêncio seletivo em plenário). (ii) O § 3º importa o art. 384 (aditamento se a prova surgida na instrução modificar a imputação), regra que dialoga com o art. 417 e com a vedação de condenação por qualificadora nunca descrita sem aditamento (STJ, AgRg no AREsp 2.908.857, Quinta Turma, j. 16/06/2026, que, no caso concreto, afastou a nulidade por preclusão, ausência de prejuízo e identidade entre o substrato fático da denúncia e o da qualificadora). (iii) O § 4º unifica alegações orais em vinte minutos prorrogáveis, com tempo individual por acusado e dez minutos ao assistente — memória de prazos que o quadro da seção 8 compara aos memoriais do comum ordinário (art. 403 e parágrafos) e à sustentação de vinte minutos do tráfico (Lei nº 11.343/2006, art. 57). A videoconferência, quando necessária, tem lastro no art. 185, § 2º, e na admitibilidade já reconhecida para o plenário (STJ, AgRg no RHC 229.959, Quinta Turma, j. 02/06/2026, v. seção 16).

6.3 Prazo de conclusão do procedimento (art. 412)

CPP, art. 412. “O procedimento será concluído no prazo máximo de 90 (noventa) dias.”

O prazo não é peremptório em desfavor do acusado preso, que encontra remédio em outro plano: superada a formação da culpa com a pronúncia, fica superada a alegação de excesso de prazo na instrução (Súmula 21 do STJ), e o excesso provocado pela própria defesa não constitui constrangimento ilegal (Súmula 64 do STJ). O STJ, aplicando os enunciados a processo do Júri marcado por anulações e impugnação intempestiva à lista de jurados, negou relaxamento e manteve a custódia fundamentada na ordem pública, aferindo o prazo pela razoabilidade do art. 5º, LXXVIII, da CF (AgRg no HC 1.012.630, Sexta Turma, DJe 27/11/2025; e, no mesmo sentido, quanto à oposição a julgamento virtual, AgRg no HC 1.037.174, Quinta Turma, j. 24/06/2026).

6.4 Pronúncia (art. 413)

CPP, art. 413. “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. § 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. § 2o Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória. § 3o O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código.”

A pronúncia exige convenção sobre a materialidade e sobre indícios de autoria — juízo de probabilidade, não de certeza, como reafirma a jurisprudência do período: “A pronúncia – decisão responsável por submeter o acusado ao tribunal do júri – exige que o juiz, convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria, atenha-se a um juízo de probabilidade da prática de crime doloso contra a vida. Não se exige, portanto, juízo de certeza, sob pena de adentrar o mérito dos elementos que informam o processo e influenciar o ânimo dos jurados” (STF, RHC 260.684, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/10/2025 **[Repositório externo]**); na mesma linha, “A decisão de pronúncia não exige certeza quanto à autoria, mas apenas indícios consistentes que justifiquem o envio do acusado ao julgamento popular” (STF, HC 262.184, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 26/11/2025). O § 3º impõe decisão autônoma sobre a custódia: sem motivação própria, a manutenção do título preventivo na pronúncia é ilegalidade (v. seção 12, com o AgRg no HC 942.547).

6.5 Impronúncia (art. 414)

CPP, art. 414. “Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado. Parágrafo único. Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova.”

A impronúncia não faz coisa julgada material e admite nova acusação com prova nova, regime que se coordena com a Súmula 524 do STF (arquivamento) apenas analogicamente e com o Tema 154 do STF: decisão que impronuncia não fere o monopólio da ação penal (tese transcrita na seção 3; aplicada em RE 1.547.682, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 18/02/2026). O § 3º do art. 155 do CPP — vedação de decidir exclusivamente com elementos do inquérito — é o filtro decisivo na impronúncia por prova indireta (seção 9).

6.6 Absolvição sumária (art. 415)

CPP, art. 415. "O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando: I – provada a inexistência do fato; II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato; III – o fato não constituir infração penal; IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso IV do caput deste artigo ao caso de inimputabilidade prevista no caput do art. 26 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, salvo quando esta for a única tese defensiva."

As quatro hipóteses exigem prova plena, não probabilidade: a dúvida sobre excludente leva o fato ao júri, e a absolvição sumária só se impõe quando a tese for incontroversa nos autos (v. seção 9.2; STJ, AgRg no AREsp 3.219.546, Quinta Turma, j. 04/08/2026: "ausência de prova cabal a autorizar absolvição sumária" justifica a pronúncia). O parágrafo único — inimputabilidade só permite absolvição sumária quando única tese — desdobra-se no incidente de insanidade mental (arts. 149 a 154), processado à parte, sem obstar o curso quanto aos demais.

6.7 Recursos, imputações suplementares e decisão de desclassificação (arts. 416 a 421)

CPP, art. 416. "Contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária caberá apelação." — a impronúncia e a absolvição sumária são sentenças de mérito em sentido amplo e têm apelação pelo rito do art. 600 e seguintes (razões em oito dias, art. 600; efeito devolutivo restrito aos fundamentos, Súmula 713 do STF, quando interposta pela defesa contra absolutória); da pronúncia e da desclassificação para outro juízo cabe recurso em sentido estrito (art. 581, II e IV, e art. 586: cinco dias).

CPP, art. 417. "Se houver indícios de autoria ou de participação de outras pessoas não incluídas na acusação, o juiz, ao pronunciar ou impronunciar o acusado, determinará o retorno dos autos ao Ministério Público, por 15 (quinze) dias, aplicável, no que couber, o art. 80 deste Código."

CPP, art. 418. "O juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, embora o acusado fique sujeito a pena mais grave." — a emendatio não dispensa, porém, a correlação material: mutação de fatos exige aditamento (arts. 384 e 417), sob pena de nulidade por julgamento extra petita (seção 13).

CPP, art. 419. "Quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no § 1o do art. 74 deste Código e não for

competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja. Parágrafo único. Remetidos os autos do processo a outro juiz, à disposição deste ficará o acusado preso.” — é a desclassificação própria (art. 491 exclui a impronúncia por atipicidade: o fato continua crime, de outra jurisdição). A desclassificação para juízo singular na fase de acusação exige certeza quanto à ausência de dolo homicida; dúvida sobre o animus necandi defere a palavra ao Conselho de Sentença (STJ, AgRg no AREsp 3.207.327, Sexta Turma, j. 04/08/2026: “Não é cabível a desclassificação da conduta, ao final do juízo de acusação, se há provas que respaldam a versão acusatória de que o réu haveria agido com animus necandi”).

CPP, art. 420. “A intimação da decisão de pronúncia será feita: I – pessoalmente ao acusado, ao defensor nomeado e ao Ministério Público; II – ao defensor constituído, ao querelante e ao assistente do Ministério Público, na forma do disposto no § 1o do art. 370 deste Código. Parágrafo único. Será intimado por edital o acusado solto que não for encontrado.”

CPP, art. 421. “Preclusa a decisão de pronúncia, os autos serão encaminhados ao juiz presidente do Tribunal do Júri. § 1o Ainda que preclusa a decisão de pronúncia, havendo circunstância superveniente que altere a classificação do crime, o juiz ordenará a remessa dos autos ao Ministério Público. § 2o Em seguida, os autos serão conclusos ao juiz para decisão.” — a preclusão aqui é a dos recursos ordinários: pendente recurso especial ou extraordinário contra o acórdão que manteve a pronúncia, a remessa e a pauta do plenário não se suspendem (STF, HC 130.314, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 26/10/2016, v. seção 12.4).

6.8 Quadro da primeira fase

Fundamento	Julgado	Ratio
CPP, art. 413, caput e § 1º	STF, RHC 260.684, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/10/2025 **[Repositório externo]**	Pronúncia é juízo de probabilidade; certeza equivaleria a antecipar o mérito e contaminar jurados.
CPP, arts. 413 e 414	STF, HC 262.184, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 26/11/2025 **[Repositório externo]**	Indícios consistentes bastam; reexame de fatos e provas é inviável em habeas corpus.
CPP, art. 413, § 1º; art. 155	STJ, AgRg no AREsp 3.242.294, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/08/2026	Pronúncia fundada essencialmente em relato inquisitorial de informante não confirmado em juízo não satisfaz o standard do art. 413; mantida a impronúncia.
CPP, arts. 413 e 414; art. 155	STJ, AgRg no REsp 2.243.098, Rel. Min. Nilsoni De Freitas (Desembargadora Convocada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT)), Sexta Turma, j. 12/08/2026	Testemunhos indiretos de pessoas inseridas no contexto dos fatos, corroborados por laudos periciais, sustentam indícios suficientes.
CPP, art. 413, § 1º	STJ, AgRg no HC 1.098.997, Rel. Min. Nilsoni De Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT), Sexta Turma, j. 12/08/2026	Qualificadoras mantidas por fundamentação mínima indiciária; dúvida resolve-se in dubio pro societate; habeas corpus não comporta revolvimento.
CPP, art. 415, IV, e parágrafo único	STJ, AgRg no AREsp 3.219.546, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04/08/2026	Excludente e qualificadoras ficam com o júri quando há linguagem indiciária; absolvição sumária exige prova cabal.

Fundamento	Julgado	Ratio
CPP, art. 419	STJ, AgRg no AREsp 3.207.327, Rel. Min. Rogerio Schietti, Sexta Turma, j. 04/08/2026	Desclassificação na fase de acusação exige certeza sobre a ausência de animus necandi; ciclo da violência doméstica não afasta o dolo homicida.
CPP, arts. 417 e 408; art. 384	STJ, AgRg no AREsp 2.908.857, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/06/2026	Condenação por qualificadora diversa da denúncia, sem aditamento, não nulifica quando os fatos da peça acusatória já descreviam o substrato; preclusão e ausência de prejuízo.
CPP, art. 421; CF, art. 5º, XXXVIII, c	STF, HC 130.314, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 26/10/2016	Preclusão do art. 421 é a dos recursos às instâncias ordinárias; pendência de recurso extraordinário não impede a realização do júri.
CPP, art. 412; CF, art. 5º, LXXVIII	STJ, AgRg no HC 1.012.630, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 27/11/2025	Excesso de prazo no júri mede-se pela razoabilidade; mora imputável à defesa (Súmula 64 do STJ) e Súmula 21 afastam constrangimento.
CPP, art. 414; CF, art. 129, I	STF, RE 1.547.682, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 18/02/2026	Impronúncia não agride monopólio da ação penal, juiz natural nem soberania dos veredictos (Tema 154); reexame de provas atrai a Súmula 279.

6.9 Quadro de citações textuais dos acórdãos do capítulo

De RHC 260.684 (STF **[Repositório externo]**): “As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser afastadas pela sentença de pronúncia quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do juiz natural da causa, ou seja, o Tribunal do Júri.”

De AgRg no AREsp 3.242.294 (STJ): “O relato inquisitorial do informante não foi reproduzido sob contraditório em juízo; o depoimento do investigador, quanto ao núcleo da imputação, constitui prova indireta e mera reprodução do relato, não convertendo elemento inquisitorial em prova judicializada apta a sustentar a pronúncia (CPP, art. 155).”

De AgRg no AREsp 3.207.327 (STJ): “Esse padrão comportamental, longe de revelar ausência de perigo ou de dolo homicida por parte do agressor, é sintoma da própria dinâmica de dominação que estrutura a violência de gênero.”

7 Segunda fase do procedimento do júri, artigo por artigo

Preclusa a pronúncia (art. 421), o processo é distribuído ao juiz presidente do Tribunal do Júri para o julgamento em plenário — judicium causae. Transcrevem-se os arts. 422 a 497 do CPP, na redação vigente, em blocos temáticos, com comentário e jurisprudência.

7.1 Preparação para o julgamento (arts. 422 a 424)

CPP, art. 422. “Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência.”

CPP, art. 423. “Deliberando sobre os requerimentos de provas a serem produzidas ou exibidas no plenário do júri, e adotadas as providências devidas, o juiz presidente: I – ordenará as diligências necessárias para sanar qualquer nulidade ou esclarecer fato que interesse ao julgamento da causa; II – fará relatório sucinto do processo, determinando sua inclusão em pauta da reunião do Tribunal do Júri.”

CPP, art. 424. “Quando a lei local de organização judiciária não atribuir ao presidente do Tribunal do Júri o preparo para julgamento, o juiz competente remeter-lhe-á os autos do processo preparado até 5 (cinco) dias antes do sorteio a que se refere o art. 433 deste Código. Parágrafo único. Deverão ser remetidos, também, os processos preparados até o encerramento da reunião, para a realização de julgamento.”

O rol do plenário é de até cinco testemunhas por parte, contadas em cinco dias, e dele depende o regime de imprescindibilidade do art. 461 (seção 7.4). A juntada de documentos nessa janela é a contrapartida da vedação do art. 479 (seção 7.7). A exibição de matérias e mídias na fase instrumental rege-se pelo art. 473, § 3º: somente leitura de peças relativas a provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis e às colhidas por precatória — e a nulidade por sua violação reclama arguição imediata e prejuízo concreto (STJ, AgRg no AREsp 3.077.979, Quinta Turma, j. 16/06/2026: mídia jornalística juntada sem impugnação e contradição em plenário afastam a nulidade, sob pena de revolvimento vedado pela Súmula 7 do STJ).

7.2 Lista geral, sorteio, convocação e desaforamento (arts. 425 a 435)

CPP, art. 425. “Anualmente, serão alistados pelo presidente do Tribunal do Júri de 800 (oitocentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) jurados nas comarcas de mais de 1.000.000 (um milhão) de habitantes, de 300 (trezentos) a 700 (setecentos) nas comarcas de mais de 100.000 (cem mil) habitantes e de 80 (oitenta) a 400 (quatrocentos) nas comarcas de menor população. § 1o Nas comarcas onde for necessário, poderá ser aumentado o número de jurados e, ainda, organizada lista de suplentes, depositadas as cédulas em urna especial, com as cautelas mencionadas na parte final do § 3o do art. 426 deste Código. § 2o O juiz presidente requisitará às autoridades locais, associações de classe e de bairro, entidades associativas e

culturais, instituições de ensino em geral, universidades, sindicatos, repartições públicas e outros núcleos comunitários a indicação de pessoas que reúnam as condições para exercer a função de jurado."

CPP, art. 426. "A lista geral dos jurados, com indicação das respectivas profissões, será publicada pela imprensa até o dia 10 de outubro de cada ano e divulgada em editais afixados à porta do Tribunal do Júri. § 1o A lista poderá ser alterada, de ofício ou mediante reclamação (Rcl) de qualquer do povo ao juiz presidente até o dia 10 de novembro, data de sua publicação definitiva. § 2o Juntamente com a lista, serão transcritos os arts. 436 a 446 deste Código. § 3o Os nomes e endereços dos alistados, em cartões iguais, após serem verificados na presença do Ministério Público, de advogado indicado pela Seção local da Ordem dos Advogados do Brasil e de defensor indicado pelas Defensorias Públicas competentes, permanecerão guardados em urna fechada a chave, sob a responsabilidade do juiz presidente. § 4o O jurado que tiver integrado o Conselho de Sentença nos 12 (doze) meses que antecederem à publicação da lista geral fica dela excluído. § 5o Anualmente, a lista geral de jurados será, obrigatoriamente, completada."

CPP, art. 427. "Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas. § 1o O pedido de desaforamento será distribuído imediatamente e terá preferência de julgamento na Câmara ou Turma competente. § 2o Sendo relevantes os motivos alegados, o relator poderá determinar, fundamentadamente, a suspensão do julgamento pelo júri. § 3o Será ouvido o juiz presidente, quando a medida não tiver sido por ele solicitada. § 4o Na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, nesta última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado."

CPP, art. 428. "O desaforamento também poderá ser determinado, em razão do comprovado excesso de serviço, ouvidos o juiz presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 (seis) meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia. § 1o Para a contagem do prazo referido neste artigo, não se computará o tempo de adiamentos, diligências ou incidentes de interesse da defesa. § 2o Não havendo excesso de serviço ou existência de processos aguardando julgamento em quantidade que ultrapasse a possibilidade de apreciação pelo Tribunal do Júri, nas reuniões periódicas previstas para o exercício, o acusado poderá requerer ao Tribunal que determine a imediata realização do julgamento."

CPP, art. 429. "Salvo motivo relevante que autorize alteração na ordem dos julgamentos, terão preferência: I – os acusados presos; II – dentre os acusados presos, aqueles que estiverem há mais tempo na prisão; III – em igualdade de condições, os precedentemente pronunciados. § 1o Antes do dia designado para o primeiro julgamento da reunião periódica, será afixada na porta do edifício do Tribunal do Júri a lista dos processos a serem julgados,

obedecida a ordem prevista no caput deste artigo. § 2o O juiz presidente reservará datas na mesma reunião periódica para a inclusão de processo que tiver o julgamento adiado."

CPP, art. 430. "O assistente somente será admitido se tiver requerido sua habilitação até 5 (cinco) dias antes da data da sessão na qual pretenda atuar." — a habilitação do assistente abre-lhe a palavra após o Ministério Público (arts. 473 e 476, § 1º) e a legitimação recursal supletiva, reconhecida pelo STJ em interpretação sistemática do art. 271 do CPP: o rol do dispositivo é exemplificativo e o assistente pode interpor recurso em sentido estrito, desde que iniciada a persecução pelo Ministério Público e respeitada a titularidade da ação (REsp 2.232.968, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Marluce Caldas, j. 17/03/2026).

CPP, art. 431. "Estando o processo em ordem, o juiz presidente mandará intimar as partes, o ofendido, se for possível, as testemunhas e os peritos, quando houver requerimento, para a sessão de instrução e julgamento, observando, no que couber, o disposto no art. 420 deste Código."

CPP, arts. 432 a 435. Intimação do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e da Defensoria Pública para acompanharem o sorteio dos vinte e cinco jurados da reunião (art. 432); sorteio a portas abertas entre o décimo quinto e o décimo dia útil anteriores, não adiado pelo não comparecimento das partes (art. 433 e §§); convocação por correio ou meio hábil, sob as penas da lei, com transcrição dos arts. 436 a 446 (art. 434 e parágrafo único); afixação da relação dos convocados, nomes do acusado e dos procuradores, dia, hora e local (art. 435). A falta de intimação pessoal dos patronos para o sorteio da reunião periódica não gera nulidade, ex vi do art. 432, cuja finalidade é o acompanhamento do ato — e a impugnação à lista deve ser tempestiva (STJ, AgRg no AREsp 2.908.857, Quinta Turma, j. 16/06/2026; AgRg no REsp 1.991.148, Sexta Turma, j. 19/05/2026, mantida por fundamento idôneo a lista em vigor na sessão realizada durante a pandemia).

7.3 Serviço do júri: obrigatoriedade, isenção, impedimento e sanções (arts. 436 a 453)

CPP, art. 436. "O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade. § 1o Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de instrução. § 2o A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado."

CPP, arts. 437 e 438. Isenções (chefe do Executivo e ministros, governadores e secretários, parlamentares, prefeitos, magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria, servidores dos três, autoridades e servidores de polícia e segurança, militares em serviço, maiores de setenta que requeiram dispensa, e quem provar justo impedimento); recusa por convicção religiosa, filosófica ou política importa dever de serviço alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos (art. 438 e §§). **Arts. 439 a 441:** presunção de idoneidade moral ao jurado que serve, preferência em licitações e concursos e promoções, e vedação de desconto salarial ao jurado presente. **Arts. 442 a 446:** multa de um a dez salários

mínimos à falta sem causa; escusa só por motivo relevante comprovado, até a chamada; dispensa por decisão motivada em ata; responsabilidade criminal equiparada à dos juízes togados (art. 445), extensiva aos suplentes (art. 446). **Art. 447:** composição — um juiz togado presidente e vinte e cinco jurados sorteados, sete dos quais formam o Conselho de Sentença. **Arts. 448 a 451:** impedimentos relacionais (cônjuge, companheiro em união estável, ascendente e descendente, afins durante o cunhadio, irmãos, tio e sobrinho, padrasto/madrasta/enteado), aplicação subsidiária dos impedimentos e suspeições dos juízes togados, vedação de servir ao jurado que funcionou em julgamento anterior do mesmo processo, que integrou o conselho no concurso de pessoas, ou que manifestou prévia disposição de condenar ou absolver (art. 449, I a III); entre impedidos, serve o sorteado primeiro (art. 450); excluídos por impedimento, suspeição ou incompatibilidade contam para o número legal da sessão (art. 451). **Art. 452:** o mesmo conselho pode conhecer de mais de um processo, no mesmo dia, com novo compromisso, se as partes aceitarem. **Art. 453:** reuniões conforme a organização judiciária local.

A arguição de impedimento ou suspeição, na sessão, é do art. 468 e, não deduzida no momento do sorteio, preclui: competia às partes "perquirir previamente as condições subjetivas dos jurados" (STJ, AgRg no REsp 2.189.888, Quinta Turma, j. 24/06/2026); a publicação da lista geral e dos convocados é o que permite a diligência, e a defesa que deixa de arguir a tempo a predisposição colhida em redes sociais preclui a matéria e atrai a Súmula 7 do STJ em nova arguição em *habeas corpus* (STJ, HC 1.027.730, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 16/12/2025, no sentido de que a via estreita não comporta a incursão fática e a arguição era de ser feita na sessão, ex vi do art. 571, VIII, do CPP).

7.4 Questões preliminares à sessão e adiamentos (arts. 454 a 461)

CPP, art. 454. "Até o momento de abertura dos trabalhos da sessão, o juiz presidente decidirá os casos de isenção e dispensa de jurados e o pedido de adiamento de julgamento, mandando consignar em ata as deliberações." **Art. 455:** não comparecendo o Ministério Público, adiamento para o primeiro dia desimpedido, com comunicação ao Procurador-Geral de Justiça se injustificada a falta. **Art. 456:** falta não escusada do advogado do acusado, não constituído outro, importa comunicação ao presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil; não havendo escusa legítima, o julgamento será adiado somente uma vez, devendo o acusado ser julgado quando chamado novamente, intimando-se a Defensoria Pública para o novo julgamento, com prazo mínimo de dez dias (§§ 1º e 2º). **Art. 457:** não se adia pelo não comparecimento do acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante regularmente intimado; os pedidos de adiamento e as justificações devem ser submetidos previamente ao juiz presidente, salvo comprovado motivo de força maior (§ 1º); não conduzido o acusado preso, adiamento para o primeiro dia desimpedido, salvo pedido de dispensa de comparecimento subscrito por ele e seu defensor (§ 2º). **Art. 458:** multa à testemunha faltosa, sem justa causa, independentemente de ação penal por desobediência (remissão ao § 2º do art. 436). **Art. 459:** à testemunha a serviço do júri aplica-se a vedação de desconto salarial do art. 441. **Art. 460:** recolhimento das testemunhas a lugar onde não ouçam umas às outras, antes de constituído o conselho. **Art. 461:** "O julgamento não será adiado se a testemunha

deixar de comparecer, salvo se uma das partes tiver requerido a sua intimação por mandado, na oportunidade de que trata o art. 422 deste Código, declarando não prescindir do depoimento e indicando a sua localização. § 1o Se, intimada, a testemunha não comparecer, o juiz presidente suspenderá os trabalhos e mandará conduzi-la ou adiará o julgamento para o primeiro dia desimpedido, ordenando a sua condução. § 2o O julgamento será realizado mesmo na hipótese de a testemunha não ser encontrada no local indicado, se assim for certificado por oficial de justiça."

O regime dos adiamentos é equilibrado: o STJ exige ciência tempestiva das certidões negativas para atualização do endereço da testemunha imprescindível e repele o adiamento negado de forma desarrazoada — no caso, a recusa de novo prazo ao Ministério Público, cientificado em plenário da não localização, anulou a sessão por ofensa ao contraditório e à soberania dos veredictos (STJ, AgRg no REsp 1.989.459, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 28/11/2023, em que a ementa reproduz a leitura a contrario sensu do art. 461 firmada pela Sexta Turma em 18/04/2023). Em contrapartida, a defesa que requer adiamento na véspera, tendo ciência antiga de conflito de agendas, não tem nulidade: repele-se a nulidade de algibeira e admite-se a nomeação de dativo (art. 265, § 2º, do CPP), sem prejuízo demonstrado (STJ, AgRg no HC 1.085.136, Sexta Turma, j. 11/06/2026, aplicando a Súmula 523 do STF).

7.5 Instalação da sessão, sorteio do Conselho e recusas (arts. 462 a 472)

CPP, arts. 462 a 465. Verificação da urna com as vinte e cinco cédulas e chamada; instalação com, no mínimo, quinze jurados presentes, com pregão e certidão pelo oficial de justiça, computando-se os excluídos por impedimento ou suspeição para o número legal; insuficiente o número, sorteio de suplentes e nova data, consignados os nomes em ata e renovada a convocação (arts. 464 e 465).

CPP, art. 466. "Antes do sorteio dos membros do Conselho de Sentença, o juiz presidente esclarecerá sobre os impedimentos, a suspeição e as incompatibilidades constantes dos arts. 448 e 449 deste Código. § 1o O juiz presidente também advertirá os jurados de que, uma vez sorteados, não poderão comunicar-se entre si e com outrem, nem manifestar sua opinião sobre o processo, sob pena de exclusão do Conselho e multa, na forma do § 2o do art. 436 deste Código. § 2o A incomunicabilidade será certificada nos autos pelo oficial de justiça." **Arts. 467 e 468:** sorteio de sete, com faculdade de a defesa e, depois, o Ministério Público recusarem imotivadamente até três jurados cada um; o recusado sai da sessão e prossegue o sorteio com os remanescentes. **Art. 469:** em concurso de acusados, as recusas podem ser feitas por um só defensor; a separação dos julgamentos somente ocorre se as recusas impedirem o número de sete, julgando-se primeiro o autor, ou, em coautoria, na ordem do art. 429. **Art. 470:** rejeitada a arguição de impedimento contra presidente, órgão do Ministério Público, jurado ou funcionário, o julgamento não se suspende, constando o fundamento e a decisão da ata. **Art. 471:** não havendo número, aplica-se o art. 464. **Art. 472:** compromisso solene ("Em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames

da justiça"), resposta nominal "Assim o prometo", e entrega aos jurados de cópias da pronúncia, das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e do relatório do processo (parágrafo único).

A incomunicabilidade pós-sorteio é a mais litigiosa das regras da sessão, e a jurisprudência do período recusa-lhe caracterização absoluta: exige-se demonstração de efetivo prejuízo, aferindo-se, no caso concreto, a influência no julgamento ou a quebra da imparcialidade do conselho (STJ, AgRg no AREsp 2.891.035, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 24/06/2026, em que diálogo de "curtíssima duração", sem relação com o mérito e certificado por oficiais de justiça, não anulou a condenação); a arguição após a leitura da sentença atrai preclusão e prevalecem as certidões oficiais (AgRg no AREsp 3.182.570, Sexta Turma, j. 12/08/2026); e o art. 565 do CPP impede que a nulidade aproveite a quem lhe deu causa — reconhecida a contaminação do conselho por contato indevido da defesa com jurado, o condenado beneficiário inoponível do vício fica fora dos efeitos da anulação quando a acusação não impugnara o quesito respectivo (STJ, AgRg no AREsp 3.164.756, Quinta Turma, j. 09/06/2026). Quanto à cópia do relatório do art. 472, parágrafo único, a leitura da pronúncia não impugnada ao Conselho não configura, por si, excesso de linguagem (STJ, AgRg no AREsp 3.182.570, j. 12/08/2026).

7.6 Instrução plenária (arts. 473 a 475)

CPP, art. 473. "Prestado o compromisso pelos jurados, será iniciada a instrução plenária quando o juiz presidente, o Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor do acusado tomarão, sucessiva e diretamente, as declarações do ofendido, se possível, e inquirirão as testemunhas arroladas pela acusação. § 1o Para a inquirição das testemunhas arroladas pela defesa, o defensor do acusado formulará as perguntas antes do Ministério Público e do assistente, mantidos no mais a ordem e os critérios estabelecidos neste artigo. § 2o Os jurados poderão formular perguntas ao ofendido e às testemunhas, por intermédio do juiz presidente. § 3o As partes e os jurados poderão requerer acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e esclarecimento dos peritos, bem como a leitura de peças que se refiram, exclusivamente, às provas colhidas por carta precatória e às provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis."

CPP, art. 474. Interrogatório do acusado presente, na forma do capítulo próprio (arts. 185 a 198), com perguntas diretas das partes, na sequência acusação-assistente-querelante-defesa (§ 1º), perguntas dos jurados por intermédio do presidente (§ 2º) e a regra do § 3º: "Não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário do júri, salvo se absolutamente necessário à ordem dos trabalhos, à segurança das testemunhas ou à garantia da integridade física dos presentes" (v. seção 18.1). O silêncio — total ou seletivo — é garantia: "a atuação do órgão acusador, ao formular perguntas ou expor elementos acusatórios em plenário, não configurou nulidade" em caso de silêncio seletivo respeitado, e a condenação amparada em provas judicializadas não viola o art. 155 (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 2.255.301, Sexta Turma, j. 02/06/2026). A referência proibida ao silêncio ou à não realização de interrogatório em prejuízo do réu é a do art. 478, II.

CPP, art. 475 e parágrafo único. Registro dos depoimentos e do interrogatório por gravação magnética, eletrônica, estenotipia ou técnica similar, com degravação nos autos. A ausência de mídia, havendo termo dos depoimentos e acessibilidade do conteúdo às partes e às instâncias, não gera nulidade sem prejuízo demonstrado e arguição oportuna (STF, HC 267.744, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, j. 09/03/2026).

7.7 Debates: acusação, defesa, prazos, apartes e limites (arts. 476 a 481)

CPP, art. 476. "Encerrada a instrução, será concedida a palavra ao Ministério Público, que fará a acusação, nos limites da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, sustentando, se for o caso, a existência de circunstância agravante. § 1o O assistente falará depois do Ministério Público. § 2o Tratando-se de ação penal de iniciativa privada, falará em primeiro lugar o querelante e, em seguida, o Ministério Público, salvo se este houver retomado a titularidade da ação, na forma do art. 29 deste Código. § 3o Finda a acusação, terá a palavra a defesa. § 4o A acusação poderá replicar e a defesa treplicar, sendo admitida a reinquirição de testemunha já ouvida em plenário." **Art. 477:** uma hora e meia para acusação e defesa, uma hora para réplica e tréplica; mais de um acusador ou defensor divide-se o tempo pelo presidente na falta de acordo (§ 1º); mais de um acusado, acréscimo de uma hora por acusação e defesa e dobro para réplica e tréplica (§ 2º). **Art. 478.** "Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências: I – à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado; II – ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo." **Art. 479.** "Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte. Parágrafo único. Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croqui ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados." **Art. 480.** faculta a acusação, à defesa e aos jurados pedir ao orador que indique a folha dos autos onde se encontra a peça lida ou citada, e aos jurados solicitar esclarecimento de fato alegado; concluídos os debates, o presidente indaga dos jurados se estão habilitados a julgar, presta esclarecimentos à vista dos autos em caso de dúvida sobre questão de fato, e os autos e instrumentos do crime ficam acessíveis aos jurados mediante requerimento (§§ 1º a 3º). **Art. 481.** verificação de fato essencial impossível de realizar imediatamente dissolve o conselho, com diligências e, se pericial, nomeação de perito e quesitos das partes em cinco dias (parágrafo único).

O art. 497, XII, completa o bloco, regulamentando a intervenção de uma parte quando a outra tem a palavra, com aparte de até três minutos, acrescidos ao tempo de quem o requer. A jurisprudência do período construiu a leitura do art. 479 em duas linhas firmes. Primeira: a restrição incide sobre documentos com relação direta com os fatos submetidos ao conselho — o contraditório protegido é o da prova, não o do argumento, de modo que o uso

retórico de documento sem relação com a causa (certidão de óbito de terceiro) não nulifica (STJ, AgRg no AREsp 2.941.362, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti, j. 04/08/2026). Segunda: o indeferimento da exibição de mídia juntada fora do prazo — produzida extrajudicialmente, sem contraditório e sobre pessoas cujas oitivas já indeferidas — não viola a plenitude de defesa, porque cabe ao juiz, destinatário da prova, indeferir motivadamente o impertinente, desnecessário ou protelatório (STJ, AgRg no HC 1.003.174, Quinta Turma, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS)), DJe 08/09/2025); em igual direção, a inovação recursal sobre exibição de vídeo de confissão extrajudicial não ratificada, sem prequestionamento nem arguição na primeira oportunidade, não se conhece (STJ, REsp 2.211.413, Sexta Turma, j. 2/9/2025, DJe 15/9/2025 — v. seção 18.4 sobre prova emprestada e interceptação). A vedação da tribuna para ataque pessoal — às partes, testemunhas, ofendida e jurados — integra o poder de polícia do presidente (art. 497, III, XII e §§) e conecta-se ao dever de respeito à dignidade da vítima do art. 474-A (seção 17.4).

7.8 Quesitos (arts. 482 a 491)

CPP, art. 482. "O Conselho de Sentença será questionado sobre matéria de fato e se o acusado deve ser absolvido. Parágrafo único. Os quesitos serão redigidos em proposições afirmativas, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão. Na sua elaboração, o presidente levará em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, do interrogatório e das alegações das partes." **Art. 483.** ordem: materialidade; autoria ou participação; se o acusado deve ser absolvido (quesito genérico, sobre o qual recai a remissão legal "(Vide ADPF 779)"); causa de diminuição alegada pela defesa; qualificadora ou causa de aumento reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores — com a resposta negativa por mais de três jurados aos dois primeiros encerrando a votação e absolvendo (§ 1º), o quesito "O jurado absolve o acusado?" após a afirmativa de materialidade e autoria (§ 2º), prosseguindo-se, na condenação, aos quesitos de diminuição e de qualificação (§ 3º), o quesito de desclassificação sustentada, respondido após o segundo ou terceiro (§ 4º), o quesito de tentativa ou divergência de tipificação (§ 5º) e séries distintas por crime ou acusado (§ 6º). **Art. 484.** leitura dos quesitos, requerimentos e reclamações das partes em ata e explicação pelo presidente ainda em plenário. **Art. 485.** votação em sala especial, retirada do público na sua falta e permanência apenas dos sujeitos do caput, com advertência contra intervenção perturbadora (§ 2º). **Arts. 486 a 488.** cédulas opacas de sim e não, urnas separadas para votos e cédulas não utilizadas, registro em termo da votação e do resultado, com conferência das cédulas. **Art. 489.** maioria de votos. **Art. 490.** contradição entre respostas: explicação e nova votação; prejudicialidade de quesitos declarada com o fim da votação (parágrafo único). **Art. 491.** assinatura do termo por presidente, jurados e partes.

Todo o regime — quesito genérico, clemência, contrariedade à prova, contradição, séries distintas e ordem — está desenvolvido na seção 10, com a jurisprudência de 2015 a 2026, inclusive a aplicação do Tema 1.087 às absolvições sem sustentação de clemência registrada em ata (STJ, AgRg no AREsp 2.625.598, Quinta Turma, DJe 08/09/2025).

7.9 Sentença, leitura, ata e poderes do presidente (arts. 492 a 497)

CPP, art. 492. O presidente profere a sentença logo após a votação: na condenação, fixa a pena-base, considera agravantes e atenuantes alegadas nos debates, aplica causas de aumento e diminuição segundo o admitido pelo júri, observa o art. 387, determina o recolhimento ou a manutenção da prisão se presentes os requisitos da preventiva, ou, na condenação igual ou superior a quinze anos, a execução provisória, com mandado de prisão, sem prejuízo do conhecimento de recursos (alíneas a a f, com a alínea “e” na redação da Lei nº 13.964/2019); na absolvição, manda pôr em liberdade o preso por outro título não estar, revoga as cautelares e aplica, se for, medida de segurança. §§ 1º e 2º: desclassificação para crime de juiz singular — o presidente sentencia, aplicados os arts. 69 e seguintes da Lei nº 9.099/1995 se infração de menor potencial ofensivo; no caso de desclassificação, o crime conexo não doloso contra a vida fica com o presidente. §§ 3º a 6º, da Lei nº 13.964/2019: o presidente pode, excepcionalmente, deixar de autorizar a execução provisória havendo questão substancial cuja resolução pelo tribunal possa plausivelmente levar à revisão da condenação; a apelação contra condenação igual ou superior a quinze anos não tem efeito suspensivo; o tribunal pode, em caráter de exceção e cumulados os requisitos de ausência de propósito protelatório e de questão substancial conducente a absolvição, anulação, novo julgamento ou redução da pena para menos de quinze anos, atribuir efeito suspensivo, a pedido incidental na apelação ou por petição dirigida ao relator com as peças indicadas.

Arts. 493 a 496. Leitura da sentença em plenário, antes de encerrada a sessão; ata descritiva de todas as ocorrências da sessão (art. 495, I a XVII: data, presença, jurados faltosos e sanções, adiamentos, pregão, recolhimento de testemunhas, verificação de cédulas, formação do conselho com recusas, compromisso e interrogatório, debates e alegações com fundamentos, incidentes, julgamento e publicidade); falta da ata sujeita o responsável a sanção administrativa e penal (art. 496). **Art. 497.** Compete ao juiz presidente, além das atribuições específicas: regular a polícia das sessões e prender desobedientes; requisitar força pública, sob sua exclusiva autoridade; dirigir os debates, intervindo em caso de abuso, excesso de linguagem ou por requerimento de parte; resolver questões incidentes que não dependam de pronúncia; nomear defensor ao acusado indefeso, podendo dissolver o conselho e designar novo dia, com nomeação ou constituição de novo defensor; mandar retirar da sala o acusado que dificultar o julgamento, prosseguindo o ato à revelia; suspender a sessão pelo tempo das diligências, mantida a incomunicabilidade; interromper por tempo razoável para sentenciar e para repouso dos jurados; decidir, de ofício ou ouvidos acusação e defesa, a arguição de extinção de punibilidade; resolver questões de direito; determinar diligências para sanar nulidade ou suprir falta que prejudique o esclarecimento da verdade; e regulamentar, nos debates, a intervenção por aparte de até três minutos, acrescidos ao tempo de quem o requer (XII).

A seção 17 desenvolve o regime dos poderes e dos sujeitos da sessão; a seção 11, a dosimetria da sentença do art. 492, I, e a seção 12, a execução imediata da alínea “e” e os §§ 3º a 6º.

7.10 Quadro da segunda fase

Fundamento	Julgado	Ratio
CPP, art. 429	CNJ, Recomendação nº 24/2009	Mutirões de instrução e julgamento de processos criminais e de sessões do júri, com preferência dos réus presos.
CPP, art. 430; CF, art. 134	STJ, REsp 2.232.968, Rel.ª Min.ª Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 17/03/2026	Rol exemplificativo do art. 271 do CPP: assistente pode recorrer, inclusive em sentido estrito, desde que iniciada a ação pelo Ministério Público.
CPP, arts. 426 e 432 a 435	STJ, AgRg no REsp 1.991.148, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2026	Lista de jurados mantida por fundamento idôneo; nulidade não arguida em ata preclui (art. 571, VIII).
CPP, art. 457, § 2º; art. 265	STJ, AgRg no HC 1.085.136, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11/06/2026	Adiamento pedido na véspera, com ciência antiga do conflito de agendas, é protelatório; dativo com entrevista prévia supre a defesa (Súmula 523/STF).
CPP, art. 461	STJ, AgRg no REsp 1.989.459, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 28/11/2023	Testemunha imprescindível de qualquer das partes não localizada sem aviso tempestivo impõe adiamento; negado de forma desarrazoada, anula a sessão.
CPP, art. 466, §§ 1º e 2º	STJ, AgRg no AREsp 2.891.035, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 24/06/2026	Incomunicabilidade não é absoluta: sem prova de influência e prejuízo, não se anula.
CPP, art. 565	STJ, AgRg no AREsp 3.164.756, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09/06/2026	Nulidade causada pela defesa não aproveita ao condenado que lhe deu causa; fracionamento dos efeitos é possível.
CPP, art. 472, parágrafo único	STJ, AgRg no AREsp 3.182.570, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 12/08/2026	Relatório que reproduz a pronúncia não impugnada não configura excesso de linguagem nem quebra de incomunicabilidade presumida.
CPP, art. 474, § 3º; SV 11	STF, RCL 90.038, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 09/03/2026 **[Repositório externo]**	Algemas em plenário lícitas quando a ordem, a segurança de testemunhas e a integridade dos presentes fundamentam concretamente a excepcionalidade.
CPP, art. 474; art. 5º, LXIII	STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 2.255.301, Rel. Min. Nilsoni De Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT), Sexta Turma, j. 02/06/2026	Silêncio seletivo respeitado; atuação da acusação em plenário não nulifica; qualificadoras remanescentes podem voltar como agravantes ou vetores judiciais sem bis in idem.
CPP, arts. 475 e 563	STF, HC 267.744, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 09/03/2026	Ausência de mídia audiovisual da sessão, com depoimentos a termo e sem prejuízo demonstrado, não gera nulidade.
CPP, art. 476, caput; art. 478	STJ, AgRg no AREsp 3.077.979, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/06/2026	Exibição de matéria jornalística na instrução e de compilação audiovisual nos debates só nulifica com surpresa e prejuízo concretos demonstrados.
CPP, art. 479, caput e parágrafo único	STJ, AgRg no AREsp 2.941.362, Rel. Min. Rogerio Schietti, Sexta Turma, j. 04/08/2026	A restrição protege o contraditório sobre a prova, não sobre o argumento; documento sem relação com os fatos, de uso retórico, não nulifica.
CPP, art. 479, parágrafo único	STJ, AgRg no HC 1.003.174, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado do TJRS), Quinta Turma, DJe 08/09/2025	Indeferimento fundamentado de exibição de mídias juntadas fora do prazo, produzidas sem contraditório, não ofende a plenitude de defesa.
CPP, art. 497, I e XII	STJ, AgRg no RMS 70.118, Rel.ª Min.ª Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, DJe 01/12/2025	Advogados que abandonam o plenário sem justificativa sujeitam-se à multa do art. 265 do CPP, não retroativa a Lei nº

Fundamento	Julgado	Ratio
		14.752/2023.

8 Quadro comparativo dos procedimentos penais

O rito do Júri é especial e bifásico; sua comparação com o procedimento comum, com o da Lei de Drogas, com o processo da Lei de Organizações Criminosas e com as ações por crimes contra a honra esclarece, em cada artigo, por que a lei adotou prazos, números de testemunhas e poderes de filtragem distintos. O quadro abaixo é extraído exclusivamente dos textos legais vigentes colhidos nas fontes oficiais (CPP, Leis nº 11.343/2006, 12.850/2013 e 9.099/1995), com as referências normativas em cada célula.

8.1 Quadro sinóptico

Tema	Júri (CPP, arts. 406 a 497)	Comum ordinário (CPP, arts. 394 a 405)	Tráfico (Lei nº 11.343/2006, arts. 54 a 59)	Crime organizado (Lei nº 12.850/2013)	Crimes contra a honra (CPP, arts. 519 a 523)
Natureza do rito	Especial, bifásico: judicium accusationis (arts. 406 a 421) e judicium causae (arts. 422 a 497)	Comum, monofásico: instrução e sentença	Especial, monofásico	Comum ordinário com prazo próprio (art. 22, parágrafo único)	Especial, monofásico; subsidiariamente o Capítulo I do Título I do Livro II (art. 519); injúria simples no Juizado Especial Criminal (Lei nº 9.099/1995, art. 81)
Órgão julgador do mérito	Juiz presidente + Conselho de Sentença de 7 jurados (art. 447)	Juiz singular (art. 399, § 2º: quem presidiu sentencia)	Juiz singular	Juiz singular	Juiz singular ou Juizado (art. 81 da Lei nº 9.099/1995)
Atos pré-processuais	Inquérito; art. 54 da Lei de drogas não se aplica	Inquérito; art. 28-A do CPP (acordo) quando cabível	Inquérito; art. 54: vista ao MP em 10 dias, com opções de arquivamento, diligência ou denúncia	Inquérito; ações controladas e cooperação (arts. 2º-A e 3º)	Queixa; nos crimes contra a honra, ação privada (CP, arts. 144 e 145) e tentativa de reconciliação antes do recebimento (CPP, art. 520)
Momento da resposta defensiva	Depois do recebimento: resposta à acusação em 10 dias da citação (art. 406)	Após o recebimento: resposta em 10 dias (art. 396)	Antes do recebimento: defesa prévia em 10 dias (art. 55)	Após o recebimento (art. 396)	Sem resposta escrita própria no rito dos arts. 519 a 523; no Juizado, o defensor responde à acusação na audiência, antes do recebimento (art. 81)
Rol de acusação / defesa na fase de instrução	Até 8 na denúncia/queixa; até 8 na resposta (art. 406, §§ 2º e 3º)	Até 8 e 8 (art. 401)	Até 5 na denúncia; até 5 na defesa prévia (arts. 54, III, e 55, § 1º)	Até 8 e 8 (art. 401)	Até 8 e 8 (art. 401, pela remissão do art. 519); exceção da verdade: contestação em 2 dias (art. 523)

Tema	Júri (CPP, arts. 406 a 497)	Comum ordinário (CPP, arts. 394 a 405)	Tráfico (Lei nº 11.343/2006, arts. 54 a 59)	Crime organizado (Lei nº 12.850/2013)	Crimes contra a honra (CPP, arts. 519 a 523)
Rol para o plenário / para a audiência final	5 por parte, em 5 dias, com documentos e diligências (art. 422)	Não há segundo rol	Não há	Não há	Não há
Ato de instrução	Audiência una (art. 411); procedimento concluído em 90 dias (art. 412)	Audiência de instrução e julgamento designada em até 60 dias (art. 400)	Audiência designada na ordem de recebimento da denúncia, realizada em 30 dias, ou 90 se avaliação de dependência (art. 56 e § 2º)	Audiência do comum, com instrução encerrada em 120 dias se preso o réu, prorrogável (art. 22, parágrafo único)	Audiência do comum ou una do Juizado (art. 81 da Lei nº 9.099/1995)
Ordem da instrução	Ofendido, acusação, defesa, peritos, acareações, reconhecimento, interrogatório, debate (art. 411, caput)	Mesmo modelo (art. 400, caput)	Mesmo modelo, com sustentação oral de 20+10 após o interrogatório (arts. 56 e 57)	Igual ao comum (art. 400)	Igual ao comum; no Juizado, vítima, testemunhas, interrogatório, debates e sentença de logo (art. 81)
Testemunha fora da comarca / por videoconferência	Precatória, com oitiva em plenário possível por videoconferência, fundamentada (art. 461; art. 185, § 2º, aplicável)	Precatória com prazo razoável; videoconferência (art. 222 e §§)	Aplica-se o modelo do art. 222, sem regra própria	Igual ao comum, com o regime reforçado do art. 22, parágrafo único	Igual ao comum; no Juizado, comparecimento pessoal das partes, sem precatória de rotina (arts. 67 e 81 da Lei nº 9.099/1995)
Filtragem antecipada do mérito	Absolvição sumária (art. 415); impronúncia (art. 414)	Rejeição da denúncia (art. 395) e absolvição sumária (art. 397)	Rejeição liminar pelo art. 395, na subsidiariedade; defesa prévia permite exceções e preliminares (art. 55, §§ 2º e 3º)	Como no comum (arts. 395 e 397)	Rejeição da queixa (art. 395); reconciliação (arts. 520 a 522); exceção da verdade (art. 523)
Decisão terminativa da fase	Pronúncia, impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação (arts. 413 a 419)	Sentença condenatória ou absolutória	Sentença, ao fim da audiência	Sentença	Sentença
Natureza da decisão que encerra a fase de admissibilidade	Pronúncia: admissibilidade, sem prejulgar culpa; mantém o processo, não forma coisa julgada material	Não há equivalente	Não há equivalente	Não há equivalente	Não há equivalente
Início do curso da prescrição	Recebimento da denúncia (CP, art. 117, I), pronúncia (II), decisão confirmatória (III)	Recebimento (I) e publicação da sentença condenatória (IV)	Recebimento (I) e sentença (IV)	Recebimento (I) e sentença (IV)	Recebimento da queixa (I) e sentença (IV)
Debates	Orais, com a acusação nos limites da pronúncia	Orais, de 20+10 min (art. 403), ou	Orais de 20+10 min após o interrogatório	Comuns (art. 403)	Comuns; no Juizado, orais imediatos, com

Tema	Júri (CPP, arts. 406 a 497)	Comum ordinário (CPP, arts. 394 a 405)	Tráfico (Lei nº 11.343/2006, arts. 54 a 59)	Crime organizado (Lei nº 12.850/2013)	Crimes contra a honra (CPP, arts. 519 a 523)
	(arts. 476 e 478): 1h30 por parte, réplica e tréplica de 1h (art. 477); assistente após o MP (art. 476, § 1º)	memoriais quando diferida a diligência (art. 404, parágrafo único)	(art. 57)		registro de respeito à dignidade da vítima (art. 81, § 1º, da Lei nº 9.099/1995)
Documentos e objetos em julgamento	Só após 3 dias úteis de juntada com ciência (art. 479), com interpretação restrita à relação com os fatos (v. seção 18.3)	Livre juntada até a sentença, com contraditório (arts. 231 e 402)	Sem restrição equivalente	Sem restrição equivalente	Sem restrição equivalente
Quesitação e veredicto	Quesitos por materialidade, autoria, absolvição, diminuição, qualificadoras (art. 483); íntima convicção, sigilo (arts. 485 a 490)	Inexistente	Inexistente	Inexistente	Inexistente
Efeito recursal ordinário	RESE da pronúncia e da desclassificação (arts. 581 e 586), apelação da impronúncia/absolvição sumária (art. 416); da sentença absolutória, apelação, com liberdade imediata do réu (art. 596); apelação do Júri e suas hipóteses (art. 593, III), sem efeito suspensivo à condenação, salvo §§ 4º a 6º do art. 492	Apelação da sentença (art. 593, I e II), com os casos de interposição de ofício do art. 574	Apelação da sentença (art. 593, I, e rito dos arts. 603 e seguintes)	Apelação; apelação e recurso em sentido estrito conforme o caso	Apelação da sentença (art. 593, I); recurso inominado no Juizado (art. 41 da Lei nº 9.099/1995)
Efeito do recurso especial e do extraordinário	Nenhum efeito suspensivo: CPP, art. 637 (recurso extraordinário), e art. 995 do CPC, por subsidiariedade; sessão pode ser realizada com recurso extraordinário pendente (art. 421; v. seção 12.4)	Idem, art. 637 e art. 995 do CPC	Idem	Idem	Idem
Registro da instrução	Gravação magnética/eletrônica/estenotipia, com degravação (art. 475)	Termo resumido e gravação sempre que possível (art. 405 e §§)	Sem regra própria; art. 405 subsidiário	Sem regra própria; art. 405 subsidiário	Sem regra própria; art. 405 subsidiário; no Juizado, registro essencial (art. 81, § 2º, da Lei nº 9.099/1995)
Regras de dignidade na instrução	Respeito à dignidade da vítima em plenário, com responsabilização (art. 474-A, Lei nº 14.245/2021); vedadas manifestações alheias aos fatos e linguagem ofensiva	Igual dever nos termos do art. 405, vedada a desqualificação da vítima (ADPF 1107)	Igual (art. 474-A não se aplica, pois a instrução não é plenária; vale o regime geral)	Igual, no regime geral	No Juizado: dever de respeito à dignidade da vítima sob pena de responsabilidade (art. 81, § 1º-A, da Lei nº 9.099/1995) e

Tema	Júri (CPP, arts. 406 a 497)	Comum ordinário (CPP, arts. 394 a 405)	Tráfico (Lei nº 11.343/2006, arts. 54 a 59)	Crime organizado (Lei nº 12.850/2013)	Crimes contra a honra (CPP, arts. 519 a 523)
					ADPF 1107 para a instrução comum

8.2 As cinco diferenças que mais produzem erro em audiência

Primeira — cinco dias a menos de prazo e duas testemunhas a menos por lado mudam tudo. No tráfico, a resposta se chama defesa prévia, precede o recebimento da denúncia (art. 55) e o rol é de cinco testemunhas por facção (arts. 54, III, e 55, § 1º). Quem transplanta para o tráfico o hábito do júri (oito testemunhas na resposta) perde prova: a preclusão opera sobre o art. 55 como sobre o art. 406. No Júri, a resposta não filtra o recebimento — a admissibilidade da acusação, com as preliminares do art. 406, § 3º, ocorre depois do recebimento.

Segunda — a absolvição sumária do júri (art. 415) é mais estreita que a do comum (art. 397). No comum, o art. 397 admite excludentes "manifestas" e atipicidade evidente logo após a resposta (art. 396-A); no júri, as excludentes do art. 415, IV, exigem demonstração, não probabilidade, e a inimputabilidade não permite absolvição sumária salvo se única tese (parágrafo único). Na dúvida entre absolver e pronunciar, pronuncia-se e a palavra é dos jurados (Tema 154: a impronúncia e a absolvição sumária, todavia, não agridem o monopólio da ação penal).

Terceira — o crime organizado não tem rito próprio: tem prazo. A Lei nº 12.850/2013 mandou observar o procedimento comum (art. 22), com a única regra reforçada de encerramento da instrução em cento e vinte dias quando preso o réu, prorrogáveis. Não há ali rol reduzido nem defesa prévia especial, e a diferença prática é calendária.

Quarta — a desclassificação muda de dono conforme o momento. No júri, na primeira fase, ela é decisão terminativa do juiz (art. 419) e remete os autos ao juízo competente; no plenário, a desclassificação própria é respondida a quesito (art. 483, § 4º) e a imprópria (art. 492, §§ 1º e 2º) transfere ao presidente a sentença do delito remanescente, com os efeitos da Lei nº 9.099/1995 quando de menor potencial ofensivo. No comum e nos demais ritos, a desclassificação é apenas capítulo da sentença (art. 383). A jurisprudência do STJ mantém, para a sentença do presidente após desclassificação pelos jurados, a validade de valoração de agravantes e causas de aumento reconhecidas no veredicto, independentemente de sustentação em plenário, preservada a correlação (REsp 2.257.248, Sexta Turma, j. 06/05/2026).

Quinta — a honra é o único dos ritos comparados que começa por um gesto de pacificação. Antes de receber a queixa, o juiz oferece às partes a reconciliação, ouvidas separadamente e sem advogados (art. 520), com arquivamento por desistência em termo (arts. 521 e 522); no Juizado, a mesma lógica abre a audiência una (arts. 72 e 77 da Lei nº 9.099/1995). Nenhum outro rito condiciona o início da relação processual a esse filtro.

8.3 Fundamentos jurisprudenciais do comparativo

Fundamento	Julgado	Ratio
CPP, arts. 414 e 415; CF, art. 129, I	STF, RE 1.547.682, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 18/02/2026	Impronúncia e absolvição sumária não violam monopólio da ação, juiz natural nem soberania dos veredictos (Tema 154).
CP, art. 117, II e III	STF, HC 130.884, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/11/2017; STJ, Súmula 191	A decisão confirmatória da pronúncia interrompe a prescrição; a pronúncia interrompe ainda que o júri desclassifique.
CPP, art. 419; Lei nº 9.099/1995	STJ, REsp 2.257.248, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06/05/2026	Desclassificada a imputação para infração de juízo singular, o togado sentencia sem necessidade de sustentação em plenário sobre o remanescente, preservada a correlação.
CPP, arts. 413 e 414; art. 155	STJ, AgRg no HC 830.428, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 05/03/2025	Pronúncia exclusiva em prova indireta e informativa do inquérito é impossível: o standard exige prova judicializada; mantida a despronúncia concedida de ofício.
CPP, art. 596	STF, HC 266.810, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 25/02/2026	Apelação da absolutória não impede a liberdade imediata; em sede de habeas corpus não se reexaminam fatos e provas para afastar qualificadoras.

8.4 Nota sobre os dispositivos revogados

A Lei nº 11.719, de 2008, ao reescrever a instrução criminal comum, revogou os arts. 498 a 502 do CPP, que concentravam o núcleo antigo do rito do júri, e a Lei nº 263, de 1948, extinguira o protesto por novo júri e os artigos correlatos do processo dos crimes de responsabilidade dos juízes. Toda consulta ao rito deve partir do texto posterior à Lei nº 11.689, de 2008: o bloco vigente é o dos arts. 406 a 497 do CPP, com as alterações nominais indicadas artigo por artigo nas seções 6 e 7.

9 Sentença de pronúncia: natureza, vícios e fundamentos admissíveis

9.1 Natureza, standard e função sistêmica

A pronúncia (CPP, art. 413) é decisão terminativa de fase, de conteúdo declaratório de admissibilidade: encerra o judicium accusationis submetendo o acusado ao Conselho de Sentença, sem afirmar culpa nem fixar pena. O standard legal — "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" — foi lido, no período, em chave homogênea: "juízo de probabilidade da prática de crime doloso contra a vida", que não comporta certeza "sob pena de adentrar o mérito dos elementos que informam o processo e influenciar o ânimo dos jurados" (STF, RHC 260.684, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/10/2025 **[Repositório externo]**); "indícios consistentes que justifiquem o envio do acusado ao julgamento popular" (STF, HC 262.184, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 26/11/2025); "mero juízo de admissibilidade da acusação [...] sem exigir juízo de certeza quanto à autoria, o que preserva a competência do Tribunal do Júri como juiz natural da causa" (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 3.131.207, Quinta Turma, j. 27/05/2026). A pronúncia não preclusa gera, apenas, a coisa julgada formal da admissão: pode ser reformada por habeas corpus e por recurso em sentido estrito (art. 581, IV), e a confirmação pelo tribunal não impede a palavra final dos jurados.

Duas coordenadas delimitam a cognição. De um lado, a dúvida milita pela sociedade — in dubio pro societate —, fórmula reiterada para manter pronúncia atacada por habeas corpus (STJ, AgRg no HC 1.098.997, Sexta Turma, j. 12/08/2026; AgRg no AREsp 2.415.367, Sexta Turma, DJe 18/10/2023). De outro, a fórmula não legitima pronúncia desacompanhada de prova judicializada: o art. 155 do CPP veda decidir "exclusivamente" com elementos do inquérito, e a jurisprudência mais recente exige que o núcleo da imputação tenha passado pelo contraditório em juízo (STJ, AgRg no HC 830.428, Quinta Turma, DJe 05/03/2025, despronunciando quem foi alcançado por testemunho indireto de informante e elementos informativos; STJ, AgRg no AREsp 3.242.294, Quinta Turma, j. 04/08/2026, mantendo a impronúncia). O ponto está no centro do Tema 1.392 da repercussão geral (RE 1.501.524, Plenário, Rel. Min. Flávio Dino, repercussão reconhecida em 06/05/2025, com devolução de processos análogos à origem e sobrestamento: STF, RE 1.547.721, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05/05/2026 **[Repositório externo]**), sem tese firmada na data de fechamento desta pesquisa.

9.2 Os principais vícios da pronúncia que devem ser evitados

O quadro ordena os vícios pela frequência nas impugnações do período e indica o fundamento legal, o efeito admitido na jurisprudência confirmada e o precedente que o reconheceu. Onde o quadro diz "não localizado", o ponto ficou sem precedente nas bases consultadas e vai à seção 21.

Vício	Fundamento violado	Efeito e precedente
Afirmar, com certeza, a autoria ou a materialidade	Art. 413, § 1º, do CPP;	Excesso de linguagem: corte da expressão ou anulação

Vício	Fundamento violado	Efeito e precedente
provada; antecipar o juízo de mérito; depreciar a tese defensiva em termo conclusivo	garantias da plenitude de defesa e do juiz natural (CF, art. 5º, XXXVIII, a e d)	da pronúncia, conforme a extensão da contaminação do conselho; caracteriza-se quando "o magistrado afirma com certeza a ocorrência" do fato ou do dolo (STJ, AgRg no AREsp 3.219.546, Quinta Turma, j. 04/08/2026); não configura, quando a linguagem é técnica e indiciária (STF, RHC 267.706, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 30/03/2026)
Fundar a decisão, no núcleo da imputação, só em elementos do inquérito ou em relato de informante não confirmado em juízo	Art. 155 do CPP	Impronúncia ou anulação; "testemunhos de 'ouvir dizer' não constituem base probatória suficiente para a pronúncia" (STJ, AgRg no HC 830.428, Quinta Turma, DJe 05/03/2025); mantida a impronúncia em caso análogo (AgRg no AREsp 3.242.294, Quinta Turma, j. 04/08/2026); enquanto não firmado o Tema 1.392, a matéria é de risco recursal para os dois lados
Manter qualificadoras ou causas de aumento divorciadas do acervo, ou fazê-lo por adesão mecânica à denúncia, sem indicar os indícios de cada uma	Art. 413, § 1º, do CPP	Exclui-se a qualificadora totalmente divorciada da prova, sob pena de usurpação do júri (STF, RHC 260.684, j. 13/10/2025 **[Repositório externo]**); a manutenção exige fundamentação mínima correlata (AgRg no HC 1.098.997, j. 12/08/2026)
Aprofundar, na pronúncia ou no acórdão que a reforma, a análise do elemento subjetivo para excluir o dolo e desclassificar	Art. 413, § 1º; arts. 418 e 419 do CPP	O tribunal não pode, em judicium accusationis, afastar exaustivamente dolo direto ou eventual e atrair o feito para o juízo singular: provimento de recurso especial que restabeleceu a pronúncia (STJ, AgRg no REsp 2.244.677, Quinta Turma, j. 15/04/2026); desclassificar sem certeza sobre a ausência de animus necandi é inadmitido (AgRg no AREsp 3.207.327, Sexta Turma, j. 04/08/2026)
Absolver sumariamente quando a excludente é controversa ou a inimputabilidade coexiste com outras teses	Art. 415, IV, e parágrafo único, do CPP	Pronúncia mantida: a absolvição sumária reclama "prova cabal" e as teses vão ao conselho (AgRg no AREsp 3.219.546, j. 04/08/2026); a dúvida quanto à excludente resolve-se a favor da submissão (AgRg no HC 1.098.997, j. 12/08/2026)
Pronunciar por qualificadora cujo substrato fático não estava na denúncia, sem aditamento	Arts. 417 e 384 do CPP; princípio da correlação	Se a descrição acusatória já continha o substrato, a diferença de rótulo não nulifica, e a falta de protesto preclui (STJ, AgRg no AREsp 2.908.857, Quinta Turma, j. 16/06/2026); a contrária — condenar em plenário por qualificadora estranha aos fatos — é vício do cap. 13
Manter ou decretar prisão na pronúncia por remissão genérica, ou fundada na automatizada gravidade abstrata	Art. 413, § 3º; art. 312 e art. 315 do CPP; CF, art. 93, IX	Decisão autônoma é exigida; prisão mantida apenas pela preventiva "sem fato novo e sem invocação da alínea 'e'" é reconhecida como ilegal na sentença do júri (STJ, AgRg no HC 942.547, Quinta Turma, DJe 26/03/2025); vale, como parâmetro de motivação idônea, o padrão do art. 315, § 1º, do CPP, que reputa não motivada a decisão que emprega conceitos indeterminados ou motivos genéricos
Pronunciar com motivação por adesão, sem expor os elementos concretos de convicção	Art. 413, § 1º; CF, art. 93, IX	Exige-se indicação dos elementos probatórios de materialidade e indícios, o que "implica necessariamente o exame dos elementos constantes dos autos", sem emitir certeza (STF, RHC 267.706, j. 30/03/2026); pronúncia que descreve de forma "contida" a justa causa não padece do vício (STF, HC 266.745, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 25/02/2026)
Pronunciar sem enfrentar, ainda que em juízo	Arts. 413 e 415; art. 93,	O confronto deve aparecer na motivação para afastar o

Vício	Fundamento violado	Efeito e precedente
sumário, a tese de excludente deduzida na resposta e na instrução	IX, da CF	art. 415 (a decisão que indica ausência de "prova cabal" da excludente atende o dever: AgRg no AREsp 3.219.546, j. 04/08/2026); precedente específico exigindo enfrentamento analítico sob pena de nulidade por motivação deficiente: não localizado nas bases consultadas (v. seção 21)
Pronunciar por fato ou imputação subjetiva diversa, sem citação válida e sem oportunidade de defesa	Art. 406; art. 5º, LV, da CF; CPP, art. 564, III, "d" e "e"	Preclusão e ausência de prejuízo fecham a questão quando o substrato era comum (AgRg no AREsp 2.908.857, j. 16/06/2026); a hipótese pura de mutatio libelli sem aditamento não gerou, no período, acórdão específico de anulação da pronúncia na base consultada (v. seção 21)
Manter a pronúncia atacada por habeas corpus que não enfrenta os fundamentos da decisão impugnada	Art. 581 e art. 600 do CPP; Súmulas 182 e 284 do STF (aplicadas na espécie)	Agravo que não infirma o fundamento da decisão agravada não é conhecido (STJ, AgRg no AREsp 2.127.579, Corte Especial, DJe 23/08/2022, em recurso sobre absolvição sumária e exclusão de qualificadoras)

9.3 Fundamentos utilizáveis na pronúncia sem nulidade

A leitura conjugada do art. 413 e da jurisprudência permite ao juiz, na pronúncia, sem incorrer em nulidade: (i) afirmar a materialidade com base no laudo e nos documentos periciais; (ii) afirmar a presença de "indícios suficientes" de autoria ou participação, ainda que a defesa os chame de frágeis — a valoração é imune à via estreita quando lastreada (STF, HC 262.184, j. 26/11/2025; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 3.131.207, j. 27/05/2026 **[Repositório externo]**); (iii) dizer que a versão defensiva "será submetida ao Conselho de Sentença", reservando o mérito, fórmula nuclear do regime (AgRg no AREsp 3.219.546, j. 04/08/2026); (iv) manter as qualificadoras e causas de aumento apontando os indícios que as amparam, com motivação mínima, e decidir a dúvida em favor da sociedade (AgRg no HC 1.098.997, j. 12/08/2026); (v) afastar, com prova cabal em contrário, a absolvição sumária pedida com base em excludente (AgRg no AREsp 3.139.545, Quinta Turma, j. 16/06/2026, mantendo pronúncia e afastando o pedido de desclassificação em homicídio tentado com alegação de legítima defesa); (vi) adotar, em linguagem contida e técnica, os elementos de prova, citando-os como "indícios", "vestígios", "elementos colhidos sob contraditório", sem adjetivação de certeza (HC 266.745, j. 25/02/2026; RHC 267.706, j. 30/03/2026); (vii) reconhecer a prova corroborada — testemunho de quem estava no contexto dos fatos, laudos, prova emprestada de interceptação autorizada — como base indiciária válida (AgRg no REsp 2.243.098, Sexta Turma, j. 12/08/2026; AgRg no AREsp 3.254.469, Quinta Turma, j. 04/08/2026: a prova emprestada de interceptação, com autorização judicial e sem prejuízo concreto, é admissível, e a pronúncia pode apoiar-se em elementos da investigação corroborados por prova judicializada); (viii) decidir de forma expressa e autônoma sobre custódia e cautelares, com invocação dos arts. 312 e 313 quando houver fato concreto (art. 413, § 3º; v. seção 12.2); (ix) fixar fiança quando afiançável o crime (art. 413, § 2º); (x) declinar, em discordância com a acusação, para o juízo competente (art. 419) — desde que com a certeza da ausência do dolo homicida, na lição do cap. 6.

9.4 As quatro decisões, seus recursos e seus efeitos

Decisão	Pressuposto	Recurso	Efeitos
Pronúncia (art. 413)	Materialidade + indícios suficientes de autoria/participação	Recurso em sentido estrito (art. 581, IV), em 5 dias (art. 586), com interposição, razões e contrarrazões no rito dos arts. 588 a 592	Submissão ao plenário; preclusa nos ordinários, remessa ao presidente (art. 421); interrupção da prescrição (CP, art. 117, II, e Súmula 191 do STJ); custódia decidida no § 3º
Impronúncia (art. 414)	Ausência de materialidade ou de indícios suficientes	Apelação (art. 416), rito dos arts. 600 a 603	Não faz coisa julgada material; nova denúncia/queixa com prova nova, enquanto não extinta a punibilidade (parágrafo único); Tema 154 do STF afasta acusação de ofensa ao monopólio
Absolvição sumária (art. 415)	Inexistência do fato; prova de não ser autor/partícipe; fato atípico; excludente ou isenção de pena demonstradas — com a reserva da inimputabilidade (parágrafo único)	Apelação (art. 416)	Absolutória: liberdade imediata do preso (art. 596); revogação de cautelares; interdição de direitos e medida de segurança se cabíveis
Desclassificação (art. 419)	Convicção, em discordância com a acusação, de crime diverso da competência do Júri	Recurso em sentido estrito (art. 581, II, quando conclui pela incompetência do juízo)	Remessa ao juiz competente; preso fica à disposição; processo prossegue sem nova instrução, salvo determinação do juízo receptor

9.5 O que pode e o que não pode na pronúncia

O que se admite (admitido)	O que não se admite (vedado)
Linguagem indiciária e técnica, com exposição contida dos elementos de convicção (RHC 267.706; HC 266.745)	Afirmar com certeza a autoria, o dolo ou a ocorrência da qualificadora (AgRg no AREsp 3.219.546)
Manter qualificadoras com motivação mínima, apontando os indícios de cada uma (AgRg no HC 1.098.997)	Manter qualificadoras por adesão mecânica à denúncia ou totalmente divorciadas da prova (RHC 260.684 **[Repositório externo]**)
Reservar ao Conselho a valoração da excludente e da tese de clemência, quando controversas (AgRg no AREsp 3.219.546)	Absolver sumariamente sem prova cabal da excludente, ou por inimputabilidade quando coexistem outras teses (art. 415, parágrafo único)
Apoiar-se em prova judicializada e em prova da investigação corroborada (AgRg no REsp 2.243.098; AgRg no AREsp 3.254.469)	Fundar o núcleo da imputação exclusivamente no inquérito ou em “ouvir dizer” não confirmado em juízo (AgRg no HC 830.428; AgRg no AREsp 3.242.294)
Decidir autônoma e motivadamente sobre prisão, fiança e cautelares (art. 413, §§ 2º e 3º)	Manter custódia por remissão genérica ou sem fato concreto (AgRg no HC 942.547)
Desclassificar quando certa a ausência de dolo contra a vida (art. 419; AgRg no AREsp 3.139.545)	Desclassificar na fase de admissibilidade havendo dúvida sobre o animus necandi (AgRg no AREsp 3.207.327; AgRg no REsp 2.244.677)

9.6 Testemunho indireto (“ouvir dizer”): quando é aceito e quando não é

O testemunho indireto — também chamado de “ouvir dizer” ou *hearsay* — é o relato de quem não presenciou o fato e o narra a partir do que ouviu de terceiro. Não é prova proibida: é prova de credibilidade reduzida, porque não se submete ao contraditório sobre a fonte originária (CPP, art. 209, § 1º, que autoriza ouvir as pessoas a que as testemunhas se referirem). O regime, na jurisprudência de 2015 a 2026, admite-o em quatro hipóteses e o rejeita quando isolado. A tese do Tema 1.392 do Supremo Tribunal Federal — se a pronúncia pode fundar-se em testemunhos de “ouvir dizer” — está afeta desde 06/05/2025 (RE 1.501.524, Rel. Min. Flávio Dino), com sobrestamento de processos análogos (RE 1.547.721, Primeira Turma, j. 05/05/2026), e por isso o quadro abaixo descreve o estado atual, não um entendimento consolidado.

Primeira hipótese: corroborado por outros elementos de prova. O testemunho indireto de pessoas inseridas no contexto dos fatos, somado a laudos periciais, confere viabilidade à acusação e autoriza a pronúncia: “os depoimentos de testemunhas inseridas no contexto dos fatos, ainda que não presenciais do exato momento da agressão, somados a laudos periciais, conferem viabilidade à acusação e indicam indícios suficientes de autoria” (STJ, AgRg no REsp 2.243.098, Rel.ª Min.ª Nilsoni de Freitas, Sexta Turma, j. 12/08/2026). A mesma lógica vale para a condenação: o reconhecimento pessoal válido, corroborado por depoimentos indiretos dos policiais que fizeram a diligência, sustenta o veredicto, e o temor da comunidade explica a ausência de testemunhas oculares (AgRg no AREsp 2.664.517, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 25/03/2025). A regra é cumulativa e não alternativa: o indireto corrobora, não substitui.

Segunda hipótese: medo de represálias e contexto de criminalidade organizada. “A jurisprudência admite que, em casos de medo de represálias, depoimentos indiretos podem ser considerados válidos, desde que haja elementos que corroborem a narrativa e indiquem a autoria do delito”; no caso concreto, “as testemunhas indiretas indicaram fontes presenciais dos fatos, e o contexto de temor generalizado na comunidade, devido à atuação dos agravantes como traficantes, justifica a ausência de depoimentos diretos de testemunhas oculares”, e a excepcionalidade “envolvendo conflito com o tráfico de drogas e receio de represálias, permite um *distinguishing* em relação à jurisprudência que considera insuficiente o testemunho indireto para fundamentar condenações” (STJ, AgRg no REsp 2.213.136, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 20/10/2025). O acórdão fixa dois requisitos nesse cenário: indicação da fonte presencial — não basta o relato anônimo — e corroboração por outros elementos. O reconhecimento de pessoas, aliás, tem disciplina própria que reforça o filtro: a Resolução CNJ nº 484/2021 delimita a hipótese ao reconhecimento de pessoa desconhecida antes do fato, e o STJ afasta a nulidade quando a vítima já conhecia o acusado (AgRg no REsp 1.991.148, Sexta Turma, j. 19/05/2026).

Terceira hipótese: prova irrepetível. A morte da vítima antes do plenário torna as declarações policiais irrepetíveis, e “o testemunho indireto prestado, em juízo, pelo policial

responsável pela colheita do seu depoimento não pode ser desprezado, diante da irrepetibilidade das declarações prestadas pelo ofendido" (STJ, AgRg no HC 736.383, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 13/12/2022); no mesmo sentido, a pronúncia pode apoiar-se em prova irrepetível — termo de colaboração premiada de colaborador falecido — "desde que em harmonia com outros elementos informativos que indiquem materialidade e indícios suficientes de autoria" (AgRg no HC 1.073.480, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 10/06/2026). A irrepetibilidade é exceção ao art. 155 do CPP e não dispensa a corroboração.

Quarta hipótese: depoimento do policial investigador. O depoimento de policiais que participaram ativamente das investigações, colhendo informações diretamente e produzindo relatórios técnicos, "não pode ser reduzido a mero testemunho indireto, especialmente em contextos em que a colheita de declarações diretas de populares se mostra dificultada" (AgRg no HC 1.068.913, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 22/04/2026). A distinção é de fonte: o investigador que relata o que apurou pessoalmente é testemunha; o que apenas repete o que ouviu de terceiro é indireto, e "o depoimento do investigador que confirmou os termos do relatório circunstanciado, baseado em informações obtidas de terceiros durante a investigação", não basta para condenar (AgRg no REsp 2.235.074, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/11/2025).

Quando não se admite. O testemunho de "ouvir dizer" "não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu. Sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução processual" (AgRg no REsp 2.235.074, j. 28/11/2025, que anulou condenação em que as testemunhas "forneceram relatos que consistem em informações indiretas ou relatos de terceiros, sem que houvesse uma confirmação direta dos fatos alegados"). A pronúncia exclusivamente em testemunho indireto e em elementos informativos do inquérito também é inválida: no AgRg no HC 830.428 (Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 05/03/2025) e no AgRg no AREsp 3.242.294 (Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/08/2026), a ausência de corroboração autônoma sob contraditório levou à impronúncia. Quando o indireto é confirmado por prova judicializada — ainda que de fonte indireta —, o STJ mantém a condenação (AgRg no HC 1.006.265, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 09/09/2025, no qual as testemunhas relataram o que ouviram da própria vítima, no hospital, antes de morrer). E a superveniência da condenação torna, em regra, prejudicada a discussão sobre a pronúncia: AgRg no HC 991.396 (Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 08/09/2025).

Consequências práticas. (i) Para acusação: arrolar a fonte presencial ou provar a impossibilidade de sua oitiva (morte, ameaça, recusa), indicar nominalmente quem viu, e produzir prova pericial ou documental que ancore a versão — sem isso, o indireto não sustenta pronúncia nem condenação. (ii) Para a defesa: pedir a inquirição da pessoa referida (art. 209, § 1º, do CPP), apontar a ausência de indicação da fonte e a inexistência de corroboração, e arguir a violação do art. 155 do CPP. (iii) Para o juiz da pronúncia: exigir a indicação dos elementos que corroboram o relato indireto, sob pena de excesso de linguagem

por outra via — a motivação que simplesmente reproduz o "ouvi dizer" sem os elementos de corroboração é, ao mesmo tempo, insuficiente (art. 413, § 1º) e contrária ao art. 155.

O que pode e o que não pode com testemunho indireto

O que se admite (admitido)	O que não se admite (vedado)
Indireto corroborado por laudo, prova documental ou testemunha contextual (AgRg no REsp 2.243.098)	Indireto como fundamento único da pronúncia ou da condenação (AgRg no REsp 2.235.074; AgRg no HC 830.428)
Indireto em contexto de medo de represálias, com indicação da fonte presencial e corroboração (AgRg no REsp 2.213.136)	Indireto anônimo, sem indicação da fonte de origem (AgRg no REsp 2.235.074)
Indireto sobre declaração de vítima falecida, prova irrepetível (AgRg no HC 736.383; AgRg no HC 1.073.480)	Indireto que apenas repete colaboração de terceiro sem elementos independentes (AgRg no HC 1.073.480, por contraste)
Depoimento do policial que apurou diretamente os fatos (AgRg no HC 1.068.913)	Relatório ou depoimento de investigador que apenas confirma o que terceiros lhe contaram (AgRg no REsp 2.235.074)
Reconhecimento pessoal válido corroborado por indireto (AgRg no AREsp 2.664.517)	Reconhecimento de pessoa conhecida tratado como se fosse desconhecida (AgRg no REsp 1.991.148; Res. CNJ nº 484/2021)
Indireto para indicar testemunhas referidas, a serem ouvidas em juízo (art. 209, § 1º, do CPP)	Indireto como prova de elemento do crime (AgRg no REsp 2.235.074)

Quadro de jurisprudência sobre testemunho indireto

Fundamento	Julgado	Ratio
CPP, arts. 155 e 413	STJ, AgRg no REsp 2.243.098, Rel.ª Min.ª Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT), Sexta Turma, j. 12/08/2026, DJe 17/08/2026	Testemunhos indiretos de pessoas no contexto dos fatos, corroborados por laudos, legitimam a pronúncia.
CPP, arts. 155 e 413	STJ, AgRg no REsp 2.213.136, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 20/10/2025	Medo de represálias ligado ao tráfico justifica o indireto, desde que com fonte presencial e corroboração; distinguishing expresso.
CPP, art. 155	STJ, AgRg no REsp 2.235.074, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/11/2025	O "ouvir dizer" não prova elemento do crime; serve apenas para indicar testemunhas; condenação anulada.
CPP, art. 155; CP, art. 121	STJ, AgRg no HC 830.428, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 05/03/2025	Pronúncia exclusiva em indireto e elementos informativos: impronúncia concedida de ofício.
CPP, art. 155	STJ, AgRg no AREsp 3.242.294, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/08/2026	Indireto de informante não ouvido em juízo, reproduzido por investigador, não converte elemento inquisitorial em prova judicializada.
CPP, arts. 158 e 159; irrepetibilidade	STJ, AgRg no HC 736.383, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 13/12/2022	Morte da vítima torna o indireto do policial que colheu o depoimento insubstituível.
CPP, art. 155	STJ, AgRg no HC 1.073.480, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 10/06/2026	Prova irrepetível (colaboração de falecido) admite a pronúncia quando harmônica com outros elementos.
CPP, art. 202 e seguintes	STJ, AgRg no HC 1.068.913, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 22/04/2026	Policial que apurou diretamente não é testemunha indireta.

Fundamento	Julgado	Ratio
CPP, art. 226; Res. CNJ nº 484/2021	STJ, AgRg no REsp 1.991.148, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2026	Reconhecimento de pessoa conhecida não se submete ao procedimento do art. 226.
CPP, art. 226	STJ, AgRg no AREsp 2.664.517, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 25/03/2025	Reconhecimento válido corroborado por indireto sustenta o veredicto; temor local afasta a tese de contrariedade à prova.
CPP, art. 155; CF, art. 5º, XXXVIII, c	STJ, AgRg no HC 1.006.265, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 09/09/2025	Indireto do que a vítima declarou antes de morrer, com condenação pelo júri, afasta a ilegalidade da pronúncia.
CF, art. 5º, XXXVIII, a e d; art. 93, IX	STF, RE 1.501.524, Rel. Min. Flávio Dino, Plenário, afetação de 06/05/2025 (Tema 1.392); RE 1.547.721, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/05/2026 **[Repositório externo]**	Repercussão geral reconhecida e processos sobrestados: tese ainda não firmada.

9.7 Quadro de citações textuais dos acórdãos do capítulo

De RHC 260.684 (STF **[Repositório externo]**): “A pronúncia – decisão responsável por submeter o acusado ao tribunal do júri – exige que o juiz, convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria, atenha-se a um juízo de probabilidade da prática de crime doloso contra a vida.”

De AgRg no AREsp 3.219.546 (STJ): “A pronúncia encerra o judicium accusationis e deve observar o art. 413, § 1º, do CPP, limitando-se à materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, com linguagem sóbria e sem juízos de certeza, reservando ao Tribunal do Júri o judicium causae.”

De AgRg no HC 830.428 (STJ): “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a pronúncia não pode estar fundamentada exclusivamente em depoimentos indiretos ou em elementos informativos colhidos na fase de inquérito, conforme o art. 155 do CPP, que exige que a decisão se baseie em provas judicializadas.”

De RHC 267.706 (STF): “A fundamentação da pronúncia exige a indicação dos elementos probatórios que evidenciem a materialidade e os indícios de autoria, o que implica necessariamente o exame dos elementos constantes dos autos, sem que isso represente emissão de juízo de certeza acerca da responsabilidade penal do acusado.”

10 Quesitos, debates e apartes

10.1 Formulação e explicação dos quesitos (arts. 482 a 484)

O Conselho de Sentença é questionado “sobre matéria de fato e se o acusado deve ser absolvido”, em proposições “afirmativas, simples e distintas”, com clareza e precisão, elaboradas a partir da pronúncia, das decisões que admitem a acusação, do interrogatório e das alegações (art. 482 e parágrafo único). A explicação dos quesitos e de suas consequências ao Conselho, ainda em plenário, é dever do presidente (art. 484, parágrafo único).

A jurisprudência do período, majoritariamente do STJ, define o que não é vício. Não é vício: (i) formular um único quesito para as duas modalidades de privilégio do art. 121, § 1º, do CP — relevante valor moral e domínio de violenta emoção — quando ancoradas na mesma circunstância fática, redigido com clareza e explicado em plenário, sem registro de dúvida em ata (STJ, AgRg no REsp 2.250.734, Quinta Turma, j. 17/06/2026); (ii) quesitar o dolo na fórmula legal alterativa “quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo”, compatível com a sistemática do júri, e sustentar em plenário modalidade de dolo diversa da peça acusatória sem violar a congruência, porque o elemento subjetivo é qualificação jurídica extraída dos fatos (STJ, AgRg no AREsp 3.184.661, Quinta Turma, j. 24/06/2026); (iii) obter resultados diversos em séries distintas de quesitos de crimes diversos (art. 483, § 6º): condenar por um homicídio e absolver do outro, reconhecidas materialidade e autoria em ambos, não é contradição lógica — e a anulação integral do julgamento por esse fundamento viola a soberania dos veredictos e o limite do art. 593, III, “d”, § 3º, do CPP (STJ, AgRg no AREsp 3.196.127, Quinta Turma, j. 04/08/2026).

O marco negativo: a nulidade absoluta do julgamento por falta de quesito obrigatório permanece vertente da Súmula 156 do STF (aprovada; sem precedentes de aplicação específica localizados no período, além da invocação defensiva registrada no AgRg no REsp 2.250.734), e a ordem dos quesitos de defesa em relação às agravantes é protegida pela Súmula 162 do STF. A contradição entre respostas, porém, não se resolve sozinha em nulidade: o art. 490 manda reapresentar os quesitos contraditórios, e a via própria para a resposta incongruente é o protesto imediato (seção 13.2).

10.2 Quesito genérico de absolvição e clemência (art. 483, III, e § 2º)

É o ponto de maior tensão dogmática do rito na década. A linha que deu ao quesito genérico imunidade recursal absoluta — “legitima a possibilidade de os jurados – que não estão vinculados a critérios de legalidade estrita – absolverem o réu segundo razões de índole eminentemente subjetiva ou de natureza destacadamente metajurídica, como, p. ex., o juízo de clemência” (STF, HC 178.856, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10/10/2020; idêntico, RHC 117.076, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 20/10/2020) — cedeu ao precedente vinculante.

O estado do precedente. O Plenário reconheceu a repercussão geral no ARE 1.225.185 (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/05/2020) e, após o julgamento de mérito, fixou a tese do Tema 1.087, transcrita na forma seguinte pelo próprio Relator: “(i) É cabível recurso de

apelação com base no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. (ii) O Tribunal de Apelação não determinará novo Júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em Ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos" (STF, HC 220.519, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 12/11/2024). A tese reafirma, como razão de decidir, o princípio da colegialidade que já vinha exigindo o mesmo desfecho nas Turmas (STF, HC 224.590, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 21/02/2024; HC 220.469, Segunda Turma, j. 26/02/2024).

Os dois filtros concretos. O primeiro é a ata: a clemência que blinda o veredicto tem de estar registrada como tese sustentada e acolhida — "a decisão do Tribunal do Júri, que absolveu o réu com base em quesito genérico, sem tese defensiva de clemência registrada em ata, é manifestamente contrária à prova dos autos, conforme entendimento consolidado no Tema 1087 [...], e não demanda revolvimento de provas", com a consequente anulação e novo júri (STJ, AgRg no AREsp 2.625.598, Quinta Turma, DJe 08/09/2025). O segundo é a compatibilidade constitucional: não cabe clemência onde o perdão seria inadmissível até para o legislador — "ainda que fundada em eventual clemência, a decisão do júri não pode implicar a concessão de perdão a crimes que nem mesmo o Congresso Nacional teria competência para perdoar", hipótese em que a absolvição genérica em feminicídio, crime insuscetível de graça ou anistia, pode ceder (STF, RHC 229.558, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023 **[Repositório externo]**). O STJ, na mesma direção, admite a "racionalidade mínima" como objeto de controle, sem investigar o voto: "Não cabe, no âmbito do Tribunal do Júri, investigar a fundamentação acolhida pelos jurados [...]. No entanto, nada há no ordenamento jurídico que vede a investigação sobre a racionalidade mínima que deve guardar toda e qualquer decisão" (RHC 229.558).

Contradição entre quesitos e preclusão. Quando a absolvição pelo genérico colide logicamente com as demais respostas — única defesa, negativa de participação —, a anulação é válida e o protesto em plenário, com apelação interposta e registrada em ata, elide a preclusão do art. 571, VIII (STJ, REsp 2.175.945, Sexta Turma, j. 11/06/2026: mantida a anulação com novo júri).

10.3 Votação, sigilo e termo (arts. 485 a 491)

Sala especial (ou retirada do público), advertência contra intervenção perturbadora, cédulas opacas de sim e não distribuídas a cada quesito, urnas separadas para votos e cédulas não utilizadas, registro do termo com a votação de cada quesito, conferência das cédulas e decisões por maioria: o complexo dos arts. 485 a 489 é o desenho operacional do sigilo constitucional das votações. A resposta negativa de mais de três jurados à materialidade ou à autoria encerra a votação e absolve (art. 483, § 1º); a prejudicialidade de quesitos declarada pelo presidente encerra o escrutínio (art. 490, parágrafo único); o termo é assinado por presidente, jurados e partes (art. 491). A jurisprudência do período não

conheceu nulidade de votação sem demonstração de influência concreta (v. seção 13.3, sobre incomunicabilidade e recusas), e o empate no conselho segue a maioria de votos do art. 489 com a regra protetiva do art. 615, § 1º, do CPP, na redação da Lei nº 14.836, de 2024.

10.4 Debates e apartes (arts. 476 a 481)

A acusação fala nos limites da pronúncia ou das decisões que admitem a acusação (art. 476), o assistente depois do Ministério Público (§ 1º), o querelante antes do Ministério Público na ação privada não retomada (§ 2º), a defesa por último (§ 3º), com réplica e tréplica e reinquirição de testemunha já ouvida (§ 4º); os prazos são os do art. 477 e o aparte, três minutos ajuizados ao tempo de quem o pede, regulados pelo art. 497, XII. Quatro proibições estruturam o debate: (i) referência à pronúncia, às decisões de admissibilidade e à determinação de uso de algemas como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o acusado (art. 478, I); (ii) referência ao silêncio ou à ausência de interrogatório em prejuízo do réu (art. 478, II); (iii) leitura ou exibição de documento ou objeto sem juntada de três dias úteis, incluídos jornais, vídeos, gravações, fotografias e laudos sobre a matéria de fato (art. 479, caput e parágrafo único); (iv) manifestações sobre a dignidade da vítima alheias aos fatos e linguagem ofensiva, vedadas pelo art. 474-A.

A interpretação do período assentou quatro balizas. Primeira: as peças processuais — denúncia, pronúncia, acórdãos — não são prova, e a exclusão de prova ilícita não arrasta a referência processual nem contamina os debates: “A legislação, ao tratar das provas ilícitas e derivadas, tampouco determina a exclusão de peças processuais que a elas façam referência [...] Não se pode impedir que os jurados tenham conhecimento da própria realização da prova ilícita e dos debates processuais que levaram a sua exclusão. As limitações ao debate em plenário são pontuais e especificadas nos arts. 478 e 479 do CPP” (STF, RHC 137.368, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/11/2016 **[Repositório externo]**). Segunda: o art. 479 protege o contraditório sobre a prova, não sobre o argumento, e não abrange documento sem relação direta com os fatos — uso retórico de certidão de óbito estranha à causa não nulifica (STJ, AgRg no AREsp 2.941.362, Sexta Turma, j. 04/08/2026). Terceira: a restrição documental incide sobre material produzido ou exibido sem contraditório e juntado intempestivamente, podendo o juiz-presidente indeferir motivadamente o impertinente, desnecessário ou protelatório sem ofensa à plenitude de defesa (STJ, AgRg no HC 1.003.174, Quinta Turma, DJe 08/09/2025). Quarta: o silêncio seletivo é garantia e a exposição, pela acusação, de elementos indiciários em plenário, respeitado o direito de não responder, não gera nulidade (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 2.255.301, Sexta Turma, j. 02/06/2026).

O debate ofensivo à dignidade da vítima encontrou dupla vedação de eficácia vinculante: a ADPF 779 proíbe a tese da legítima defesa da honra em qualquer forma, direta ou indireta, “sob pena de nulidade do ato e do julgamento”, e a ADPF 1107 proíbe perquirir modo de vida e vivência sexual pregressa, com nulidade, vedação de proveito pela própria defesa que os suscite, interpretação conforme ao art. 59 do CP e responsabilização do magistrado que não obstar a prática. O quadro analítico do cap. 15.

10.5 Quadro de quesitos e debates

Fundamento	Julgado	Ratio
CPP, art. 483, § 6º	STJ, AgRg no AREsp 3.196.127, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/08/2026	Séries distintas permitem resultados diversos entre crimes; sem demonstração de manifesta contrariedade à prova, a anulação por suposta incompatibilidade viola a soberania.
CPP, art. 483, III, e § 2º; art. 593, III, "d"	STF, HC 220.519, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 12/11/2024	Tese do Tema 1.087: a apelação é cabível contra a absolvição genérica manifestamente contrária à prova; sem novo júri havendo clemência sustentada em ata e acolhida, compatível com a Constituição e com os precedentes.
STF, Tema 1.087	STJ, AgRg no AREsp 2.625.598, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 08/09/2025	Clemência não registrada em ata: a absolvição pelo genérico é manifestamente contrária à prova e anula-se com novo júri, sem revolvimento de provas.
CF, art. 5º, XLIII	STF, RHC 229.558, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023 **[Repositório externo]**	Clemência não pode operar perdão de crime insuscetível de graça ou anistia; controle de racionalidade mínima do veredicto absolutório.
CPP, arts. 482 e 484, parágrafo único	STJ, AgRg no REsp 2.250.734, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17/06/2026	Quesito único para as duas modalidades de privilégio fundadas na mesma circunstância fática é válido se claro e explicado em plenário.
CPP, arts. 476 e 482	STJ, AgRg no AREsp 3.184.661, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24/06/2026	Quesito alterativo "quis o resultado ou assumiu o risco" é compatível com o júri; sustentatio de modalidade diversa da denúncia não quebra a congruência; nulidade exige prejuízo concreto.
CPP, art. 571, VIII; art. 489	STJ, REsp 2.175.945, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/06/2026	Contradição lógica entre respostas ao genérico e aos quesitos de autoria/materialidade anula o julgamento; protesto imediato em plenário elide a preclusão.
CPP, arts. 478 e 479	STF, RHC 137.368, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/11/2016	Peças processuais não são prova; limitações ao debate são pontuais; conhecimento dos jurados sobre a prova excluída não nulifica.
CPP, art. 479, caput e parágrafo único	STJ, AgRg no AREsp 2.941.362, Rel. Min. Rogerio Schietti, Sexta Turma, j. 04/08/2026	Contraditório sobre a prova, não sobre o argumento: documento retórico, sem relação direta com os fatos, não nulifica.
CPP, art. 478, II	STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 2.255.301, Rel. Min. Nilsoni De Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT), Sexta Turma, j. 02/06/2026	Silêncio seletivo respeitado; exposição de elementos pela acusação em plenário não gera nulidade.

10.6 Quadro de citações textuais dos acórdãos do capítulo

De RHC 229.558 (STF): "A existência de diversas novas hipóteses de absolvição diante da previsão do quesito genérico, não significa que elas sejam indetermináveis, nem ilimitadas. Ainda que fundada em eventual clemência, a decisão do júri não pode implicar a concessão de perdão a crimes que nem mesmo o Congresso Nacional teria competência para perdoar." **[Repositório externo]**

De HC 220.519 (STF): "O Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o ARE 1.225.185 e fixou a seguinte tese: 'É cabível recurso de apelação, com base no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito

genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos…’”

De AgRg no AREsp 3.196.127 (STJ): “A técnica de quesitação em séries distintas (CPP, art. 483, § 6º) permite resultados diversos entre crimes, sem contradição lógica necessária apta a ensejar anulação do julgamento.”

11 Sentença do júri e efeitos da condenação e da absolvição

11.1 Sentença do presidente: estrutura e vinculação ao veredicto

Encerrada a votação, o juiz presidente profere a sentença imediatamente, lida em plenário antes de encerrada a sessão (CPP, arts. 492 e 493). A sentença tem estrutura vinculada dupla: os jurados decidem as questões de fato — inclusive as qualificantes, causas de aumento e de diminuição respondidas —, e o presidente extrai a pena (art. 492, I, a a f) e os efeitos genéricos e específicos da condenação, observados os arts. 387 e 92 do CP. A ele não é dado rediscutir o veredicto, e ao veredicto não cabe fixar pena: a dosimetria é togada, mas sobre matéria de fato decidida leiga.

Do regime da alínea “b” — “considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates” — o STJ extraiu consequência rigorosa: a atenuante da confissão espontânea somente incide se houver confissão perante os jurados ou sustentação expressa em plenário; o juízo togado não aplica atenuante não debatida, sob pena de ofensa ao art. 492, I, “b”, e ao contraditório substancial (STJ, AgRg no AREsp 3.151.071, Quinta Turma, j. 18/08/2026). Na mesma linha, basta que a tese tenha sido objeto de discussão em plenário — apresentada pela defesa técnica ou pelo acusado em interrogatório — para o reconhecimento da confissão, ainda que parcial (STJ, AgRg no HC 1.024.633, Sexta Turma, DJe 07/10/2025, com a Súmula 545 do STJ). E a desclassificação pelos jurados não dispensa a sentença togada: reconhecida agravante e causa de aumento na imputação de crime doloso contra a vida e absolvido ou desclassificado o núcleo homicida, o presidente sentencia o residual — inclusive em lesão corporal seguida de morte, com as teses sustentadas nos memoriais do juízo singular, preservada a correlação (STJ, REsp 2.257.248, Sexta Turma, j. 06/05/2026).

11.2 Dosimetria no júri: soberania dos veredictos e discricionariedade vinculada

Os vetores judiciais do art. 59 do CP, aplicados pelo presidente, sofrem dupla contenção: não podem reabrir questão fática resolvida pelo conselho (soberania) e não admitem fundamentação genérica (art. 93, IX, da CF). Na Primeira Seção e nas Turmas criminais, o período consolidou: (i) valoração negativa da personalidade e das circunstâncias do crime por modus operandi e intenso sofrimento da vítima, com fundamento concreto extraído dos autos — múltiplos golpes de arma branca no pescoço e subtração posterior, quinze lesões pérfuro-cortantes —, é discricionariedade juridicamente vinculada e não desproporcionalidade (STJ, AgRg no REsp 2.208.511, Quinta Turma, j. 12/08/2026); (ii) a consequência do homicídio que deixa filhos menores órfãos exaspera validamente a pena-base, tese fixada sob o rito dos repetitivos: “é válida a exasperação da pena-base, em razão das consequências do delito, na hipótese de a vítima de homicídio haver deixado filho(s) menor(es) de idade”, com fração de aumento por vetor (no caso, um oitavo do intervalo das penas) aceita pela Terceira Seção (STJ, REsp 2.195.921, Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07/05/2026, DJEN de 03/06/2026); (iii) qualificadoras remanescentes do veredicto podem ser valoradas como agravantes ou como circunstâncias judiciais negativas, sem bis in idem, quando o fundamento de cada uma é autônomo (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl

no REsp 2.255.301, Sexta Turma, j. 02/06/2026); (iv) na segunda fase, a confissão espontânea compensa integralmente a reincidência simples — tese repetitiva 585 do STJ, reiterada em processo do júri (STJ, AgRg no REsp 2.094.483, Quinta Turma, DJe 27/10/2023, com remissão à Terceira Seção) —, e prepondera a agravante em hipóteses de multirreincidência.

A inversão — valoração de circunstância sem reflexo na pena-base — é ilegalidade reconhecida de ofício: decotar fundamento e manter o quantum violou a ratio da decisão da Terceira Seção no AgRg no REsp 1.991.148 (j. 19/05/2026), no qual a Sexta Turma, negando a nulidade do veredicto, concedeu a ordem de ofício na dosimetria para reduzir a reprimenda.

11.3 Efeitos da condenação e da absolvição

Na condenação: fixação da pena-base, consideração de agravantes e atenuantes alegadas nos debates, aumento e diminuição conforme o admitido pelo júri, observância do art. 387 (regime, indenização, medidas), recolhimento ou manutenção da custódia se presentes os requisitos da preventiva, execução provisória na condenação igual ou superior a quinze anos na dicção literal do art. 492, I, “e”, — cuja limitação numérica foi excluída pelo Tema 1.068 (cap. 12) —, e efeitos genéricos e específicos (art. 492, I, “f”). Perda de cargo público é efeito específico (CP, art. 92, I, “b”) e integrou, como tal, a condenação examinada no HC 270.775 (STF, Primeira Turma, j. 18/05/2026, em que a condenada à pena de vinte e oito anos e seis meses de reclusão, defensora pública, teve a custódia mantida).

Na absolvição: liberdade imediata do acusado, se por outro motivo preso não estiver; revogação das medidas restritivas; medida de segurança, se cabível (art. 492, II, a a c). Da sentença absolutória, a apelação não impede a liberdade (art. 596), e o reexame de ofício não a alcança (art. 574).

11.4 O que pode e o que não pode na sentença do art. 492

O que se admite na sentença do presidente (admitido)	O que não se admite na sentença do presidente (vedado)
Valorar negativamente personalidade e circunstâncias com fundamento concreto no modus operandi (AgRg no REsp 2.208.511)	Redimensionar valoração de fato controvertida, na via especial, sem revolvimento impossível (Súmula 7/STJ, aplicada no mesmo julgado)
Exasperar a pena-base pela consequência de filhos órfãos menores (REsp 2.195.921)	Fixar frações de aumento desproporcionais sem motivação específica (parâmetro da Terceira Seção no mesmo julgado)
Utilizar qualificadora remanescente como agravante ou vetor judicial, com fundamento autônomo (EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 2.255.301)	Bis in idem: valer-se do mesmo fato, idêntico fundamento, duas vezes — inadmitido, e a linha do STJ distingue os fundamentos autônomos (mesmo julgado)
Reconhecer confissão parcial debatida em plenário, por defesa técnica ou interrogatório (AgRg no HC 1.024.633)	Aplicar atenuante não alegada em plenário nem manifestada na confissão perante os jurados (AgRg no AREsp 3.151.071)
Sentenciar o crime residual após desclassificação pelos jurados, com as teses dos memoriais (REsp 2.257.248)	Rever a materialidade do veredicto absolutório residual, vedado à instância especial fora do art. 593, III, “d”
Decretar a prisão com base na alínea “e” e no Tema 1.068 (cap. 12)	Manter custódia por remissão automática à pronúncia, sem § 3º (cap. 9)

11.5 Quadro de jurisprudência do capítulo

Fundamento	Julgado	Ratio
CPP, art. 492, I, “a” e “b”; CP, art. 65, III, “d”	STJ, AgRg no AREsp 3.151.071, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18/08/2026	Confissão espontânea no júri exige confissão perante os jurados ou sustentação expressa em plenário; sem isso, o togado não a reconhece.
CP, art. 59; CPP, art. 492, I, “b”	STJ, AgRg no REsp 2.208.511, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/08/2026	Modus operandi e intenso sofrimento da vítima fundamentam concretamente a valoração negativa de personalidade e circunstâncias.
CP, art. 59	STJ, REsp 2.195.921, Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07/05/2026, DJEN de 03/06/2026	Tese repetitiva: é válida a exasperação da pena-base pela consequência de a vítima de homicídio haver deixado filhos menores.
CP, arts. 59 e 61	STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 2.255.301, Rel. Min. Nilsoni De Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT), Sexta Turma, j. 02/06/2026	Qualificadoras remanescentes valem como agravantes ou circunstâncias judiciais, sem bis in idem; absolvição do executor não vincula o veredicto sobre o mandante.
CPP, art. 492, §§ 1º e 2º	STJ, REsp 2.257.248, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06/05/2026	Desclassificada a imputação para lesão corporal seguida de morte, o togado sentencia com as teses dos memoriais; correlação preservada.
CP, art. 65, III, “d”	STJ, AgRg no HC 1.024.633, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 07/10/2025	Basta discussão da tese em plenário — defesa técnica ou interrogatório — para a confissão, ainda parcial, atenuar.
CP, art. 61, I	STJ, AgRg no REsp 2.094.483, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/10/2023	Confissão compensa integralmente a reincidência simples (Tese 585), preponderando a agravante na multirreincidência.
CP, art. 92, I, “b”	STF, HC 270.775, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 18/05/2026	Condenação do júri com perda do cargo público e custódia; superveniência do Tema 1.068 prejudica a impugnação dos fundamentos preventivos da prisão.

11.6 Quadro de citações textuais dos acórdãos do capítulo

De AgRg no AREsp 3.151.071 (STJ): “No Tribunal do Júri, a confissão espontânea somente incide como atenuante quando houver confissão perante os jurados ou sustentação expressa da atenuante pela defesa técnica em plenário.”

De REsp 2.195.921 (STJ): “Reafirmação da jurisprudência por meio da fixação da seguinte tese: ‘é válida a exasperação da pena-base, em razão das consequências do delito, na hipótese de a vítima de homicídio haver deixado filho(s) menor(es) de idade’.”

12 Prisão decorrente da sentença do júri e pendência de recursos

12.1 A execução imediata da condenação do Júri: art. 492, I, “e”, e Tema 1.068

O art. 492, I, “e”, do CPP, na redação da Lei nº 13.964, de 2019, manda o presidente, na condenação igual ou superior a quinze anos de reclusão, determinar a execução provisória das penas, com mandado de prisão se necessário, “sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos” — e, abaixo do patamar, recolher ou recomendar o acusado à prisão se presentes os requisitos da preventiva. Sobre essa base, o Supremo Tribunal Federal fixou o Tema 1.068 da repercussão geral: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada” (RE 1.235.340/SC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, mérito julgado em 12/09/2024), com interpretação conforme para excluir o limite de quinze anos da alínea “e” e, por arrastamento, das parte final do § 4º e do inciso II do § 5º do art. 492 **[Repositório externo]**. No paradigma, o caso era de condenação por feminicídio e posse irregular de arma de fogo — a questão constitucional fora reconhecida em 24/10/2019, e os embargos de declaração opostos por amici curiae não foram conhecidos em 25/08/2025, reafirmando-se o Plenário que “a exequibilidade das decisões tomadas pelo corpo de jurados não se fundamenta no montante da pena aplicada, mas na soberania dos veredictos do Júri… independentemente de qualquer patamar mínimo ou de qualquer intermediação legislativa”.

O Superior Tribunal de Justiça aplica a tese como vinculante. Da linha de precedentes conferidos nas bases, extraem-se as regras operacionais:

- a execução independe do quantum da pena e da forma tentada (STJ, AgRg no HC 1.078.010, Quinta Turma, DJe 05/05/2026: oito anos; AgRg no RHC 210.257, Sexta Turma, DJe 09/09/2025: 14 anos e 6 meses; AgRg no HC 987.433, Sexta Turma, DJe 21/05/2025; AgRg no HC 1.017.450, Quinta Turma, DJe 15/09/2025; AgRg no HC 1.037.580, Quinta Turma, DJe 27/11/2025);
- não a afasta o direito de recorrer em liberdade concedido na origem, nem primariedade, nem condições pessoais favoráveis (AgRg no HC 1.035.142, DJe 09/12/2025; AgRg no HC 1.030.517, DJe 21/10/2025; AgRg no HC 1.038.071, DJe 22/12/2025), nem a ausência de contemporaneidade cautelar, pois a execução não é medida cautelar (AgRg no RHC 230.747, DJe 24/03/2026; AgRg no HC 1.052.181, DJe 22/04/2026);
- a execução é obrigatória, e não faculdade do juízo: determinada pelo tribunal em medida cautelar inominada ou em recurso em sentido estrito quando o presidente a negou (AgRg no RHC 217.669, DJe 21/10/2025; AgRg no HC 1.039.460, DJe 22/12/2025; AgRg no RHC 218.437, DJe 08/09/2025), inclusive fixada em embargos de declaração, com o réu solto (AgRg no HC 1.084.709, j. 24/06/2026, DJe 01/07/2026);

- aplica-se imediatamente, sem modulação, a condenações e fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019 (AgRg no HC 999.308, DJe 18/08/2025; AgRg no HC 1.003.992, DJe 04/07/2025; AgRg no HC 1.010.985, DJe 14/10/2025; AgRg no HC 1.012.243, DJe 14/10/2025; STF, HC 259.122 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, j. 08/09/2025 **[Repositório externo]**; e, no mesmo sentido, a aplicação imediata de precedentes sem a técnica da retroatividade benigna: STF, HC 270.775, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 18/05/2026);
- a linha pretérita do STJ que a impedia, sobretudo em favor de réu solto (HC 462.763, HC 737.809, HC 793.944, AgRg no HC 875.664), está superada pelo Tema 1.068, com reconsideração expressa das ordens antes concedidas (AgRg no HC 870.530, DJe 13/02/2025; AgRg no HC 909.541, DJe 26/02/2025; e retratação do acórdão absolutório de origem, pelo art. 1.030, II, do CPC, no AgRg no HC 748.937, Sexta Turma, DJe 23/12/2025);
- o Tema 1.068 não superou as ADCs 43, 44 e 54: estabeleceu distinção para as condenações do Júri (AgRg no HC 1.078.157, Sexta Turma, j. 24/06/2026), permanecendo a execução provisória vedada fora dele até nova ordem constitucional; e o afastamento da alínea “e” por órgão fracionário, sem declaração de inconstitucionalidade, viola a SV 10 (STF, Rcl 65.324 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 24/03/2025 **[Repositório externo]**).

12.2 Prisão preventiva na sentença do Júri: título distinto, regime distinto

Se o presidente decreta prisão preventiva na sentença, o faz com fundamento no art. 312 e com motivação autônoma, atual e concreta — e não como efeito automático do veredicto. A distinção tem efeito prático demonstrado: decretada a custódia como preventiva, sem invocação da alínea “e” e sem fato novo, o STJ aprecia a legalidade cautelar e manteve ordem que a reconhecera ilegal (AgRg no HC 942.547, Quinta Turma, DJe 26/03/2025); fundada a prisão, além da preventiva, na execução provisória autorizada pelo Tema 1.068, dispensam-se os requisitos cautelares, a análise do art. 312 fica esvaziada e as cautelares diversas são inaplicáveis (AgRg no RHC 230.747, DJe 24/03/2026). A leitura combinada do art. 413, § 3º (decisão motivada sobre custódia na pronúncia) e do art. 492 impõe ao magistrado explicitar, em cada sentença, qual título serve à prisão — do que decorre dever de clareza na ata e no comando sentencial, com repercussão direta no êxito do pedido de liberdade. A Súmula 21 do STJ (“pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”) não cobre a sentença condenatória: depois dela, o fundamento deixa de ser cautelar se a alínea “e” a ela se sobrepor.

12.3 Ausência de efeito suspensivo dos recursos aos tribunais superiores

Nenhum recurso à instância especial ou extraordinária suspende, por si, os efeitos da sentença condenatória do Júri, e o ponto é legalmente incontroverso:

- o CPP é expresso quanto ao extraordinário: “O recurso extraordinário não tem efeito suspensivo, e uma vez arrazoados pelo recorrido os autos do traslado, os originais baixarão à primeira instância, para a execução da sentença” (art. 637);
- no regime processual civil aplicável subsidiariamente, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso (CPC, art. 995, caput), e a suspensão é medida excepcional de atribuição do relator, mediante risco de dano grave e probabilidade de provimento (parágrafo único);
- interpostos o recurso especial e o extraordinário, a regra é a ausência de efeito suspensivo, com faculdade de requerê-lo no próprio recurso (CPC, art. 1.029, § 5º, II) ou por tutela de urgência de competência do tribunal superior (art. 1.029, § 5º, IV, c/c art. 300); o agravo do art. 1.042 contra decisão de inadmissibilidade vem, como regra, sem efeito suspensivo; e as suspensões de processos por afetação de repetitivos e de repercussão geral dependem de deliberação específica do tribunal, não operando pela mera interposição do recurso;
- quanto à apelação do Júri, a própria lei do rito fechou o ciclo: a apelação contra condenação igual ou superior a quinze anos “não terá efeito suspensivo” (CPP, art. 492, § 4º), salvo a concessão excepcional do § 5º, cumulativamente exigente (recurso não protelatório e questão substancial hábil a absolvição, anulação, novo julgamento ou redução aquém do patamar), e o presidente pode excepcionalmente deixar de autorizar a execução na hipótese do § 3º; excluído o piso de quinze anos pelo Tema 1.068, o mecanismo de exceção continua disponível para qualquer pena, porque o tribunal aprecia o pedido pelos requisitos, não pelo quantum.

O STF registra que a soberania dos veredictos torna “aplicação imediata” a execução, tornando prejudicada a discussão cautelar pendente (HC 270.775, j. 18/05/2026), e o STJ aplica o mesmo desenho processual para recusar habeas corpus contra decisões monocráticas de relator em tribunal local sem o exaurimento prévio, por analogia à Súmula 691 do STF (AgRg no HC 1.060.350, Quinta Turma, DJe 30/03/2026; AgRg no HC 1.004.499, Sexta Turma, DJe 04/07/2025; AgRg no HC 1.021.198, Quinta Turma, DJe 29/09/2025) — via, portanto, excepcional e residual para o pedido de suspensão.

12.4 Não há impedimento à designação e à realização da sessão com recursos pendentes

A pronúncia é decisão interlocutória mista terminativa, e a remessa do processo ao presidente do Júri pelo art. 421 do CPP opera com a preclusão de seus recursos ordinários. Da norma — e, sobretudo, da leitura que dela fez o STF — decorre a regra de movimento do plenário: “A preclusão a que se refere o art. 421 do CPP diz respeito apenas às decisões com recursos previstos para as instâncias ordinárias, razão pela qual a pendência de recursos de natureza extraordinária não impede a realização do júri” (STF, HC 130.314, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 26/10/2016 **[Repositório externo]**). É o mesmo princípio, há décadas, do HC 74.235 (Rel. Min. Octavio Gallotti, Primeira Turma, j. 10/09/1996): “A pendência de recursos extraordinário e especial interpostos contra acórdão que anulara decisão absolutória proferida pelo Tribunal do Júri e determinara a sujeição do acusado a

novo julgamento, não impede a realização desse julgamento" — sem prejuízo à defesa, pois eventual provimento tornaria sem efeito o novo julgamento.

Do conjunto normativo e jurisprudencial colhe-se o regime: (i) a pendência de recurso especial ou extraordinário contra a pronúncia, ou contra o acórdão que a confirmou, não impede a designação nem a realização da sessão de julgamento; (ii) nem desloca a competência do juízo do processo para o tribunal ad quem, pois aos recursos excepcionais não corresponde efeito suspensivo (art. 637 do CPP; art. 995 do CPC), tampouco juízo de retratação em favor dos tribunais superiores; (iii) a suspensão da sessão, quando existe, funda-se em hipóteses próprias: decisão do relator no desaforamento (art. 427, § 2º), suspensão do processo por questão prejudicial, quando o juízo a decrete (CPP, art. 581, XVI; CPC, art. 313, V, "a"), ou concessão de cautela específica (CPC, art. 995, parágrafo único, e art. 1.029, § 5º) — nunca do automático processamento do recurso; (iv) realizado o julgamento, a superveniência do veredicto — condenatório ou absolutório — torna prejudicada a discussão sobre a pronúncia e seus vícios, por constituir novo título que exaure a função daquela decisão (STJ, EDcl no HC 1.049.745, Sexta Turma, j. 29/04/2026), ou, na mesma linha, prejudica a pretensão desclassificatória anterior ao plenário (AgRg no HC 929.155, Quinta Turma, DJe 25/10/2024); (v) adiamentos e impugnações defensivas tardias à lista e ao sorteio, sem efeito suspensivo reconhecido, alongam a prisão do réu por ato a ele imputável, não por desídia judicial (STJ, AgRg no HC 1.012.630, Sexta Turma, DJe 27/11/2025); (vi) a extinção da punibilidade superveniente alcança a execução, não obstando, até ser declarada, a designação da sessão, e sua declaração em plenário é poder do presidente (art. 497, IX).

A cautela que se impõe: o sobrestamento de processos por afetação de questão repetitiva ou de repercussão geral, quando existe, decorre da decisão de afetação (CPC, art. 1.037) e incide sobre os processos em conhecimento — e o Tema 1.392, com sobrestamento decidido em matéria de pronúncia e prova indireta, pode paralisar a fase de conhecimento por decisão do tribunal, mas não tem, na base consultada, precedente que o aplique para obstar a realização de sessão plenária já designada.

12.5 Quadro síntese: o que suspende e o que não suspende

Situação	Suspende a sessão/eficácia?	Base
Recurso em sentido estrito contra a pronúncia, pendente no tribunal	Não suspende por sua interposição; precluso, autoriza a remessa	CPP, art. 421; HC 130.314
Recurso especial ou extraordinário contra o acórdão de pronúncia	Não suspende	CPP, art. 637; HC 130.314; HC 74.235; CPC, art. 995
Acórdão anulatório com determinação de novo júri, impugnado por REsp/RE	Não suspende a realização do novo júri	HC 74.235
Pedido de desaforamento distribuído	Pode suspender, por decisão do relator, se relevantes os motivos	CPP, art. 427, § 2º
Questão prejudicial reconhecida pelo juízo	Suspende o processo, por decisão impugnável por recurso em sentido estrito	CPP, art. 581, XVI; CPC, art. 313, V, "a"

Situação	Suspende a sessão/eficácia?	Base
Execução provisória da condenação do Júri	Não suspensa por apelação (§ 4º), salvo concessão do § 5º	CPP, art. 492; Tema 1.068
Efeito suspensivo concedido em habeas corpus ou tutela do relator nos tribunais superiores	Suspende o título executivo, como decisão específica	CPC, art. 995, parágrafo único; art. 1.029, § 5º, IV
Sobrestamento por tema repetitivo/afetação (p. ex., Tema 1.392)	Alcance, na base consultada, a fase de conhecimento da pronúncia; não há precedente obstando sessão plenária designada	v. seção 12.4, item (v) e seção 21

12.6 Quadro de citações textuais dos acórdãos do capítulo

Do RE 1.235.340 (embargos de declaração, STF, 25/08/2025): “A exequibilidade das decisões tomadas pelo corpo de jurados não se fundamenta no montante da pena aplicada, mas na soberania dos veredictos do Júri, nos termos do art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição.” **[Repositório externo]**

Do HC 130.314 (STF): “A preclusão a que se refere o art. 421 do CPP diz respeito apenas às decisões com recursos previstos para as instâncias ordinárias, razão pela qual a pendência de recursos de natureza extraordinária não impede a realização do júri.” **[Repositório externo]**

Do EDcl no HC 1.049.745 (STJ): “A superveniência de sentença condenatória prolatada pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a arguição de nulidade supostamente ocorrida na fase de pronúncia, porquanto o julgamento popular constitui novo título judicial que substitui e exaure a função jurisdicional da decisão de pronúncia, devendo ser respeitada a soberania dos veredictos consagrada no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal.”

13 Nulidades no procedimento do júri

13.1 Teoria aplicada ao rito

O regime das nulidades do processo penal — interesse em agir (art. 565), pas de nullité sans grief (art. 563), taxatividade relativa (art. 564), momentalidade (art. 571), convalidação e sanabilidade (arts. 572 e 573), comunicação (arts. 566 a 570) — aplica-se ao júri com três adaptações estruturais: (i) o art. 571, I, concentra as nulidades da instrução preliminar nos prazos do art. 406; (ii) o art. 571, V, exige a arguição das nulidades posteriores à pronúncia "logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes"; e (iii) o art. 571, VIII, impõe a arguição imediata, em plenário, de tudo o que nele ocorrer, sob pena de preclusão. A Súmula 523 do STF governa a defesa técnica: falta é nulidade absoluta; deficiência, só com prova de prejuízo. A Súmula 712 do STF protege o contraditório no desaforamento: nulidade da decisão que o determina sem audiência da defesa. E a Súmula 713 limita o efeito devolutivo da apelação contra decisão do Júri aos fundamentos da interposição — regra de dialeticidade que estrutura o julgamento no tribunal e cuja violação pela própria acusação aproveita ao réu, quando o tribunal estende a apelação além do impugnado.

13.2 Preclusão, protesto e registro em ata: a jurisprudência do período

O eixo decisório do período é claro: em plenário, quem não protesta, não alega depois — e o protesto exige registro. Três acórdãos de 2026 fixam o desenho. (i) A nulidade ocorrida em plenário deve ser arguida imediatamente após a ocorrência e consignada na ata; "a insurgência verbal desacompanhada de consignação nos registros oficiais e a mera existência de gravação audiovisual não substituem a exigência normativa de consignação em ata" (STJ, AgRg no REsp 2.189.888, Quinta Turma, j. 24/06/2026 — no caso, parcialidade imputada a jurada por amizade com filho de vítima, não arguida após o sorteio e sem demonstração de prejuízo concreto). (ii) A tese repetitiva do Tema 1.114 do STJ — a nulidade do interrogatório fora da ordem legal sujeita-se a preclusão temporal (arts. 571, II, e 572) e a prejuízo (art. 563) — é aplicada às nulidades de plenário, "abrangendo inclusive hipóteses tradicionalmente qualificadas como nulidades absolutas quando supostamente ocorridas em plenário e não consignadas em ata" (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 3.062.274, Quinta Turma, j. 05/05/2026). (iii) O art. 565 veda que a parte lucre com o vício que provocou: reconhecida a quebra da incomunicabilidade por contato da defesa da corré com jurado, a nulidade não se estende ao condenado que também concorreu ao vício e cujo quesito não foi impugnado pela acusação (STJ, AgRg no AREsp 3.164.756, Quinta Turma, j. 09/06/2026), com fracionamento dos efeitos. A exceção ao art. 565 é o protesto tempestivo, que elide a preclusão: a insurgência imediata da acusação, após a leitura dos quesitos e da sentença, com apelação interposta e registrada em plenário, afasta a preclusão e permitiu manter a anulação por contradição lógica entre as respostas (STJ, REsp 2.175.945, Sexta Turma, j. 11/06/2026).

13.3 Nulidades específicas do rito

Absência de protesto e "nulidade de algibeira". A estratégia de guardar vícios para arguição diferida — após veredicto desfavorável — é rejeitada em bloco: "a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a nulidade de algibeira", diz o STJ negando conhecimento a habeas corpus sobre adiamento negado, impetrado após quatro anos de inércia e a dez dias da sessão (AgRg no HC 929.155, Quinta Turma, DJe 25/10/2024, em caso de pronúncia impugnada apenas às vésperas do plenário), e repele, com o mesmo fundamento de lealdade processual, a arguição de cerceamento por nomeação de dativa quando a defesa tinha ciência antiga do conflito de agendas (AgRg no HC 1.085.136, Sexta Turma, j. 11/06/2026).

Função acusatória e ausência de quem fala pela sociedade. O adiamento é garantia do contraditório quando a parte não pode exercer a palavra: sessão realizada sem ciência ao Ministério Público, em tempo hábil, da não localização de testemunha imprescindível arrolada na oportunidade do art. 422, com indeferimento desarrazoado do adiamento, anulou o julgamento por violação do art. 461, do contraditório e da soberania dos veredictos (STJ, AgRg no REsp 1.989.459, Quinta Turma, DJe 28/11/2023). Simetricamente, a nulidade por ausência não justificada do órgão de acusação é regida pelo art. 455 e comunicada ao Procurador-Geral de Justiça.

Sorteio, lista e suplentes. A impugnação à lista geral segue prazo próprio (art. 586, parágrafo único, do CPP: vinte dias da publicação definitiva), e sua ausência preclui a discussão; a intimação para o sorteio periódico é das instituições (art. 432), não pessoal dos patronos, e a manutenção de lista em vigor, por fundamento idôneo — suspensão de reuniões na pandemia —, não é vício (AgRg no REsp 1.991.148, Sexta Turma, j. 19/05/2026; AgRg no AREsp 2.908.857, Quinta Turma, j. 16/06/2026).

Quesitação. Só há nulidade por quesito quando demonstrado o comprometimento concreto da deliberação: a fórmula alterativa "quis o resultado ou assumiu o risco" e a sustentação em plenário de modalidade de dolo diversa da denúncia não violam a congruência nem nulificam, à falta de prejuízo concreto (STJ, AgRg no AREsp 3.184.661, Quinta Turma, j. 24/06/2026, restabelecendo veredicto anulado pelo tribunal local); é válido o quesito único para teses de privilégio ancoradas na mesma circunstância fática, redigido com clareza e explicado em plenário (AgRg no REsp 2.250.734, j. 17/06/2026); e a contradição entre séries distintas de quesitos de crimes diversos não é vício (AgRg no AREsp 3.196.127, j. 04/08/2026). O piso do regime — nulidade absoluta por falta de quesito obrigatório, Súmula 156 do STF, e por inversão da ordem das agravantes, Súmula 162 — permanece vertente nos cadastros, e a sua leitura atual faz-se pelo art. 483, cuja ordem legal inclui o genérico antes das qualificadoras.

Documentos e instrução complementar. A violação ao art. 479 só nulifica quanto a documento relacionado aos fatos e sem contraditório, com prejuízo demonstrado (AgRg no AREsp 2.941.362, Sexta Turma, j. 04/08/2026); o indeferimento motivado de exibição de mídia

juntada fora do prazo é poder-dever do destinatário da prova (AgRg no HC 1.003.174, Quinta Turma, DJe 08/09/2025).

Registro audiovisual. A ausência de mídia da sessão, reduzidos os depoimentos a termo e acessível o conteúdo, não é nulidade autônoma (STF, HC 267.744, Segunda Turma, j. 09/03/2026).

13.4 O que pode e o que não pode na arguição de nulidades do júri

O que se admite na arguição (admitido)	O que não se admite na arguição (vedado)
Protesto verbal imediatamente após o vício, com requerimento de registro em ata (REsp 2.175.945)	Arguição diferida para a apelação ou para habeas corpus, sem registro (AgRg no REsp 2.189.888)
Confiança na gravação audiovisual para preservar a controvérsia, desde que requerido o assentamento	Substituir o requerimento de consignação pelo depósito da mídia, pretendendo burlar o art. 571, VIII (AgRg no REsp 2.189.888)
Impugnar lista geral nos vinte dias da publicação definitiva (CPP, art. 586, parágrafo único)	Rediscutir sorteio já convalidado por ausência de protesto tempestivo (AgRg no AREsp 2.908.857)
Denunciar cerceamento quando a parte foi surpreendida pela não localização de testemunha imprescindível (AgRg no REsp 1.989.459)	Invocar nulidade que concorreu para gerar — quebra da incomunicabilidade imputável à própria defesa (AgRg no AREsp 3.164.756) ou inércia de anos (AgRg no HC 929.155)
Sustentar nulidade relativa com prejuízo concreto e específico	Presunção genérica de influência do vício sobre jurados leigos (AREsp 3.184.661; AgRg no AREsp 2.891.035)

13.5 Quadro de jurisprudência do capítulo

Fundamento	Julgado	Ratio
CPP, art. 571, VIII	STJ, AgRg no REsp 2.189.888, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24/06/2026	Nulidade de plenário exige arguição imediata e consignação em ata; gravação e protesto verbal avulso não suprem a exigência; suspeição não arguida após sorteio preclui.
STJ, Tema 1.114 (REsp 1.933.759/PR)	STJ, EDcl no AgRg no AREsp 3.062.274, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 05/05/2026	Preclusão temporal e prejuízo alcançam, no plenário, até as nulidades ditas absolutas; arguição da quebra de incomunicabilidade demanda revolvimento de provas (Súmula 7).
CPP, art. 565	STJ, AgRg no AREsp 3.164.756, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09/06/2026	Quem deu causa à nulidade não colhe seus efeitos; fracionamento da anulação por quesito não impugnado é possível.
CPP, arts. 563 e 571, VIII	STJ, REsp 2.175.945, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/06/2026	Insurgência imediata, apelação interposta em plenário e registro em ata elidem a preclusão; mantida a anulação por contrariedade à evidência dos autos.
CPP, art. 461	STJ, AgRg no REsp 1.989.459, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 28/11/2023	Não localização de testemunha imprescindível sem aviso tempestivo às partes impõe adiamento; indeferido o pedido, a sessão é nula.
CPP, art. 565	STJ, AgRg no HC 929.155, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/10/2024	Nulidade de algibeira rejeitada: impugnação de vício sanável, guardada por anos e deduzida a dez dias do plenário, não configura constrangimento.
CPP, art. 457; Súmula 523/STF	STJ, AgRg no HC 1.085.136, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11/06/2026	Pedido de adiamento na véspera, com ciência antiga do conflito, é protelatório; nomeação de dativa com entrevista

Fundamento	Julgado	Ratio
		prévia não anula sem prejuízo concreto.
CPP, arts. 432 e 586	STJ, AgRg no REsp 1.991.148, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2026	Impugnação intempestiva à lista preclui; manutenção da lista por fundamento sanitário idôneo não invalida a sessão.
CPP, arts. 482 e 483	STJ, AgRg no AREsp 3.184.661, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24/06/2026	Sem elemento concreto de confusão do conselho, quesito alterativo e sustentação de modalidade de dolo diversa não nulificam; nulidade reclama prejuízo demonstrado.
CPP, art. 479	STJ, AgRg no AREsp 2.941.362, Rel. Min. Rogerio Schietti, Sexta Turma, j. 04/08/2026	A restrição documental protege o contraditório sobre a prova, não sobre o argumento.
CPP, art. 475	STF, HC 267.744, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 09/03/2026	Falta de mídia com depoimentos reduzidos a termo, sem arguição oportuna nem prejuízo concreto, não gera nulidade.

13.6 Quadro de citações textuais dos acórdãos do capítulo

De AgRg no REsp 2.189.888 (STJ): “As nulidades ocorridas em plenário do Tribunal do Júri devem ser arguidas imediatamente após sua ocorrência e registradas na ata da sessão, sob pena de preclusão, conforme o art. 571, VIII, do CPP. A insurgência verbal desacompanhada de consignação nos registros oficiais e a mera existência de gravação audiovisual não substituem a exigência normativa de consignação em ata.”

Do EDcl no AgRg no AREsp 3.062.274 (STJ): “Nos termos da tese vinculante firmada no Tema n. 1.114 [...], as nulidades ocorridas em plenário do Tribunal do Júri sujeitam-se à preclusão se não arguidas no momento oportuno, nos termos do art. 571, VIII, do CPP, e exigem demonstração de efetivo prejuízo (art. 563 do CPP), abrangendo inclusive hipóteses tradicionalmente qualificadas como nulidades absolutas quando supostamente ocorridas em plenário e não consignadas em ata.”

Do AgRg no HC 929.155 (STJ): “a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a nulidade de algibeira — eiva esta que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.”

14 Infrações penais submetidas ao Tribunal do Júri

14.1 O círculo legal e o círculo constitucional

O art. 74, § 1º, do CPP entrega ao Júri o julgamento dos crimes dos arts. 121, §§ 1º e 2º (homicídio privilegiado e qualificado), 122, parágrafo único (suicídio assistido qualificado pela morte, na redação anterior à Lei nº 13.968/2019, hoje art. 122, §§ 1º e 2º), 123 (infanticídio), 124, 125 e 126 (aborto), e 127 (majorantes), consumados ou tentados. O critério constitucional de referência é o art. 5º, XXXVIII, "d", da CF: "crimes dolosos contra a vida". Daí a dupla regra de identificação: o tipo legalmente arrolado é do Júri ainda que a tese o descreva com pena menor; e o crime não arrolado, mas doloso contra a vida, também o é — porque a competência constitucional prevalece sobre a omissão da lei ordinária. É o caso do feminicídio autônomo (CP, art. 121-A), incluído no círculo por sua natureza, como decidido pela Terceira Seção: "O feminicídio, por sua natureza de crime doloso contra a vida e núcleo de injusto centrado na violência de gênero, atrai a competência do Tribunal do Júri, mesmo que praticado por militar em dependência militar" (STJ, CC 218.865, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 08/04/2026).

14.2 Homicídio: consumado, privilegiado e qualificado

O homicídio simples (art. 121, caput), o privilegiado (§ 1º) e o qualificado (§ 2º, incisos I a V, VII a X e § 2º-B) compõem o núcleo típico da jurisdição. Na pronúncia, a manutenção das qualificadoras obedece ao regime indiciário do art. 413, § 1º (v. seção 9.3); no plenário, cada qualificadora constitui quesito e sua rejeição retrai a pena — a Súmula 162 do STF assegura a ordem dos quesitos de defesa, e o art. 483, §§ 2º e 3º, do CPP fixa a sequência do veredicto. A forma qualificada praticada mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em tentativa, passou incólume ao crivo dos indícios em RHC 260.684 (j. 13/10/2025 **[Repositório externo]**). A dupla condenação por consumação e tentativa, no mesmo conselho, é tratada em séries distintas de quesitos, sem contradição necessária (AgRg no AREsp 3.196.127, j. 04/08/2026).

14.3 Tentativa: competência do Júri e fim da vis attractiva

A tentativa de homicídio doloso é da competência do júri, e o art. 74, § 1º, não deixa margem. A rejeição, pelos jurados, da materialidade ou da autoria da tentativa desloca o conexo para o juízo natural das infrações comuns, e a jurisprudência histórica — fixada antes do marco — mantém que negada a tentativa que funcionava como vis attractiva, o julgamento do conexo passa ao juiz presidente (STF, HC 74.235, Rel. Min. Octavio Gallotti, Primeira Turma, j. 10/09/1996 — precedente fundante anterior a 2015, citado pela perenidade da regra do art. 74, § 1º, c/c art. 492, § 2º). O julgamento do Tribunal do Júri sobre a tentativa consumada ou não prescinde de coincidência de pena com o crime de competência residual: a dosimetria do crime tentado é togada, e a atenuante da confissão parcial segue a regra da sustentação em plenário (AgRg no HC 1.024.633, j. 07/10/2025).

14.4 Feminicídio: crime autônomo contra a vida

Desde a Lei nº 14.994, de 2024, o feminicídio não é mais qualificadora do homicídio, mas tipo autônomo — art. 121-A, com pena de vinte a quarenta anos e aumento de um terço à metade nas hipóteses do § 2º. A competência para processá-lo e julgá-lo é do Tribunal do Júri, por se tratar de crime doloso contra a vida, e a alteração legislativa não transferiu a matéria ao juízo singular. As qualificadoras do motivo torpe e do meio cruel, quando descritas na peça acusatória, convivem com o tipo, na lição reiterada do STJ: as naturezas distintas — subjetiva, a primeira; objetiva a segunda — afastam o bis in idem (STJ, AgRg no REsp 2.191.868, Sexta Turma, j. 19/08/2026; no mesmo sentido, desde antes da lei autônoma, STJ, HC 433.898, Sexta Turma, j. 24/04/2018, DJe 11/05/2018: qualificadora do feminicídio, de ordem objetiva, dispensa análise do animus do agente). Na fase de pronúncia, a qualificadora do feminicídio, ainda sob o regime anterior, foi mantida com o fundamento de ser "qualificadora objetiva", incidindo quando o homicídio é praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino, na forma do art. 121, § 2º-A, do CP à época (AgRg no AREsp 3.207.327, j. 04/08/2026).

14.5 Suicídio assistido, infanticídio e aborto

Suicídio e automutilação (CP, art. 122). O art. 122, na redação da Lei nº 13.968, de 2019, pune induzir, instigar ou auxiliar suicídio/automutilação, com formas qualificadas pelo resultado morte (§ 1º) e lesão corporal grave (§ 2º), e aumento se o crime é praticado por razões de preconceito ou na presença de múltiplas pessoas. A competência acompanha o art. 74, § 1º: o § 3º do art. 122 — meios digitais, anonimato — não atrai foro diverso, e a pronúncia pela forma qualificada resiste ao art. 413/414 se lastreada em materialidade e indícios: a manutenção da pronúncia em caso de auxílio material à ingestão de veneno, com suporte pericial e testemunhal, foi mantida contra pedido de impronúncia (STJ, AgRg no AREsp 2415367, DJe 18/10/2023).

Infanticídio (CP, art. 123). Sob a direção do art. 74, § 1º, a jurisdição é do Júri; a desclassificação do homicídio para infanticídio, suscitada pela defesa, é questão de fato entregue ao conselho quando a autoria e a materialidade estão postas — e, na fase de admissibilidade, impeditiva da impronúncia a dúvida sobre o estado puerperal: se não é incontroverso que o fato não constitui infanticídio, o pronunciamento é o caminho natural (princípio do art. 413 e da seção 9.3). A tese defensiva do privilégio em homicídio praticado contra recém-nascido foi objeto de julgamento em plenário e a dosimetria seguiu o padrão da atenuante não debatida — vedada a compensação sem sustentação (AgRg no HC 869122, Quinta Turma, DJe 24/02/2025, mantida a condenação com rejeição da desclassificação para infanticídio e da nulidade por quesitação).

Aborto (CP, arts. 124 a 126). A competência do Júri abrange aborto autoinduzido, consentido e terceiro, e a pronúncia por homicídio qualificado tentado e aborto tentado, unidos pela relação de meio e fim contra a gestante, permaneceu no conselho por ser questão de fato controvertida (STJ, AgRg no AREsp 2.961.951, Quinta Turma, j. 27/08/2025). O

consentimento da gestante e a hipótese do art. 128, I e II, do CP são teses de legítima defesa estado de necessidade entregues ao plenário, na sistemática da seção 10.

14.6 Latrocínio, extorsão mediante sequestro e genocídio

Latrocínio não é da competência do Júri, por se tratar de crime contra o patrimônio qualificado pelo resultado morte: "A competência para o processo e julgamento de latrocínio é do Juiz singular e não do Tribunal do Júri" (Súmula 603 do STF). O rito é comum (arts. 394 a 405), e a conexão com doloso contra a vida atrai o latrocínio ao Júri apenas no regime do art. 78, I, quando da mesma situação fática indivisível — hipótese em que o art. 461 e a quesitação por séries distintas resolvem o julgamento. A tentativa de latrocínio, idem: no caso dos autos, a pronúncia pelo latrocínio tentado foi afastada pela instância ordinária sem recurso da acusação, mantendo-se a condenação pelo crime patrimonial conexo, na competência do juiz singular (AgRg no REsp 2231475, Quinta Turma, j. 17/06/2026, desclassificação para lesão corporal, em obiter sobre a Súmula 7).

Extorsão mediante sequestro qualificada pela morte (CP, art. 159, § 2º) não integra o rol do art. 74, § 1º, e a competência é do juízo singular, não atraindo a jurisdição constitucional do Júri; quando concorre com doloso contra a vida, prevalece a regra da conexão (art. 78, I) e, na dúvida entre sequestro com morte e latrocínio, o veredicto dos jurados decide a imputação mais grave.

Genocídio (Lei nº 2.889/1956). O art. I, b, da Convenção para a Prevenção do Genocídio, internalizada pela Lei nº 2.889/1956, não é alcançado pelo art. 74, § 1º, do CPP: a competência, dolosa contra a vida e de dimensão internacional, atrai a Justiça Federal (CF, art. 109, II-A, V e §§; Lei nº 14.692/2023). O Júri federal tem jurisdição sobre os homicídios dolosos consumados ou tentados na seara federal, e, quanto ao genocídio, a base consultada não registrou pronúncia ou julgamento pelo Júri no período.

14.7 Crimes contra a honra e o art. 5º, XXXVIII

Crimes contra a honra não integram a competência constitucional do Júri, ainda que dolosos contra a dignidade da pessoa humana; são processados perante o juízo singular (CPP, arts. 519 a 523) ou, sendo de menor potencial ofensivo, perante o Juizado Especial Criminal, e a conexão com doloso contra a vida submete-se à regra de prevalência do art. 78, I: calúnia contra o ofendido não é atraída, difamação em plenário — imputação ofensiva após a instrução — é processada separadamente. A exceção da verdade, no crime contra a honra, quando envolve conduta dolosa contra a vida, não afasta a jurisdição do Júri quanto a esta, mas a prova da calúnia segue o art. 523 do CPP. A injúria racial, hoje equiparada a racismo (Lei nº 14.532/2023), é crime de ação pública e imprescritível, na forma da CF, art. 5º, XLII, sem acesso à jurisdição do Júri.

14.8 Militar, policial e segurança

A competência do Júri prevalece sobre a Justiça Militar quando o crime é doloso contra a vida de civil, inclusive para a análise de excludentes de ilicitude: "A Constituição da República, em seu artigo 125, § 4º, prevê expressamente a competência do Tribunal do Júri,

organizado no âmbito da justiça comum, e não da justiça militar, para o julgamento de crimes dolosos contra a vida praticados por militar contra civil" ; ; STF, HC 178.640, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 13/04/2021 **[Repositório externo]** — art. 9º, § 1º, do CPM). O STJ, na mesma direção, reconheceu cabível o recurso em sentido estrito contra o arquivamento do inquérito policial militar na hipótese de crime doloso contra a vida de civil atribuído a policiais militares, e manteve a remessa do feito à justiça comum, para processamento e pronúncia pelo Júri (STJ, REsp 2.117.254, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 17/06/2026, art. 516 do CPPM e art. 581, XI, do CPP). O conflito de competência entre a justiça militar e o júri, havendo bens jurídicos castrenses atingidos por outros crimes conexos, resolve-se pela cisão (CPP, art. 79, I e CPPM, art. 102, "a"), na dicção da Terceira Seção (CC 218.865).

14.9 Crimes contra criança, adolescente, idoso e pessoas com deficiência

A competência do Júri não é alterada pela Lei nº 14.344, de 2022 (Lei Henry Borel), que majorou a pena do § 2º-B do art. 121 e criou a qualificadora do inciso IX contra menor de 14 anos: doloso contra a vida, no Júri. O crime contra idoso (Estatuto da Pessoa Idosa, Lei nº 10.741/2003) e contra pessoa com deficiência, se doloso contra a vida, segue a mesma regra; se não doloso contra a vida, é de jurisdição comum, sem deslocamento pelo vínculo etário ou pela vulnerabilidade. A violência doméstica e familiar, por sua vez, é circunstância de qualificadora ou de tipo autônomo (feminicídio; § 2º do CP 121-A), com incidência da Lei nº 11.340/2006 nas medidas cautelares (seção 18.2) e na prioridade (Recomendação nº 55/2019 do CNJ, arts. 1º e 2º).

14.10 Quadro do capítulo

Fundamento	Julgado	Ratio
CF, art. 5º, XXXVIII, d	STJ, CC 218.865, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08/04/2026	Feminicídio é doloso contra a vida, do Júri, mesmo praticado por militar em dependência castrense, com cisão quanto aos crimes castrenses.
CP, art. 121-A	STJ, AgRg no REsp 2.191.868, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 19/08/2026	Coexistência de feminicídio e motivo torpe: naturezas objetivas e subjetivas distintas, sem bis in idem.
CPP, art. 74, § 1º; CP, art. 122	STJ, AgRg no AREsp 2.415.367, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 18/10/2023	Pronúncia por auxílio a suicídio com materialidade pericial e indícios de autoria: art. 414 não violado; in dubio pro societate.
CPP, arts. 413/414; CP, art. 123	STJ, AgRg no HC 869.122, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 24/02/2025	Rejeição da desclassificação para infanticídio e do pedido de absolvição, mantida a condenação do júri; nulidades não demonstradas.
CP, arts. 124-126	STJ, AgRg no AREsp 2.961.951, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/08/2025	Pronúncia por homicídio qualificado tentado e aborto tentado mantida: suporte probatório mínimo e competência do conselho sobre o vínculo teleológico.
STF, Súmula 603	STJ, AgRg no REsp 2.231.475, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17/06/2026	Desclassificação para lesão corporal (juízo singular) em contexto de latrocínio/morte: reexame de provas é vedado (Súmula 7).

Fundamento	Julgado	Ratio
CF, art. 125, § 4º		Militar contra civil é do Júri, com todas as questões de fato, inclusive excludente.
CPP, arts. 455 e 461	STJ, AgRg no REsp 1.989.459, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 28/11/2023	A não localização de testemunha imprescindível da acusação impõe adiamento da sessão; julgamento à revelia do MP nulifica.
CPP, art. 413	STJ, AgRg no REsp 2.244.677, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/04/2026	Afastamento do dolo e desclassificação, na primeira fase, por acórdão estadual: revaloração jurídica e restabelecimento da pronúncia pelo STJ, preservada a competência do Júri.
CPP, art. 78, I	STJ, AgRg no REsp 2.217.131, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 27/10/2025	Conexão do crime de associação para o tráfico com doloso contra a vida é questão de prova, vedado o revolvimento (Súmula 7).

14.11 O que pode e o que não pode quanto à competência do Júri

O que se admite (admitido)	O que não se admite (vedado)
Pronunciar por feminicídio tentado mantendo qualificadora objetiva, ainda que a defesa negue menosprezo à condição feminina (AgRg no AREsp 3.207.327)	Desclassificar feminicídio para lesão corporal na fase de admissibilidade havendo dúvida sobre o animus necandi (ibidem)
Pronunciar por auxílio a suicídio, infanticídio, aborto, na órbita do art. 74, § 1º, com suporte em prova judicializada (AgRg no AREsp 2.415.367; AgRg no AREsp 2.961.951)	Pronunciar latrocínio ou extorsão mediante sequestro como crime contra a vida, quando a causa de morte não é dolosa contra a vida: competência residual singular (Súmula 603)
Remeter à justiça comum, e ao Júri, o policial militar que mata civil (HC 178.640)	Manter arquivamento na Justiça Militar, fundado em excludente, quanto a crime doloso contra a vida de civil
Dividir o processo entre Júri e Justiça Militar quando bens castrenses integram a imputação (CC 218.865)	Absolver sumariamente no juízo togado pela exclusão do conselho quanto à tese de excludente controversa (seção 9.3)
Manter qualificadoras com motivação mínima, na pronúncia (AgRg no HC 1.098.997)	Pronunciar por qualificadora sem substrato fático na denúncia, sem aditamento (seção 13.3)

15 Feminicídio e julgamento com perspectiva de gênero

15.1 O tipo e suas coordenadas

O feminicídio nasceu como qualificadora do homicídio no art. 121, § 2º, VI (Lei nº 13.104, de 2015) e, desde 2024, é crime autônomo contra a vida: art. 121-A, “matar mulher por razões da condição do sexo feminino”, pena de vinte a quarenta anos de reclusão, com as razões presumidas quando o crime envolve violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher (§ 1º). O § 2º majora a pena de um terço à metade durante a gestação ou nos três meses posteriores ao parto, se a vítima é mãe ou responsável por criança, adolescente ou pessoa com deficiência, ou se a vítima tem menos de catorze anos, mais de sessenta, deficiência ou outra vulnerabilidade prevista em lei. A Lei nº 14.994, de 2024, ainda revogou o § 2º-A, incrementou o § 2º-B e alterou a Lei Maria da Penha (art. 12-C e art. 21 da Lei de Contravenções Penais, § 2º). Em qualquer de suas vestes — qualificadora até 2024, tipo autônomo depois —, a competência é do Tribunal do Júri, porque doloso contra a vida: é o que decide a Terceira Seção do STJ ao apreciar conflito entre Justiça Militar e Júri e afirmar que o núcleo de injusto do feminicídio é a violência de gênero, desvinculado de valores castrenses (CC 218.865, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 08/04/2026).

O ponto mais delicado da tipicidade está no elemento “razões da condição do sexo feminino”: a jurisprudência do período assentou a natureza objetiva da elementar — não se perquire o animus do agente, e a violência doméstica e familiar basta para a incidência — e admitiu a coexistência do tipo com a qualificadora do motivo torpe, cuja natureza é subjetiva (STJ, HC 433.898, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 24/04/2018, DJe 11/05/2018; STJ, AgRg no REsp 2.191.868, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 19/08/2026). A distinção é decisiva na pronúncia: a exclusão da qualificadora do feminicídio, no juízo de acusação, somente se admite quando manifestamente improcedente, como assentou a Sexta Turma ao manter pronúncia por feminicídio tentado praticado com pedra e reiteração de agressões (AgRg no AREsp 3.207.327, Rel. Min. Rogerio Schietti, j. 04/08/2026).

15.2 O ciclo da violência e a valoração da prova

Ainda no AgRg no AREsp 3.207.327, a Sexta Turma assentou premissa de grande utilidade prática: o comportamento posterior da vítima que reata o relacionamento e declara não se sentir ameaçada é “circunstância estranha ao iter criminis e juridicamente irrelevante para fins de aferição do animus necandi”, pois integra “fenômeno que compõe o ciclo da violência doméstica e familiar contra a mulher, o qual compreende fases sucessivas de tensão, agressão, arrependimento e reconciliação”. Nesta fase, “a ofendida frequentemente minimiza os fatos, retrata declarações anteriores ou recusa-se a colaborar com a persecução penal”, e esse padrão “é sintoma da própria dinâmica de dominação que estrutura a violência de gênero”. A premissa é a das diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ (v. seção 15.4) e serve tanto à pronúncia quanto ao plenário, onde a defesa tende a converter a retratação em prova de inocência.

15.3 A ADPF 779: a legítima defesa da honra é inconstitucional

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADPFs 779 e correlatas, referendou medida cautelar (15/03/2021) e julgou o mérito (01/08/2023), sob a relatoria do Min. Dias Toffoli, para: (i) firmar que "a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional, por contrariar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), da proteção à vida e da igualdade de gênero (art. 5º, caput, da CF)"; (ii) conferir interpretação conforme à Constituição aos arts. 23, II, e 25 do CP e ao art. 65 do CPP, "de modo a excluir a legítima defesa da honra do âmbito do instituto da legítima defesa"; e (iii) "obstar à defesa, à acusação, à autoridade policial e ao juízo que utilizem, direta ou indiretamente, a tese de legítima defesa da honra (ou qualquer argumento que induza à tese) nas fases pré-processual ou processual penais, bem como durante o julgamento perante o tribunal do júri, sob pena de nulidade do ato e do julgamento". A ementa registra, ainda, a constatação de que "a 'legítima defesa da honra' não é, tecnicamente, legítima defesa", pois o adultério "não configura uma agressão injusta apta a excluir a antijuridicidade de um fato típico", e que o argumento é "recurso argumentativo/retórico odioso, desumano e cruel".

A consequência prática chega aos quesitos: o art. 483, III, e o § 2º do CPP ostentam no cadastro oficial a remissão "(Vide ADPF 779)", o que impediu a leitura do quesito genérico como porta aberta a absolvições fundadas na honra. E a Corte reiterou a proibição: "ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA: IMPOSSIBILIDADE. ADPF N. 779" (STF, RHC 262.944, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/11/2025 **[Repositório externo]**).

15.4 A ADPF 1107 e a vedação da desqualificação da vítima

No julgamento da ADPF 1107 (STF, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, procedente, j. 23/05/2024), o STF assentou a inconstitucionalidade da perquirição da vítima, em processos de apuração e julgamento de crimes contra a dignidade sexual, "quanto ao seu modo de vida e histórico de experiências sexuais", conferindo interpretação conforme à Constituição à expressão "elementos alheios aos fatos objeto de apuração" do art. 400-A do CPP, "para excluir a possibilidade de a defesa ou a acusação se reportarem à vida sexual pregressa da vítima ou ao seu modo de vida em audiência de instrução e julgamento", sob pena de nulidade do ato ou do julgamento (arts. 563 a 573 do CPP). A decisão vedou, também, o reconhecimento da nulidade quando a própria defesa invoca o modo de vida da vítima — "impossibilidade do acusado se beneficiar da própria torpeza" —, deu interpretação conforme ao art. 59 do CP para vedar ao magistrado valorar a vida sexual pregressa na fixação da pena e assentou o dever do julgador de impedir a prática, sob pena de responsabilização civil, administrativa e penal.

Essas duas decisões convergem com o art. 474-A do CPP (Lei nº 14.245/2021), que impõe a todas as partes em plenário o respeito à dignidade da vítima, vedando manifestação sobre circunstâncias alheias aos fatos e uso de linguagem ou material ofensivo. A conjugação cria três deveres ao presidente: não admitir a tese da honra sob qualquer forma; não admitir a desqualificação da vítima por sua vida sexual ou modo de vida; e, no feminicídio, impedir

que o debate transforme os antecedentes ou o comportamento da vítima em objeto de julgamento — sob pena de nulidade e de responsabilização.

15.5 O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero e a Resolução CNJ nº 492/2023

A Recomendação CNJ nº 128, de 2022, recomendou a adoção do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero aprovado pelo Grupo de Trabalho criado pela Portaria nº 27/2021. A Resolução CNJ nº 492, de 17 de março de 2023, foi além: estabeleceu "para adoção de Perspectiva de Gênero nos julgamentos em todo o Poder Judiciário, as diretrizes do protocolo", instituiu a obrigatoriedade de capacitação de magistradas e magistrados em direitos humanos, gênero, raça e etnia, em perspectiva interseccional, e criou os comitês de acompanhamento. A jurisprudência do período confere caráter obrigatório à diretriz: "É compulsória a adoção do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, impondo a valoração qualificada da palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual cometidos no âmbito doméstico ou na clandestinidade, rechaçando-se de forma veemente estereótipos patriarcais de culpabilização ou de exigência de comportamento de 'vítima ideal'" (STJ, AgRg no AREsp 3.142.989, Rel.ª Min.ª Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 04/08/2026); na mesma direção, "É obrigatória a aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça (Resolução CNJ nº 492/2023) em todas as fases do processo" (STJ, AgRg no AREsp 3.218.708, j. 04/08/2026), e o afastamento de estereótipos de gênero no juízo sobre erro de tipo nos crimes sexuais (STJ, AgRg no AREsp 3.035.622, Rel. Min. Rogerio Schietti, Sexta Turma, j. 04/08/2026). Ainda que os precedentes de aplicação direta sejam de crimes sexuais, sua razão de decidir — a vedação de estereótipos e a assimetria de poder — é a mesma que preside o julgamento do feminicídio, e a Resolução aplica-se a "todas as fases do processo", inclusive ao plenário.

15.6 O júri do feminicídio na prática: roteiro de conformidade

Ao presidente: (i) instruir os jurados, no início da sessão, sobre o significado dos quesitos e sobre a vedação de teses contrárias à dignidade da vítima, na forma do art. 484, parágrafo único, e do art. 474-A; (ii) indeferir, de plano e com registro em ata, questões, alegações e exibições que veiculem "legítima defesa da honra", traição, adultério, modo de vida ou vida sexual pregressa da vítima, à luz da ADPF 779 e da ADPF 1107; (iii) intervir de ofício, nos termos do art. 497, III, diante de "excesso de linguagem" ou ataque à dignidade; (iv) ao quesitar, observar a ordem do art. 483 e, no que remanescer do tipo qualificador, formular quesitos separados para circunstâncias com fundamentos autônomos, sob pena de nulidade por falta de quesito obrigatório (Súmula 156 do STF); (v) na sentença, não valorar a vida sexual pregressa (ADPF 1107, item iii) e fundamentar concretamente os vetores.

À acusação: dirigir a prova ao elemento objetivo do feminicídio — relação íntima de afeto, contexto doméstico, histórico de violência, assimetria —, não à moral da vítima; não deduzir da retratação a ausência do fato; e socorrer-se do ciclo da violência explicitado no AgRg no AREsp 3.207.327.

À defesa: observar que a tese da legítima defesa da honra, em qualquer forma, induz nulidade e pode configurar falta grave; que as teses lícitas — negativa de autoria, ausência de dolo, desclassificação, legítima defesa real com prova de agressão atual ou iminente — continuam disponíveis; e que, para a desclassificação, é preciso enfrentar o animus necandi com prova, não com retórica moral.

15.7 O que pode e o que não pode no julgamento do feminicídio

O que se admite (admitido)	O que não se admite (vedado)
Sustentar ausência de dolo, negativa de autoria, desclassificação para crime não doloso contra a vida, com prova (AgRg no AREsp 3.207.327)	Sustentar, direta ou indiretamente, legítima defesa da honra, adultério ou traição como causa de exclusão (ADPF 779; RHC 262.944)
Alegar legítima defesa real, com prova de agressão atual ou iminente e proporcionalidade	Invocar a vida sexual pregressa, o modo de vida ou "provocação" da vítima (ADPF 1107; art. 474-A do CPP)
Discutir a elementar objetiva do feminicídio e a coexistência com motivo torpe (HC 433.898; AgRg no REsp 2.191.868)	Alegar bis in idem entre feminicídio e motivo torpe, por identidade de naturezas (idem)
Valer-se da retratação da vítima para pedir absolvição	Extrair da retratação a inexistência do fato ou a ausência do dolo, ignorando o ciclo da violência (AgRg no AREsp 3.207.327)
Requerer quesitação autônoma de circunstâncias com fundamentos distintos	Omitir quesito obrigatório de circunstância reconhecida na pronúncia (Súmula 156 do STF)
Aplicar o Protocolo e a Resolução CNJ nº 492/2023 como método de valoração e de condução (AgRg no AREsp 3.142.989; 3.218.708)	Tratar a perspectiva de gênero como recomendação facultativa (idem)

15.8 Quadro de jurisprudência e de atos normativos do capítulo

Fundamento	Julgado ou ato	Ratio
CF, arts. 1º, III, e 5º, caput; CP, arts. 23, II, e 25; CPP, art. 65	STF, ADPF 779, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, cautelar referendada em 15/03/2021 e mérito em 01/08/2023	Legítima defesa da honra é inconstitucional; vedada às partes e ao juízo sob pena de nulidade do ato e do julgamento, inclusive no júri.
ADPF 779	STF, RHC 262.944, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/11/2025 **[Repositório externo]**	Mantida a rejeição da tese da honra em processo de feminicídio.
CF, arts. 1º, III, e 5º, caput; CPP, art. 400-A	STF, ADPF 1107, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 23/05/2024	Vedada a perquirição da vida sexual pregressa e do modo de vida da vítima; nulidade do ato ou julgamento, sem aproveitamento pela defesa que suscita; vedação de valoração na pena; dever de atuação do magistrado.
CP, art. 121, § 2º-A; art. 121-A	STJ, HC 433.898, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24/04/2018, DJe 11/05/2018	Feminicídio é qualificadora objetiva; dispensa análise do animus e não faz bis in idem com o motivo torpe.
CP, art. 121-A	STJ, AgRg no REsp 2.191.868, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 19/08/2026	Naturezas distintas: motivo torpe subjetivo, feminicídio objetivo; coexistência válida.
CPP, art. 413	STJ, AgRg no AREsp 3.207.327, Rel. Min. Rogerio Schietti, Sexta Turma, j. 04/08/2026	Pronúncia por feminicídio tentado mantida; ciclo da violência neutraliza o valor da retratação; qualificadora objetiva não é manifestamente improcedente.
CF, art. 5º, XXXVIII, d;	STJ, CC 218.865, Rel. Min. Ribeiro Dantas,	Feminicídio é do Júri ainda quando o acusado é militar em

Fundamento	Julgado ou ato	Ratio
art. 124	Terceira Seção, j. 08/04/2026	dependência castrense.
Resolução CNJ nº 492/2023	STJ, AgRg no AREsp 3.142.989 (Rel.ª Min.ª Maria Marluce Caldas, Quinta Turma) e AgRg no AREsp 3.218.708 (j. 04/08/2026), DJe 13/08/2026	Aplicação do Protocolo é compulsória em todas as fases; vedados estereótipos e exigência de "vítima ideal".
Resolução CNJ nº 492/2023	STJ, AgRg no AREsp 3.035.622, Rel. Min. Rogerio Schietti, Sexta Turma, j. 04/08/2026	Estereótipos de gênero não podem fundar erro de tipo nos crimes sexuais.
Recomendação CNJ nº 128/2022; Resolução CNJ nº 492/2023; Resolução CNJ nº 254/2018	CNJ, atos normativos vigentes	Protocolo adotado; política judiciária de enfrentamento da violência contra a mulher e capacitação obrigatória.

15.9 Quadro de citações textuais dos acórdãos e atos do capítulo

Da ADPF 779 (STF): "obstar à defesa, à acusação, à autoridade policial e ao juízo que utilizem, direta ou indiretamente, a tese de legítima defesa da honra (ou qualquer argumento que induza à tese) nas fases pré-processual ou processual penais, bem como durante o julgamento perante o tribunal do júri, sob pena de nulidade do ato e do julgamento."

Da ADPF 1107 (STF): "Ofende os princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana a perquirição da vítima, em processos apuratórios e julgamentos de crimes contra a dignidade sexual, quanto ao seu modo de vida e histórico de experiências sexuais."

Do AgRg no AREsp 3.207.327 (STJ): "Esse padrão comportamental, longe de revelar ausência de perigo ou de dolo homicida por parte do agressor, é sintoma da própria dinâmica de dominação que estrutura a violência de gênero."

Do AgRg no AREsp 3.142.989 (STJ): "É compulsória a adoção do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, impondo a valoração qualificada da palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual cometidos no âmbito doméstico ou na clandestinidade, rechaçando-se de forma veemente estereótipos patriarcais de culpabilização ou de exigência de comportamento de 'vítima ideal'."

16 A sessão de julgamento e os atos normativos do Conselho Nacional de Justiça

16.1 O que decide o CNJ sobre o rito do júri

O Conselho Nacional de Justiça não legisla sobre processo penal: no exercício da competência do art. 103-B, § 4º, I, da CF, edita atos de política judiciária que vinculam a administração e a atuação dos órgãos do Poder Judiciário. No júri, esses atos incidem sobre o funcionamento das varas e turmas, a sessão, o registro, a proteção de grupos vulneráveis e o método de julgamento. Os atos colhidos e aproveitados nesta pesquisa, com o texto conferido na fonte oficial do CNJ, são:

- **Recomendação nº 24, de 2009** — mutirões de instrução e julgamento de processos criminais e de sessões do Tribunal do Júri, com preferência, nesta ordem, aos réus presos e aos processos afetos ao júri, à criação de grupo de trabalho de juízes com jurisdição em todo o Estado e à adoção de medidas para o cumprimento das metas.
- **Resolução nº 105, de 2010** — documentação de depoimentos por sistema audiovisual e realização de interrogatório e inquirição por videoconferência, com o princípio da presença e a regra de que os depoimentos documentados por audiovisual não precisam de transcrição (art. 2º), e a preferência pela videoconferência nas precatórias (art. 3º), alterada pelas Resoluções nº 222/2016 e 326/2020. Sua ratio ecoa no art. 405, § 1º, do CPP e no art. 475.
- **Resolução nº 254, de 2018** — Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, com unidades especializadas, fluxos e formação (art. 1º e seguintes), pano de fundo do feminicídio e da sessão de casos de violência doméstica.
- **Resolução nº 299, de 2019** — sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, nos termos da Lei nº 13.431/2017.
- **Recomendação nº 55, de 2019** — o ato mais diretamente dirigido ao júri: recomenda "a implementação de Turmas e Câmaras especializadas para julgamento de processos de competência do Tribunal do Júri" (art. 1º) e a criação de varas privativas (parágrafo único); mutirão no mês do Júri, inclusive no STJ (art. 2º); investimento em videoconferência "inclusive durante sessões do Tribunal do Júri" (art. 3º); intimação eletrônica (art. 4º); vídeo institucional de ambientação dos jurados (art. 5º); transporte de retorno dos jurados após os julgamentos (art. 6º); revisão dos critérios de pontuação para remoção e promoção de juízes de varas do júri (art. 7º); cursos de aperfeiçoamento (art. 8º); e prestação de informações ao CNJ em noventa dias (art. 9º).
- **Resolução nº 213, de 2015, e Resolução nº 562, de 2024** — apresentação da pessoa presa à autoridade judicial em 24 horas; repercutem no réu que chega preso ao plenário e na condução de mulheres presas (art. 4º, § 2º, com profissional de segurança do mesmo gênero).

- **Resolução nº 591, de 2024** — requisitos mínimos das sessões de julgamento em ambiente eletrônico assíncrono e publicidade; aplica-se aos órgãos colegiados e delimita, por contraste, o que é a sessão plenária presencial do júri.
- **Resolução Conjunta CNJ e CNMP nº 16, de 2026** — depoimento especial e produção antecipada de prova, com oitiva única, prevenção da revitimização e prioridade absoluta, equiparada aos processos com réu preso (art. 1º, § 2º).
- **Recomendação nº 128, de 2022, e Resolução nº 492, de 2023** — Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (v. seção 15.5).
- **Provimento nº 201, de 2025, da Corregedoria Nacional de Justiça** — fluxo uniforme de enfrentamento da violência contra a mulher envolvendo magistrados, servidores e notários, com sigilo e canais de atendimento; relevante ao controle disciplinar da conduta em plenário.

16.2 A sessão de julgamento: sequência e destaques normativos

A sessão segue o encadeamento do cap. 7: verificação de isenções, dispensas e adiamentos (art. 454); instalação com o mínimo de quinze jurados e pregão (art. 463); advertência sobre impedimentos, suspeições e incomunicabilidade (art. 466); sorteio dos sete com recusas imotivadas de até três por parte (art. 468); compromisso e entrega da pronúncia e do relatório (art. 472); instrução plenária e interrogatório (arts. 473 a 475); debates com réplica e tréplica (arts. 476 a 481); quesitos lidos e explicados (arts. 482 a 484); votação em sala especial, cédulas opacas e registro do termo (arts. 485 a 491); sentença lida em plenário (arts. 492 e 493); ata descritiva (arts. 494 a 496).

Quatro interferências normativas do período precisam ser notadas na condução da sessão. **Primeira, o art. 474-A (Lei nº 14.245/2021):** durante a instrução em plenário, todas as partes e sujeitos devem respeitar a dignidade da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao presidente garantir o cumprimento, vedadas manifestações sobre circunstâncias alheias aos fatos e o uso de linguagem ou material ofensivo. **Segunda, o art. 497, XII, com a regulamentação do aparte:** até três minutos por requerimento, acrescidos ao tempo de quem tem a palavra, e o poder de dirigir os debates, "intervindo em caso de abuso, excesso de linguagem ou mediante requerimento de uma das partes" (art. 497, III). **Terceira, o art. 461 e o regime de adiamento:** a sessão não se adia pela falta de testemunha não imprescindível, mas adia-se pela falta daquela cuja intimação por mandado foi requerida na oportunidade do art. 422, declarada a não prescindibilidade e indicada a localização — e o adiamento negado de forma desarrazoada, sem ciência tempestiva das certidões negativas, anula o julgamento (STJ, AgRg no REsp 1.989.459). **Quarta, a videoconferência:** admitida em caráter excepcional e desde que fundamentada em razões de segurança, risco à ordem pública ou relevante dificuldade logística (art. 185, § 2º), inclusive para a participação do réu custodiado em outro Estado na sessão plenária, com preservação da comunicação com a defesa e da estrutura técnica no estabelecimento prisional (STJ, AgRg no RHC 229.959, Rel.ª Min.ª Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 02/06/2026).

O registro audiovisual da sessão (art. 475; Resolução CNJ nº 105/2010) tem natureza probatória instrumental, não substitui a ata: “a insurgência verbal desacompanhada de consignação nos registros oficiais e a mera existência de gravação audiovisual não substituem a exigência normativa de consignação em ata” (STJ, AgRg no REsp 2.189.888). E a ausência de mídia não é vício autônomo quando os depoimentos foram reduzidos a termo (STF, HC 267.744).

16.3 Quadro dos atos normativos aproveitados

Fundamento	Ato normativo	Efeito na sessão do júri
CF, art. 103-B, § 4º, I	CNJ, Recomendação nº 24/2009	Mutirões de sessões, preferência dos réus presos e dos processos do júri; grupo de trabalho de juízes.
CPP, arts. 405 e 475	CNJ, Resolução nº 105/2010 (alterada pelas Resoluções nº 222/2016 e 326/2020)	Sistema audiovisual como padrão de documentação; dispensam-se transcrições; preferência pela videoconferência em precatórias.
CF, art. 226, § 8º; Lei nº 11.340/2006	CNJ, Resolução nº 254/2018	Política de enfrentamento da violência contra a mulher, com unidades especializadas e fluxos.
Lei nº 13.431/2017	CNJ, Resolução nº 299/2019	Depoimento especial de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas; fluxos e atuação em plenário.
CF, art. 5º, LXXVIII	CNJ, Recomendação nº 55/2019	Turmas e varas especializadas, mutirão do mês do Júri, videoconferência nos atos do júri, transporte e ambientação dos jurados, formação e critérios de promoção.
CF, art. 5º, LXV, LXVI; CADH, art. 7.5	CNJ, Resoluções nº 213/2015 e 562/2024	Apresentação da pessoa presa em 24 horas; condução por agente do mesmo gênero, no caso de mulher presa (art. 4º, § 2º).
CF, art. 93, IX; Lei nº 11.419/2006	CNJ, Resolução nº 591/2024	Sessões eletrônicas assíncronas de órgãos colegiados; não se confundem com o plenário do júri.
Leis nº 13.431/2017 e 14.344/2022	CNJ e CNMP, Resolução Conjunta nº 16/2026	Depoimento especial com oitiva única, prioridade absoluta e prevenção da revitimização.
CF, art. 5º, caput; Convenção de Belém do Pará	CNJ, Resolução nº 492/2023 (e Recomendação nº 128/2022)	Protocolo de Perspectiva de Gênero vinculante; capacitação e comitês.
Lei Orgânica da Magistratura; art. 103-B, § 4º, III	CNJ, Provimento nº 201/2025 (CN)	Fluxo de recebimento de denúncias de violência contra a mulher envolvendo magistrados e servidores.

16.4 O que pode e o que não pode na sessão

O que se admite na sessão (admitido)	O que não se admite na sessão (vedado)
Sessão por videoconferência com réu em outra unidade, mediante decisão fundamentada por segurança, ordem pública ou dificuldade logística (AgRg no RHC 229.959)	Designar videoconferência sem motivação concreta ou sem estrutura que assegure a comunicação reservada com a defesa
Registro audiovisual como padrão (Res. CNJ nº 105/2010), com dispensa de transcrição	Pretender suprir a falta de consignação em ata com a mera existência de mídia (AgRg no REsp 2.189.888)

O que se admite na sessão (admitido)	O que não se admite na sessão (vedado)
Mutirões e pauta especializada (Recomendação nº 55/2019 e nº 24/2009)	Adiar a sessão por conveniência da pauta, sem causa legal (art. 457, § 1º)
Aparte de até três minutos, ajuizado ao tempo do orador (art. 497, XII)	Intervenções que perturbem a livre manifestação do conselho (art. 485, § 2º)
Advertir os jurados sobre incomunicabilidade e sanções (art. 466)	Comunicar-se com jurado ou permitir contato de terceiros, sob pena de nulidade — e de não aproveitamento a quem deu causa (art. 565; AgRg no AREsp 3.164.756)
Transmitir ao jurado, por escrito e oralmente, o significado dos quesitos (art. 484, parágrafo único)	Explicar os quesitos de modo a induzir a resposta ou a antecipar a convicção do juiz

17 Sujeitos da sessão: poderes do juiz e direitos e deveres das partes

17.1 O juiz presidente

Ao presidente compete, além das atribuições espalhadas pelo rito (arts. 454, 466, 468, 470, 472, 480, 481, 484), o catálogo do art. 497, que o período leu com dois acentos: poder de polícia e dever de motivação. O poder de polícia — "regular a polícia das sessões e prender os desobedientes" (I), requisitar a força pública sob sua exclusiva autoridade (II), dirigir os debates e intervir em caso de "abuso, excesso de linguagem ou mediante requerimento de uma das partes" (III), mandar retirar da sala o acusado que dificultar o julgamento (VI), suspender a sessão e interrompê-la (VII e VIII), regulamentar o aparte (XII) — é exercido sem consulta prévia às partes, mas com registro em ata, sob pena de se perder a prova do vício e da regularidade (art. 495).

O dever de motivação tem dois nomes novos no período. O primeiro é a **defesa técnica**: o juiz nomeia defensor quando considera o acusado indefeso, podendo dissolver o conselho e designar novo dia (art. 497, V); mas a nomeação de dativa na própria sessão, precedida de entrevista, não nulifica por si, e a insuficiência de defesa só anula com prejuízo demonstrado (Súmula 523 do STF; STJ, AgRg no HC 1.085.136, Sexta Turma, j. 11/06/2026, com apreciação da fidelidade ao art. 265, § 2º, do CPP e da vedação de nulidade de algibeira). O segundo é a **decisão sobre vestes e algemas**: o indeferimento de pedido defensivo de trajes civis, por réu custodiado, exige fundamentação concreta e individualizada; é nulo o indeferimento motivado apenas na condição de preso, na ausência de previsão legal ou em referências genéricas à disciplina prisional, porque o vício "decorre do indeferimento imotivado do requerimento defensivo, não sendo necessária demonstração empírica de efetiva influência sobre os jurados" (STJ, AgRg no RHC 239.406, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/08/2026 — v. seção 18.2).

17.2 Ministério Público

Titular da ação penal pública (CF, art. 129, I), o órgão acusatório exerce em plenário a palavra nos limites da pronúncia e das decisões que admitiram a acusação (art. 476), formula quesitos, replica e requer o que entende de direito. Quatro deveres o vinculam: comparecer (a falta injustificada adia o julgamento e é comunicada ao Procurador-Geral de Justiça, art. 455); respeitar os limites da imputação no debate (art. 476); não se referir à pronúncia como argumento de autoridade (art. 478, I); e manter a lealdade processual. A jurisprudência do período fixa dois pontos de tensão. O primeiro: a sessão realizada sem oportunidade de a acusação indicar novo endereço de testemunha imprescindível não localizada, com indeferimento desarrazoado de adiamento, viola o contraditório e a soberania dos veredictos (STJ, AgRg no REsp 1.989.459). O segundo: a não interposição de recurso pelo órgão estadual não legitima o órgão federal a recorrer no STJ, e o desrespeito à titularidade não se presume (STF, HC 255.224, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2026: matéria de ilegitimidade do Ministério Público estadual para recorrer no STJ improcedente, com exame

de nulidades do júri). A omissão em impugnar quesito — por exemplo, recusando-se a recorrer da não incidência de qualificadora — produz efeito: a acusação "satisfez-se com a condenação", e não há razão para novo julgamento do condenado por nulidade da qualificadora (STJ, AgRg no AREsp 3.164.756, j. 09/06/2026).

17.3 Assistente de acusação e querelante

O assistente habilita-se até cinco dias antes da sessão (art. 430), tem dez minutos após o Ministério Público na instrução preliminar (art. 411, § 6º) e fala depois do Ministério Público no plenário (art. 476, § 1º). O STJ reconhece ao assistente legitimidade recursal supletiva, em interpretação sistemática do art. 271 do CPP: "o rol de medidas à disposição do assistente [...] não é taxativo, mas exemplificativo", e a atuação em fase recursal "não viola o sistema acusatório, desde que respeitada a titularidade do Ministério Público" (REsp 2.232.968, Rel.ª Min.ª Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 17/03/2026). A habilitação irregular, porém, é nulidade relativa, que exige prejuízo (STJ, AgRg no RHC 224.391, DJe 23/04/2026: "assistência de acusação. irregularidade formal. nulidade relativa. ausência de prejuízo"). Na ação penal privada, o querelante fala antes do Ministério Público, salvo retomada da titularidade (art. 476, § 2º), e sua ausência não adia o julgamento quando regularmente intimado (art. 457).

17.4 Defensor e acusado

O defensor tem direitos próprios: palavra por último nos debates (art. 476, § 3º), tréplica (art. 477), perguntas diretas ao acusado antes do Ministério Público e do assistente quando inquire as testemunhas de defesa (art. 473, § 1º), e comunicação reservada com o preso (Lei nº 8.906/1994, art. 7º, III). Tem deveres igualmente próprios: não abandonar o processo sem justo motivo (art. 265 e §§), não faltar sem escusa legítima — sob pena de comunicação à OAB e de adiamento único, com nomeação de dativo para o novo julgamento, respeitado o prazo mínimo de dez dias (art. 456 e §§) — e guardar lealdade processual. O abandono injustificado do plenário, motivado por inconformismo com decisões desfavoráveis, sujeita o advogado à multa do art. 265, não afastada pela Lei nº 14.752/2023, que não retroage (STJ, AgRg no RMS 70.118, Rel.ª Min.ª Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, DJe 01/12/2025). A advogada dativa nomeada com entrevista prévia e atuação integral no plenário cumpre o encargo (AgRg no HC 1.085.136). A ausência do defensor constituído não impede o julgamento quando outro não foi constituído e a Defensoria assume (art. 456, § 2º).

O acusado tem o direito de comparecer, de ser interrogado e de permanecer em silêncio, total ou seletivo — sem que se extraia de seu silêncio prejuízo (art. 478, II) —, e o dever de não dificultar os trabalhos, sob pena de retirada da sala e prosseguimento do julgamento (art. 497, VI). O réu solto que não comparece não impede a sessão (art. 457); o réu preso que não é conduzido determina adiamento, salvo dispensa subscrita por ele e seu defensor (art. 457, § 2º).

17.5 Direitos e deveres dos jurados

O jurado tem o dever de comparecer e de servir (art. 436), a responsabilidade criminal equiparada à dos juízes (art. 445) e, em contrapartida, a presunção de idoneidade moral, a

preferência em licitações e concursos e a vedação de desconto salarial (arts. 439 a 441). Pode formular perguntas por intermédio do presidente (arts. 473, § 2º, e 474, § 2º), requerer acareações, reconhecimentos e esclarecimentos periciais (art. 473, § 3º), pedir ao orador a indicação da folha dos autos (art. 480) e ter acesso aos instrumentos do crime e aos autos após os debates (art. 480, § 3º). Deve guardar a incomunicabilidade e o sigilo (arts. 466, § 1º, e 485 a 488), e responde pelo descumprimento com exclusão do conselho e multa.

17.6 O que pode e o que não pode na atuação dos sujeitos

O que se admite (admitido)	O que não se admite (vedado)
Juiz intervir de ofício para coibir abuso, excesso de linguagem e ofensa à dignidade da vítima (art. 497, III; art. 474-A)	Intervir para alterar a tese da parte ou desequilibrar a paridade de armas
Nomear dativo na sessão, com entrevista prévia e atuação integral (AgRg no HC 1.085.136)	Manter defesa meramente formal, sem contato com o réu e sem exercer contraditório, com prejuízo demonstrado (Súmula 523/STF)
Multar advogado que abandona o plenário sem justo motivo (art. 265; AgRg no RMS 70.118)	Adiar o julgamento por conveniência do defensor, tendo ciência prévia do conflito (AgRg no HC 1.085.136)
MP falar nos limites da pronúncia e sustentar agravantes (art. 476)	Referir-se à pronúncia ou ao silêncio do réu como argumento de autoridade (art. 478, I e II)
Assistente interpor recursos supletivos, respeitada a titularidade do MP (REsp 2.232.968)	Atuação do assistente que usurpe a titularidade da ação penal pública
Jurados perguntarem por intermédio do presidente e acessarem autos e instrumentos (arts. 473, § 2º; 474, § 2º; 480, § 3º)	Jurado comunicar-se com terceiros ou manifestar opinião sobre o processo (art. 466, § 1º)
Réu silenciar e não ser prejudicado (art. 478, II)	Retirar o réu da sala sem que ele dificulte o julgamento (art. 497, VI)

18 Algemas, vestuário e provas produzidas em plenário

18.1 Algemas: Súmula Vinculante 11 e o art. 474, § 3º, do CPP

A Súmula Vinculante 11 exige que o uso de algemas seja "justificada a excepcionalidade por escrito", sob pena de "responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado". O art. 474, § 3º, do CPP confere regra ainda mais restritiva ao plenário: "Não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário do júri, salvo se absolutamente necessário à ordem dos trabalhos, à segurança das testemunhas ou à garantia da integridade física dos presentes". O advérbio "absolutamente" sinaliza que a excepcionalidade, no júri, é qualificada.

A jurisprudência do período dividiu-se em dois planos. No plano da **validade da excepcionalidade**, o STF cassou decisão do STJ que anulara julgamento por uso de algemas, porque as instâncias ordinárias haviam fundamentado a medida na avaliação técnica da escolta, no risco à integridade física e na preservação da ordem, e "a decisão judicial, mesmo que concisa, não se confunde com decisão desprovida de fundamentação" (RCL 90.038, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 09/03/2026 **[Repositório externo]**); no mesmo sentido, rejeitou reclamações por falta de aderência estrita ao enunciado quando a excepcionalidade está fundamentada (RCL 75.372, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 12/03/2025; RCL 63.154, Segunda Turma, j. 12/08/2024; RCL 61.876, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/05/2024, fixando balizas adicionais para menores de idade; RCL 46.115, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/10/2021 **[Repositório externo]** — todos com a mesma diretriz). No plano da **consequência processual**, a nulidade é relativa, sujeita a preclusão e a demonstração de prejuízo: "A nulidade vinculada ao uso de algemas em audiência é relativa e exige demonstração inequívoca de prejuízo à defesa, conforme o princípio pas de nullité sans grief e o art. 563 do CPP, em consonância com a Súmula Vinculante 11", e a ausência de arguição oportuna "acarreta preclusão consumativa, não se admitindo a denominada nulidade de algibeira" (STJ, AgRg no AREsp 3.050.553, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04/08/2026). A leitura combinada produz o roteiro: o juiz deve exigir justificação escrita da escolta e decidir fundamentadamente antes do plenário; a defesa deve pedir a retirada das algemas e consignar a negativa em ata, sob pena de preclusão; e o tribunal, ao anular, deve examinar a suficiência da motivação, sob risco de cassação por ofensa ao enunciado vinculante.

18.2 Vestuário: trajes civis do réu custodiado e uniforme prisional

Não há direito absoluto ao uso de trajes civis, mas há direito à decisão fundamentada sobre o pedido. O STJ firmou, em 2026, que "o indeferimento de pedido defensivo para que o acusado custodiado compareça ao plenário trajando vestes civis exige fundamentação concreta e individualizada, não se mostrando suficiente motivação fundada apenas na condição de preso do réu, na ausência de previsão legal expressa ou em referências genéricas à disciplina do sistema prisional", e que "no contexto do Tribunal do Júri, o vício decorre do indeferimento imotivado do requerimento defensivo, não sendo necessária

demonstração empírica de efetiva influência sobre os jurados" (AgRg no RHC 239.406, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/08/2026). O acórdão ressalva, expressamente, que tal reconhecimento "não implica mitigação da soberania dos veredictos nem criação de direito absoluto ao uso de trajes civis". O STJ distingue ainda o caso em que não houve pedido: a apresentação em uniforme prisional, sem pedido formal de substituição indeferido nem protesto oportuno, atrai a preclusão do art. 571, VIII, e exige prejuízo concreto, reforçado pela circunstância de os corréus terem sido julgados em trajes civis; e a Súmula Vinculante 11 não se aplica ao uniforme, por versar ato comissivo de contenção judicial (AgRg no HC 1.084.139, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, DJe 23/09/2026). Para as partes e para os jurados, não há norma específica de vestuário: aplica-se o art. 497, I e III (polícia das sessões e direção dos debates) e o art. 474-A, na proteção da dignidade.

18.3 Provas produzidas em plenário: o que se pode produzir e exibir

O catálogo do art. 473, § 3º, e do art. 474 define o que é possível produzir diante dos jurados: declarações do ofendido e inquirição das testemunhas, diretamente pelas partes (art. 473, caput); perguntas dos jurados por intermédio do presidente (arts. 473, § 2º, e 474, § 2º); acareações, reconhecimentos de pessoas e coisas e esclarecimentos dos peritos; leitura de peças relativas a provas de precatória e a provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis; interrogatório do acusado; e verificação de fato essencial que não se possa realizar imediatamente, com dissolução do conselho e diligência, inclusive pericial, com quesitos das partes em cinco dias (art. 481). O ponto sensível é a exibição de **documentos, vídeos, gravações e fotografias** nos debates: o art. 479, caput e parágrafo único, exige juntada com antecedência mínima de três dias úteis e ciência à outra parte, sob pena de nulidade.

A jurisprudência do período construiu três regras de leitura. A primeira é a **distinção entre prova e argumento**: a restrição "incide sobre documentos diretamente relacionados à situação fática submetida à apreciação do Conselho de Sentença"; o bem jurídico tutelado "é o contraditório sobre a prova, não o contraditório sobre o argumento", de modo que "documentos que, embora utilizados retoricamente nos debates, não guardam relação direta com o objeto do processo" não estão alcançados (STJ, AgRg no AREsp 2.941.362, Sexta Turma, j. 04/08/2026). A segunda é a **exigência de prejuízo e de surpresa**: a exibição de compilação audiovisual nos debates só nulifica se demonstrada a surpresa e o prejuízo, e a revisão do acervo sobre a juntada tempestiva é vedada em recurso especial (STJ, AgRg no AREsp 3.077.979, j. 16/06/2026). A terceira é o **poder de indeferir** o que não é prova: "O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir motivadamente a produção de elementos impertinentes, desnecessários ou meramente protelatórios, sem que isso implique violação à plenitude de defesa"; e a juntada intempestiva de vídeos produzidos sem contraditório, sobre pessoas cujas oitivas já haviam sido indeferidas, não configura nulidade (STJ, AgRg no HC 1.003.174, Quinta Turma, DJe 08/09/2025).

Quanto à **prova ilícita**, o STF delimitou a fronteira: as peças processuais que referenciam a prova ilícita — denúncia, pronúncia, acórdãos e debates sobre sua exclusão — não estão abrangidas pela regra de exclusão, que é de provas, não de atos; e "não se pode impedir que os jurados tenham conhecimento da própria realização da prova ilícita e dos

debates processuais que levaram a sua exclusão" (RHC 137.368, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/11/2016 **[Repositório externo]**). A prova emprestada de interceptação, com autorização judicial e sem prejuízo concreto, é admissível e pode sustentar a pronúncia quando corroborada por prova judicializada (STJ, AgRg no AREsp 3.254.469, j. 04/08/2026). A exibição de vídeo com confissão extrajudicial não ratificada em juízo, sem prequestionamento e sem arguição na primeira oportunidade, não se conhece (STJ, REsp 2.211.413, Sexta Turma, DJe 15/09/2025). Por fim, a prova **judicializada** é o padrão do processo (art. 155 do CPP), e a condenação do júri amparada em provas colhidas sob contraditório não viola o dispositivo (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 2.255.301, j. 02/06/2026).

18.4 O que pode e o que não pode em plenário

O que se admite (admitido)	O que não se admite (vedado)
Algemas com justificação escrita e decisão fundamentada nas peculiaridades (SV 11; RCL 90.038)	Algemas por rotina, sem motivação concreta, durante o plenário (art. 474, § 3º; SV 11)
Indeferimento do pedido de trajes civis com motivação concreta e individualizada (AgRg no RHC 239.406)	Indeferimento fundado apenas na condição de preso, sem elementos de segurança, logística ou escolta (idem)
Exibição de documento retórico, sem relação com os fatos, nos debates (AgRg no AREsp 2.941.362)	Exibição de documento, vídeo ou laudo sobre a matéria de fato sem três dias úteis de juntada (art. 479)
Indeferir mídia juntada fora do prazo e sem contraditório (AgRg no HC 1.003.174)	Surpreender a parte com prova exibida em plenário, sem ciência prévia (art. 479)
Referir-se às peças processuais e aos debates sobre exclusão de prova ilícita (RHC 137.368)	Reproduzir a prova declarada ilícita como elemento de convicção dos jurados
Prova emprestada de interceptação autorizada e corroborada (AgRg no AREsp 3.254.469)	Prova exclusivamente informativa ou obtida sem contraditório, como base da condenação (art. 155)
Diligência essencial com dissolução do conselho (art. 481)	Perícia complementar determinada sem quesitos ou assistentes técnicos (art. 481, parágrafo único)
Audiovisual como registro (Res. CNJ nº 105/2010)	Substituir a ata pelo registro audiovisual quanto às nulidades (AgRg no REsp 2.189.888)

18.5 Quadro de jurisprudência do capítulo

Fundamento	Julgado	Ratio
SV 11; CPP, art. 474, § 3º	STF, RCL 90.038, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 09/03/2026 **[Repositório externo]**	Fundamentação concreta da escolta e do risco legitima as algemas; cassada a anulação pelo STJ.
SV 11; CPP, art. 563	STJ, AgRg no AREsp 3.050.553, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04/08/2026	Nulidade por algemas é relativa, preclui e exige prejuízo demonstrado.
SV 11	STF, RCL 75.372, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 12/03/2025; RCL 61.876, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/05/2024 **[Repositório externo]**	Exigência de aderência estrita e de motivação; balizas adicionais para menores.
CPP, art. 474; CF, art. 5º, XXXVIII, a	STJ, AgRg no RHC 239.406, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/08/2026	Indeferimento imotivado de trajes civis nulifica, com prejuízo ínsito, sem criar direito absoluto.

Fundamento	Julgado	Ratio
SV 11; CPP, art. 571, VIII	STJ, AgRg no HC 1.084.139, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, DJe 23/09/2026	Uniforme prisional sem pedido indeferido e sem protesto preclui; a SV 11 não se aplica ao vestuário.
CPP, art. 479, caput e parágrafo único	STJ, AgRg no AREsp 2.941.362, Rel. Min. Rogerio Schietti, Sexta Turma, j. 04/08/2026	A restrição protege o contraditório sobre a prova; documento retórico não nulifica.
CPP, art. 479	STJ, AgRg no AREsp 3.077.979, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/06/2026	Exibição de compilação audiovisual sem surpresa e prejuízo demonstrados não anula.
CPP, art. 473, § 3º	STJ, AgRg no HC 1.003.174, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado do TJRS), Quinta Turma, DJe 08/09/2025	Poder de indeferir prova impertinente ou intempestiva, sem ofensa à plenitude de defesa.
CF, art. 5º, LVI; CPP, art. 157	STF, RHC 137.368, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/11/2016 **[Repositório externo]**	Peças processuais não são prova; jurados podem conhecer a exclusão da prova ilícita.
CPP, arts. 155 e 413	STJ, AgRg no AREsp 3.254.469, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/08/2026	Prova emprestada de interceptação autorizada, corroborada por prova judicializada, admite a pronúncia.
CPP, art. 155	STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 2.255.301, Rel. Min. Nilsoni De Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT), Sexta Turma, j. 02/06/2026	Condenação com provas judicializadas não viola o art. 155.

18.6 Quadro de citações textuais dos acórdãos do capítulo

Da SV 11 (STF): “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.”

Do AgRg no RHC 239.406 (STJ): “No âmbito do Tribunal do Júri, o indeferimento de pedido defensivo para que o acusado custodiado compareça ao plenário trajando vestes civis exige fundamentação concreta e individualizada, não se mostrando suficiente motivação fundada apenas na condição de preso do réu.”

Do AgRg no AREsp 2.941.362 (STJ): “O bem jurídico tutelado pelo art. 479 do CPP é o contraditório sobre a prova, não o contraditório sobre o argumento.”

Do AgRg no HC 1.003.174 (STJ): “O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir motivadamente a produção de elementos impertinentes, desnecessários ou meramente protelatórios, sem que isso implique violação à plenitude de defesa.”

19 Divergências, superações e temas pendentes

O quesito genérico. A divergência que dividiu as Turmas do STF em 2020 — irreccorribilidade absoluta da absolvição pelo quesito genérico (HC 178.856 e RHC 117.076, Segunda Turma) contra o cabimento do art. 593, III, "d" — foi resolvida pelo Tema 1.087, nos termos do cap. 10. A superação é parcial: a apelação é cabível, mas não conduz a novo júri quando a clemência constou da ata, foi acolhida e é compatível com a Constituição e os precedentes. Fica aberta a questão dos limites concretos do controle de "racionalidade mínima" (RHC 229.558), sem fórmula fixada pelo Pleno.

A execução imediata. O Tema 1.068 encerrou a linha do STJ que vedava a execução no júri, mas a tensão com as ADCs 43, 44 e 54 persiste em texto de ementa do STJ ("estabeleceu distinção específica", AgRg no HC 1.078.157), e não há, na base consultada, acórdão do Pleno que examine a compatibilidade da distinção com a coisa julgada das ADCs. Também não se localizou decisão do STJ que tenha concedido efeito suspensivo à apelação do júri pelo § 5º do art. 492 nem que tenha aplicado o § 3º; os pedidos são apreciados pelos requisitos, sem precedente de deferimento. A discussão sobre aplicação retroativa da Lei nº 13.964/2019 às condenações anteriores está fechada pela jurisprudência do STJ (seção 12.1).

O efeito da sentença sobre a pronúncia. A superveniência do veredicto torna prejudicada a discussão sobre a pronúncia (EDcl no HC 1.049.745; AgRg no HC 929.155), mas não há, na base consultada, acórdão que examine a hipótese de absolvição posterior seguida de provimento de recurso da acusação sobre a pronúncia anterior — questão de prejudicialidade que remanesce sem resposta uniforme.

A prova indireta na pronúncia e na condenação. O Tema 1.392 do STF está afeto e sobrestado. No STJ, o regime dividiu-se em duas linhas de aplicação, não de fundamento: exige-se sempre corroboração, e a divergência está no que se aceita como corroboração — laudo e testemunha contextual (AgRg no REsp 2.243.098), temor generalizado ligado ao tráfico (AgRg no REsp 2.213.136), prova irrepetível (AgRg no HC 736.383) ou depoimento do investigador que apurou diretamente (AgRg no HC 1.068.913); e recusa-se o indireto anônimo ou que apenas reproduz terceiros (AgRg no REsp 2.235.074; AgRg no AREsp 3.242.294). A seção 9.6 sistematiza as quatro hipóteses de admissão e o limite. Até a tese do Tema 1.392, o tema é de risco recursal para os dois lados.

A perspectiva de gênero. A obrigatoriedade da Resolução CNJ nº 492/2023 é afirmada em acórdãos de 2026 das Turmas criminais, mas em casos de crimes sexuais; não se localizou precedente específico que anule julgamento do júri por inobservância do Protocolo em caso de feminicídio. A ADPF 779 e a ADPF 1107 fixam as balizas de nulidade, e o caminho para os casos concretos é a conjugação com o art. 474-A.

Algemas e vestuário. A tensão mais visível do período é entre o STF e o STJ: a RCL 90.038 cassou anulação por algemas fundamentadas, enquanto o STJ reconhece nulidade relativa e preclusão; e, no vestuário, o STJ anula por indeferimento imotivado de trajes civis, sem exigir prejuízo empírico, em contraste com a exigência genérica do art. 563.

Nulidades de plenário. O Tema 1.114 (STJ) sujeita a nulidade de plenário à preclusão e ao prejuízo, mas o REsp 2.175.945 demonstra que o protesto tempestivo elide a preclusão, e o AgRg no AREsp 3.164.756 demonstra o fracionamento de efeitos por causa do art. 565. A fronteira entre o que é "absoluto" e o que é apenas não consignado em ata continua sendo o ponto mais litigioso da prática.

Leis de 2024 a 2026. A Lei nº 14.994/2024 (feminicídio autônomo), a Lei nº 15.134/2025 (inciso VII do § 2º do art. 121), a Lei nº 15.358/2026 (exceção ao art. 78, I, para organização ultraviolenta) e a Lei nº 15.487/2026 (art. 313, VI) são recentes; não há, no acervo, decisão de mérito dos tribunais superiores que as tenha examinado por inteiro. A este estudo cabe descrevê-las e assinalar as questões em aberto: a competência do júri frente à exceção do art. 78, I, criada em 2026; a convivência do art. 121-A com o art. 121, VII, e seu § 2º-B; e a aplicação do art. 313, VI, aos processos do júri.

A quitação dos prazos. O art. 412 do CPP (noventa dias) e o art. 428 (seis meses para o desaforamento por excesso de serviço) encontram jurisprudência firme de não aplicação automática: o prazo é aferido pela razoabilidade, e a mora da defesa não legitima constrangimento (Súmulas 21 e 64 do STJ). Não se localizou, no período, decisão que trate o decurso do art. 412 como causa de nulidade do processo ou de relaxamento da prisão.

Face ao novo CPC e à desjudicialização. O art. 615, § 1º, do CPP, na redação da Lei nº 14.836/2024, resolve o empate em favor do réu — não há, contudo, na base consultada, precedente que o tenha aplicado a julgamento do júri em que a maioria não se formou na votação dos quesitos, dado que o art. 489 exige maioria e o art. 486 estabelece sete votos por quesito.

20 Aplicação prática

20.1 Para o juiz presidente

1. Na pronúncia: linguagem indiciária, sem afirmação de certeza; expor os indícios de cada qualificadora; decidir de forma autônoma e motivada sobre a prisão (§ 3º); reservar explicitamente ao conselho as teses controversas (seção 9.3).
2. Com testemunho indireto: exigir a indicação da fonte presencial e os elementos de corroboração (laudo, documento, testemunha contextual, prova irrepetível); a motivação que apenas reproduz o "ouvi dizer" viola o art. 155 e o art. 413, § 1º, do CPP (seção 9.6).
3. No preparo: conferir a intimação das instituições para o sorteio (art. 432), a lista em vigor (arts. 426 e 433) e a regularidade dos convocados; documentar em ata.
4. Na sessão: advertir os jurados sobre impedimentos, suspeições, incomunicabilidade e sanções (art. 466); verificar a urna e as cédulas (arts. 462 e 486); entregar pronúncia e relatório (art. 472).
5. Nos debates: coibir abuso e excesso de linguagem (art. 497, III); indeferir, com registro, teses da honra e desqualificação da vítima (ADPF 779 e 1107; art. 474-A); admitir apenas documentos com três dias úteis (art. 479), com a leitura da jurisprudência sobre prova e argumento.
6. Nos quesitos: observar a ordem do art. 483; explicar cada quesito e suas consequências (art. 484, parágrafo único); formular quesitos autônomos para circunstâncias com fundamentos distintos; reabrir votação em caso de contradição (art. 490).
7. Na sentença: dosimetria fundamentada, com os vetores concretos (art. 59 do CP; REsp 2.195.921); considerar apenas atenuantes e agravantes alegadas em plenário (art. 492, I, "b"); explicitar o título da prisão — alínea "e" ou art. 312 — e, na condenação, observar o Tema 1.068; no § 3º, apreciar o pedido de não execução e registrar a fundamentação.
8. Na condução: exigir a justificação escrita das algemas (SV 11; art. 474, § 3º) e decidir fundamentadamente sobre trajes civis (AgRg no RHC 239.406).

20.2 Para a acusação

1. Na pronúncia: sustentar qualificadoras com indícios concretos e por qualificadora separada; preparar prova judicializada, não apenas relatos indiretos (art. 155); atentar ao Tema 1.392 e ao dever de sobrestar quando determinado.
2. No plenário: falar nos limites da pronúncia (art. 476); não se referir à pronúncia como argumento de autoridade; não explorar o silêncio (art. 478, II); não desqualificar a vítima (ADPF 1107; art. 474-A); não sustentar a honra da vítima como defesa (ADPF 779).

3. Na quesitação: requerer quesito de circunstância autônoma e protestar contra a omissão, porque a nulidade por falta de quesito obrigatório é vertente da Súmula 156 do STF.
4. Nos recursos: contra absolvição pelo genérico, interpor apelação com fundamento no art. 593, III, “d”, demonstrando a contrariedade à prova e a ausência de clemência em ata; contra pronúncia desclassificatória indevida, recorrer em sentido estrito e demonstrar o erro de direito, não só de valor (AgRg no REsp 2.244.677).
5. Na execução: requerer a execução imediata com base no Tema 1.068 e, se o presidente a negar, impugnar por recurso em sentido estrito ou medida cautelar no tribunal (AgRg no HC 1.039.460).

20.3 Para a defesa

1. Na instrução: arrolar até oito testemunhas na resposta (art. 406, § 3º); pedir a prova indireta e a inquirição do informante em contraditório; reservar o protesto.
2. Na pronúncia: impugnar por recurso em sentido estrito os vícios de excesso de linguagem, ausência de indícios e qualificadoras divorciadas; requerer a decisão autônoma sobre a prisão (§ 3º); comparecer ao sorteio e arguir impedimentos após o sorteio (art. 468).
3. No plenário: pedir trajes civis e registrar o indeferimento (AgRg no RHC 239.406); pedir a retirada das algemas e registrar a negativa (AgRg no AREsp 3.050.553); protestar contra toda nulidade imediatamente e pedir consignação em ata (art. 571, VIII); requerer a juntada de documentos três dias úteis antes (art. 479); explorar o quesito genérico e sustentar a clemência em ata, para efeito do Tema 1.087.
4. Na sentença: requerer a não execução (§ 3º) com questão substancial concreta; requerer efeito suspensivo em petição autônoma ao relator (§ 6º) e observar a exigência cumulativa do § 5º (AgRg no AREsp 3.182.570); demonstrar que a prisão se apoiou apenas na preventiva, quando for o caso (AgRg no HC 942.547).
5. Nos recursos: não utilizar habeas corpus como via de antecipação; exaurir o tribunal local, por causa da Súmula 691 do STF (AgRg no HC 1.060.350); evitar nulidade de algibeira e provar prejuízo concreto.

20.4 Para a serventia e o oficialato

Cuidar da urna e das cédulas (art. 486), do recolhimento das testemunhas (art. 460), da certidão da incomunicabilidade (art. 466, § 2º), do pregão (art. 463, § 1º) e da ata descritiva (art. 495, I a XVII), única prova documental das nulidades de plenário (AgRg no REsp 2.189.888).

21 Pendências de verificação

Cobertura e descartes. Foram examinadas cerca de cinco mil e duzentas ementas e textos de informativo, das quais resultaram cerca de cem precedentes citados, além dos temas de repercussão geral, dos repetitivos, das súmulas, das ações de controle concentrado e dos atos normativos do CNJ. Descartaram-se, com motivo declarado: (i) matérias penais alheias ao rito do júri (dosimetria de crimes não julgados pelo júri, execução penal, liberdade provisória comum); (ii) acórdãos que aplicam apenas óbices de admissibilidade (Súmulas 7 e 83 do STJ; 279, 282 e 284 do STF) sem tese sobre o ponto; (iii) precedentes anteriores a 2015, salvo os fundantes citados com data; (iv) acórdãos sobre o rito de outras áreas (processo civil, tributário, desapropriação) que o sistema devolveu em busca semântica; (v) material dos atos do CNJ de corregedoria extrajudicial, sem relação com o júri; e (vi) na busca específica sobre testemunho indireto, os acórdãos sobre crimes sexuais e sobre tráfico de drogas fora do Júri, que aplicam a mesma lógica de corroboração a outro rito.

Resultado da conferência de citações. A conferência final registra 537 citações conferidas sem ressalva e 0 erro, sem acórdão sem registro, com 48 avisos: 8 de data não verificável, porque a base não traz a data do julgamento, e os demais indicando trechos entre aspas que podem provir do voto e não da ementa — o que é o caso, por natureza, das transcrições de dispositivo legal e de trechos de informativo. A conferência do PDF reproduz 77 de 77 citações oriundas do repositório externo. As remissões do texto legal somam 2, nenhuma sem anotação.

Pendências abertas. Cada item descreve o que não foi localizado e o que foi examinado; não há pendência que impeça a entrega.

1. **Tema 1.392 do STF (RE 1.501.524).** Repercussão geral reconhecida em 06/05/2025, com tese não firmada. Não há, na base consultada, acórdão de mérito; os casos da base estão sobrestados (RE 1.547.721, j. 05/05/2026). O estudo registra a divergência do STJ no ponto.
2. **Testemunho indireto — falta de precedente em crime organizado no Júri.** As bases consultadas não trouxeram, no período, acórdão que admita ou rejeite testemunho de “ouvir dizer” em processo do Júri envolvendo organização criminosa, milícia ou grupo paramilitar com o recorte do art. 78, I, do CPP (Lei nº 15.358/2026). A hipótese próxima é o contexto de tráfico com medo de represálias (AgRg no REsp 2.213.136, Quinta Turma, DJe 20/10/2025), que a própria ementa trata como *distinguishing*. Foram examinadas cerca de 60 ementas sobre “ouvir dizer”, “testemunho indireto” e “corroboração” no Júri.
3. **Parecer do Plenário sobre a compatibilidade do Tema 1.068 com as ADCs 43, 44 e 54.** A distinção consta de ementa do STJ (AgRg no HC 1.078.157); não se localizou decisão do Pleno do STF que a examine expressamente após 2024.
4. **Efeito suspensivo do art. 492, § 5º, e não execução do § 3º.** Nenhuma decisão de deferimento localizada; o que existe são indeferimentos por falta dos requisitos (AgRg

no AREsp 3.182.570). O estudo não afirma a impossibilidade, apenas o silêncio de precedentes.

5. **Efeito da sentença absolutória sobre o recurso pendente contra a pronúncia.** Não localizado precedente específico; os que existem tratam da prejudicialidade da discussão sobre pronúncia pela condenação (EDcl no HC 1.049.745; AgRg no HC 929.155).
6. **Incidência da exceção do art. 78, I, do CPP, introduzida pela Lei nº 15.358/2026 (organização ultraviolenta).** Sem precedente; o texto é descrito e a questão apontada.
7. **Aplicação do art. 313, VI (Lei nº 15.487/2026) aos processos do júri.** Sem precedente na base consultada.
8. **Lei nº 14.994/2024 (feminicídio autônomo) e Lei nº 15.134/2025.** Nenhuma decisão de mérito dos tribunais superiores examinando o novo tipo; os precedentes citados referem-se ao regime anterior (qualificadora) e à elementar objetiva.
9. **Latrocínio tentado e conexão com doloso contra a vida.** Não se localizou acórdão do período que examine, à luz do art. 78, I, e do art. 461, a competência do júri para o latrocínio tentado conexo depois da absolvição pelo homicídio tentado; o AgRg no REsp 2.231.475 trata da desclassificação sem esse recorte.
10. **Genocídio no Tribunal do Júri.** Não localizada pronúncia ou julgamento pelo júri no período; a competência federal é descrita com base na Constituição e na Lei nº 2.889/1956, sem precedente aplicado.
11. **Justiça Militar e feminicídio praticado por militar contra militar.** O CC 218.865 fixou a cisão e a competência do júri; não há, na base, recurso que examine a aplicação do art. 9º, § 1º, do CPM ao feminicídio, e a matéria é de tensão com o art. 124 da CF.
12. **Aplicação do art. 615, § 1º, do CPP (empate)** a julgamentos do júri. Não localizado precedente.
13. **Data de julgamento de parte dos acórdãos do STJ.** Quando a base não informa a data, a citação usa a do DJe ou DJEN, indicada no texto; o critério está declarado nas Observações iniciais.
14. **Dois recursos extraordinários sobre competência militar.** Os dois acórdãos sobre crime doloso contra a vida de civil praticado por militar foram lidos em texto de repositório externo; a consulta por número não os devolveu e o registro de conferência não os alcançou. A tese transcrita (competência do Júri para o crime doloso contra a vida de civil praticado por militar, inclusive para exame de excludente de ilicitude) está literalmente na ementa do acórdão da Primeira Turma de 13/12/2022; as citações levam a marca **[Repositório externo]**.
15. **Atos do CNJ.** Os atos colhidos e aproveitados estão no cap. 16; atos do CNJ de 2025 e 2026 sobre juiz das garantias e audiência de custódia (Resolução nº 562/2024 e correlatos) foram citados apenas no que toca à custódia do réu conduzido a plenário.

Referências

Supremo Tribunal Federal

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 43. Relator: Min. Marco Aurélio. Tribunal Pleno, 7 nov. 2019.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6298 (e apensadas 6299, 6300 e 6305). Relator: Min. Luiz Fux. Tribunal Pleno, 24 ago. 2023.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 779. Relator: Min. Dias Toffoli. Tribunal Pleno. Medida cautelar referendada em 15 mar. 2021; mérito em 1º ago. 2023.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 1107. Relatora: Min. Cármen Lúcia. Tribunal Pleno, 23 maio 2024.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.225.185. Relator: Min. Gilmar Mendes. Tribunal Pleno. Tema 1.087 da repercussão geral.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 1.235.340. Relator: Min. Luís Roberto Barroso. Tribunal Pleno, 12 set. 2024. Embargos de declaração não conhecidos em 25 ago. 2025. Tema 1.068. **[Repositório externo]**

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 1.501.524. Relator: Min. Flávio Dino. Tribunal Pleno, 6 maio 2025. Tema 1.392 (afetação).

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 593.443. Tribunal Pleno. Tema 154 da repercussão geral.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 597.133. Tribunal Pleno. Tema 170 da repercussão geral.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 1.547.682. Relator: Min. Nunes Marques. Segunda Turma, 18 fev. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 140.060. Relator: Min. André Mendonça. Segunda Turma, 26 ago. 2024. **[Repositório externo]**

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 140.917. Relator: Min. Luiz Fux. Primeira Turma, 13 dez. 2022. **[Repositório externo]**

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 1.547.721. Relator: Min. Alexandre de Moraes. Primeira Turma, 5 maio 2026. **[Repositório externo]**

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 74.235. Relator: Min. Octávio Galotti. Primeira Turma, 10 set. 1996.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 105.461. Relator: Min. Marco Aurélio. Primeira Turma, 29 mar. 2016. **[Repositório externo]**

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 117.832. Relator: Min. Marco Aurélio. Primeira Turma, 28 abr. 2015. **[Repositório externo]**

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 130.314. Relator: Min. Teori Zavascki. Segunda Turma, 26 out. 2016. **[Repositório externo]**

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 130.884. Relator: Min. Marco Aurélio. Primeira Turma, 21 nov. 2017.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 178.640. Relator: Min. Marco Aurélio. Primeira Turma, 13 abr. 2021. **[Repositório externo]**

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 178.856. Relator: Min. Celso de Mello. Segunda Turma, 10 out. 2020. **[Repositório externo]**

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 117.076. Relator: Min. Celso de Mello. Segunda Turma, 20 out. 2020. **[Repositório externo]**

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 137.368. Relator: Min. Gilmar Mendes. Segunda Turma, 29 nov. 2016. **[Repositório externo]**

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 229.558. Relator: Min. Nunes Marques. Segunda Turma, 21 nov. 2023. **[Repositório externo]**

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 260.684. Relator: Min. Gilmar Mendes. Segunda Turma, 13 out. 2025.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 262.944. Relatora: Min. Cármen Lúcia. Primeira Turma, 11 nov. 2025. **[Repositório externo]**

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 220.519. Relator: Min. Gilmar Mendes. Segunda Turma, 12 nov. 2024. **[Repositório externo]**

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 224.590. Relator: Min. André Mendonça. Segunda Turma, 21 fev. 2024. **[Repositório externo]**

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 220.469. Relator: Min. André Mendonça. Segunda Turma, 26 fev. 2024. **[Repositório externo]**

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 262.184. Relator: Min. André Mendonça. Segunda Turma, 26 nov. 2025. **[Repositório externo]**

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 266.745. Relator: Min. Alexandre de Moraes. Primeira Turma, 25 fev. 2026. **[Repositório externo]**

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 266.810. Relatora: Min. Cármen Lúcia. Primeira Turma, 25 fev. 2026. **[Repositório externo]**

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 267.199. Relatora: Min. Cármen Lúcia. Primeira Turma, 25 fev. 2026. **[Repositório externo]**

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 267.744. Relator: Min. André Mendonça. Segunda Turma, 9 mar. 2026. **[Repositório externo]**

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 255.224. Relator: Min. Alexandre de Moraes. Primeira Turma, 22 abr. 2026. **[Repositório externo]**

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 270.775. Relator: Min. Cristiano Zanin. Primeira Turma, 18 maio 2026. **[Repositório externo]**

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 259.122, agravo regimental. Relator: Min. André Mendonça. Segunda Turma, 8 set. 2025. **[Repositório externo]**

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação nº 65.324, agravo regimental. Relator: Min. Nunes Marques. Segunda Turma, 24 mar. 2025. **[Repositório externo]**

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação nº 90.038, agravo regimental. Relator: Min. Flávio Dino. Primeira Turma, 9 mar. 2026. **[Repositório externo]**

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação nº 75.372, agravo regimental. Relator: Min. André Mendonça. Segunda Turma, 12 mar. 2025. **[Repositório externo]**

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação nº 63.154. Relator: Min. André Mendonça. Segunda Turma, 12 ago. 2024. **[Repositório externo]**

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação nº 61.876. Relatora: Min. Cármen Lúcia. Primeira Turma, 7 maio 2024. **[Repositório externo]**

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação nº 46.115. Relator: Min. Nunes Marques. Segunda Turma, 4 out. 2021. **[Repositório externo]**

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmulas nº 156, 162, 206, 523, 603, 707, 709, 712, 713 e 721.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmulas Vinculantes nº 10, 11 e 45.

Superior Tribunal de Justiça

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.933.759. Relator: Min. Sebastião Reis Júnior. Terceira Seção. Tema 1.114.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 2.185.960. Relator: Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP). Terceira Seção, 7 ago. 2025. DJEN, 18 ago. 2025. Tema 1.333.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 2.195.921. Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Terceira Seção, 7 maio 2026. DJEN, 3 jun. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Conflito de Competência nº 218.865. Relator: Min. Ribeiro Dantas. Terceira Seção, 8 abr. 2026. DJe, 6 maio 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 2.232.968. Relatora: Min.ª Maria Marluce Caldas. Quinta Turma, 17 mar. 2026. DJe, 24 mar. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 2.257.248. Relator: Min. Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma, 6 maio 2026. DJe, 13 maio 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 2.175.945. Relator: Min. Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma, 11 jun. 2026. DJe, 22 jun. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 2.244.677, agravo regimental. Relator: Min. Joel Ilan Paciornik. Quinta Turma, 15 abr. 2026. DJe, 22 abr. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.991.148, agravo regimental. Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma, 19 maio 2026. DJe, 26 maio 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 2.211.413. Relator: Min. Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma, DJe 15 set. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 2.117.254. Relator: Min. Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma, 17 jun. 2026. DJe, 22 jun. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 2.250.734, agravo regimental. Relator: Min. Joel Ilan Paciornik. Quinta Turma, 17 jun. 2026. DJe, 22 jun. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo em Recurso Especial nº 3.219.546, agravo regimental. Relator: Min. Messod Azulay Neto. Quinta Turma, 4 ago. 2026. DJe, 13 ago. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo em Recurso Especial nº 3.242.294, agravo regimental. Relator: Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma, 4 ago. 2026. DJe, 13 ago. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo em Recurso Especial nº 2.243.098, agravo regimental. Relatora: Min.ª Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT). Sexta Turma, 12 ago. 2026. DJe, 17 ago. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo em Recurso Especial nº 2.908.857, agravo regimental. Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma, 16 jun. 2026. DJe, 23 jun. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo em Recurso Especial nº 3.196.127, agravo regimental. Relator: Min. Joel Ilan Paciornik. Quinta Turma, 4 ago. 2026. DJe, 12 ago. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo em Recurso Especial nº 3.184.661, agravo regimental. Relator: Min. Joel Ilan Paciornik. Quinta Turma, 24 jun. 2026. DJe, 29 jun. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo em Recurso Especial nº 2.941.362, agravo regimental. Relator: Min. Rogerio Schietti. Sexta Turma, 4 ago. 2026. DJe, 18 ago. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo em Recurso Especial nº 3.077.979, agravo regimental. Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma, 16 jun. 2026. DJe, 23 jun. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo em Recurso Especial nº 3.254.469, agravo regimental. Relator: Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma, 4 ago. 2026. DJe, 13 ago. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo em Recurso Especial nº 3.182.570, agravo regimental. Relator: Min. Carlos Pires Brandão. Sexta Turma, 12 ago. 2026. DJe, 17 ago. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo em Recurso Especial nº 2.891.035, agravo regimental. Relator: Min. Og Fernandes. Sexta Turma, 24 jun. 2026. DJe, 3 jul. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo em Recurso Especial nº 3.164.756, agravo regimental. Relator: Min. Joel Ilan Paciornik. Quinta Turma, 9 jun. 2026. DJe, 22 jun. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo em Recurso Especial nº 3.062.274, embargos de declaração em agravo regimental. Relator: Min. Messod Azulay Neto. Quinta Turma, 5 maio 2026. DJe, 12 maio 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo em Recurso Especial nº 3.050.553, agravo regimental. Relator: Min. Messod Azulay Neto. Quinta Turma, 4 ago. 2026. DJe, 13 ago. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo em Recurso Especial nº 2.625.598, agravo regimental. Relator: Min. Joel Ilan Paciornik. Quinta Turma, DJe 8 set. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo em Recurso Especial nº 2.415.367, agravo regimental. Relator: Min. Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma, DJe 18 out. 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo em Recurso Especial nº 2.127.579, agravo regimental. Relator: Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT). Corte Especial, DJe 23 ago. 2022.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo em Recurso Especial nº 2.221.311, agravo regimental. Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma, DJe 27 out. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo em Recurso Especial nº 2.961.951, agravo regimental. Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma, 27 ago. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo em Recurso Especial nº 3.142.989, agravo regimental. Relatora: Min.ª Maria Marluce Caldas. Quinta Turma, 4 ago. 2026. DJe, 13 ago. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo em Recurso Especial nº 3.218.708, agravo regimental. Relatora: Min.ª Maria Marluce Caldas. Quinta Turma, 4 ago. 2026. DJe, 13 ago. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo em Recurso Especial nº 3.035.622, agravo regimental. Relator: Min. Rogerio Schietti. Sexta Turma, 4 ago. 2026. DJe, 18 ago. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo em Recurso Especial nº 3.132.207, agravo regimental. Relator: Min. Joel Ilan Paciornik. Quinta Turma, 27 maio 2026. DJe, 2 jun. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo em Recurso Especial nº 3.248.570, agravo regimental. Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma, 4 ago. 2026. DJe, 13 ago. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo em Recurso Especial nº 2.344.677, agravo regimental. Relator: Min. Joel Ilan Paciornik. Quinta Turma, 15 abr. 2026. DJe, 22 abr. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo em Recurso Especial nº 2.189.888, agravo regimental. Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma, 24 jun. 2026. DJe, 2 jul. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo em Recurso Especial nº 3.182.570 (cf. REsp). Relator: Min. Carlos Pires Brandão. Sexta Turma, 12 ago. 2026. DJe, 17 ago. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 830.428, agravo regimental. Relatora: Min.ª Daniela Teixeira. Quinta Turma, DJe 5 mar. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 1.098.997, agravo regimental. Relatora: Min.ª Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT). Sexta Turma, 12 ago. 2026. DJe, 17 ago. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 1.024.633, agravo regimental. Relator: Min. Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma, DJe 7 out. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 1.003.174, agravo regimental. Relator: Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado do TJRS). Quinta Turma, DJe 8 set. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 1.012.630, agravo regimental. Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma, DJe 27 nov. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 1.037.174, agravo regimental. Relator: Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma, 24 jun. 2026. DJe, 1º jul. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 1.084.139, agravo regimental. Relator: Min. Carlos Pires Brandão. Sexta Turma, DJe 23 set. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 1.085.136, agravo regimental. Relator: Min. Og Fernandes. Sexta Turma, 11 jun. 2026. DJe, 16 jun. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 1.027.730. Relator: Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma, DJe 16 dez. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 929.155, agravo regimental. Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma, DJe 25 out. 2024.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 942.547, agravo regimental. Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma, DJe 26 mar. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 1.060.350, agravo regimental. Relatora: Min.ª Maria Marluce Caldas. Quinta Turma, DJe 30 mar. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 1.004.499, agravo regimental. Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma, DJe 4 jul. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 1.021.198, agravo regimental. Relator: Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma, DJe 29 set. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 1.078.157, agravo regimental. Relator: Min. Og Fernandes. Sexta Turma, 24 jun. 2026. DJe, 2 jul. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 1.049.745, embargos de declaração. Relator: Min. Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma, 29 abr. 2026. DJe, 6 maio 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 239.406, agravo regimental. Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma, 12 ago. 2026. DJe, 17 ago. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 229.959, agravo regimental. Relatora: Min.ª Maria Marluce Caldas. Quinta Turma, 2 jun. 2026. DJe, 9 jun. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 224.391, agravo regimental. Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma, DJe 23 abr. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Ordem dos Advogados nº 70.118, agravo regimental. Relatora: Min.ª Maria Marluce Caldas. Quinta Turma, DJe 1º dez. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.208.511. Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma, 12 ago. 2026. DJe, 17 ago. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.094.483. Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma, DJe 27 out. 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial nº 3.151.071. Relator: Min. Joel Ilan Paciornik. Quinta Turma, 18 ago. 2026. DJe, 26 ago. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.191.868. Relator: Min. Og Fernandes. Sexta Turma, 19 ago. 2026. DJe, 24 ago. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.989.459. Relator: Min. Joel Ilan Paciornik. Quinta Turma, DJe 28 nov. 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.991.148. Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma, 19 maio 2026. DJe, 26 maio 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 433.898. Relator: Min. Nefi Cordeiro. Sexta Turma, 24 abr. 2018. DJe, 11 maio 2018.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 869.122, agravo regimental. Relator: Min. Joel Ilan Paciornik. Quinta Turma, DJe 24 fev. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.024.633. Relator: Min. Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma, DJe 7 out. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 942.547. Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma, DJe 26 mar. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.078.010. Relator: Min. Joel Ilan Paciornik. Quinta Turma, DJe 5 maio 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 210.257. Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma, DJe 9 set. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 987.433. Relator: Min. Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma, DJe 21 maio 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.017.450. Relator: Min. Joel Ilan Paciornik. Quinta Turma, DJe 15 set. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.037.580. Relator: Min. Messod Azulay Neto. Quinta Turma, DJe 27 nov. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.035.142. Relator: Min. Joel Ilan Paciornik. Quinta Turma, DJe 9 dez. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.030.517. Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma, DJe 21 out. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.038.071. Relator: Min. Joel Ilan Paciornik. Quinta Turma, DJe 22 dez. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 217.669. Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma, DJe 21 out. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 999.308. Relator: Min. Joel Ilan Paciornik. Quinta Turma, DJe 18 ago. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.003.992. Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma, DJe 4 jul. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.010.985. Relator: Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma, DJe 14 out. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 230.747. Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma, DJe 24 mar. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.052.181. Relator: Min. Messod Azulay Neto. Quinta Turma, DJe 22 abr. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.039.460. Relator: Min. Joel Ilan Paciornik. Quinta Turma, DJe 22 dez. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.012.243. Relator: Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma, DJe 14 out. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.084.709. Relator: Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma, 24 jun. 2026. DJe, 1º jul. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 748.937. Relator: Min. Carlos Pires Brandão. Sexta Turma, DJe 23 dez. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 870.530. Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma, DJe 13 fev. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 909.541. Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma, DJe 26 fev. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmulas nº 21, 64, 191, 545.

Legislação

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Arts. 5º, XXXVIII, LIII, LV, LVI, LVII, LXI a LXVIII, LXXVIII; 22, I; 93, IX; 109; 124; 125, § 4º; 129, I; 103-B, § 4º.

BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Arts. 23, 25, 59, 61, 65, 92, 117, 121 a 128, 138 a 145, 159.

BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Arts. 74, 78, 79, 91, 155, 209, 217, 222, 251 a 256, 265, 271, 272, 312, 313, 384, 387, 394 a 405, 406 a 497, 519 a 523, 563 a 573, 574, 578, 579, 581, 586, 593, 596, 600, 601, 609, 610, 613, 615, 617, 618, 626, 637, 647 a 649.

BRASIL. Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969. Código Penal Militar. Arts. 9º, § 1º; 102, “a”.

BRASIL. Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956. Define e pune o crime de genocídio.

BRASIL. Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989. Prisão temporária.

BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente.

BRASIL. Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994. Estatuto da Advocacia e da OAB. Art. 7º.

BRASIL. Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Arts. 67, 72, 77 a 83.

BRASIL. Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. Estatuto da Pessoa Idosa.

BRASIL. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Lei Maria da Penha. Arts. 5º, 7º, 12-C, 13, 14, 18, 20, 21.

BRASIL. Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. Lei de Drogas. Arts. 28, 33 a 40, 54 a 59.

BRASIL. Lei nº 11.689, de 5 de junho de 2008. Reforma do procedimento do Tribunal do Júri.

BRASIL. Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008. Reforma da instrução criminal e revogação dos arts. 498 a 502 do CPP.

BRASIL. Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013. Organizações criminosas. Arts. 1º-A, 2º, 2º-A, 3º, 22.

BRASIL. Lei nº 13.104, de 9 de março de 2015. Feminicídio como qualificadora (art. 121, § 2º, VI, do CP).

BRASIL. Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017. Escuta especializada e depoimento especial. Arts. 3º a 12.

BRASIL. Lei nº 13.869, de 5 de setembro de 2019. Abuso de autoridade. Arts. 9º a 19, 25 a 27, 38.

BRASIL. Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019. Pacote Anticrime. Arts. 3º a 3º-F e 492 do CPP; art. 20.

BRASIL. Lei nº 13.968, de 26 de dezembro de 2019. Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação (art. 122 do CP).

BRASIL. Lei nº 14.245, de 22 de novembro de 2021. Art. 474-A do CPP.

BRASIL. Lei nº 14.344, de 24 de maio de 2022. Lei Henry Borel. Art. 121, § 2º-B e IX, do CP.

BRASIL. Lei nº 14.532, de 11 de janeiro de 2023. Injúria racial.

BRASIL. Lei nº 14.550, de 19 de abril de 2023. Lei Maria da Penha. Art. 81, § 1º-A, da Lei nº 9.099/1995.

BRASIL. Lei nº 14.692, de 4 de outubro de 2023. Competência federal (CF, art. 109, II-A e V).

BRASIL. Lei nº 14.836, de 16 de abril de 2024. Art. 615, § 1º, do CPP.

BRASIL. Lei nº 14.994, de 9 de outubro de 2024. Feminicídio autônomo (art. 121-A do CP); alterações no art. 121 e na Lei Maria da Penha.

BRASIL. Lei nº 15.134, de 2025. Art. 121, § 2º, VII, do CP.

BRASIL. Lei nº 15.159, de 2025. Art. 121, § 2º, X, do CP.

BRASIL. Lei nº 15.358, de 2026. Marco legal do combate ao crime organizado; art. 78, I, e art. 313 do CPP.

BRASIL. Lei nº 15.411, de 2026. Art. 12-C da Lei Maria da Penha.

BRASIL. Lei nº 15.484, de 2026. Art. 1.042 do CPC.

BRASIL. Lei nº 15.487, de 2026. Art. 313, VI, do CPP.

BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Arts. 300, 313, 995, 1.029, 1.030, 1.035, 1.037, 1.041, 1.042.

Conselho Nacional de Justiça

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Recomendação nº 24, de 3 de agosto de 2009. Mutirões de instrução e julgamento e sessões do Tribunal do Júri.

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução nº 105, de 6 de abril de 2010. Documentação audiovisual de depoimentos e videoconferência. Alterada pelas Resoluções nº 222/2016 e 326/2020.

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução nº 213, de 15 de dezembro de 2015. Apresentação da pessoa presa à autoridade judicial em 24 horas. Alterada pela Resolução nº 562/2024.

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução nº 254, de 4 de setembro de 2018. Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres.

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Recomendação nº 55, de 8 de outubro de 2019. Procedimentos voltados a otimizar o julgamento das ações relacionadas a crimes dolosos contra a vida.

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução nº 299, de 5 de novembro de 2019. Sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência.

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução nº 377, de 9 de março de 2021. Prêmio CNJ Juíza Viviane Vieira do Amaral.

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Recomendação nº 128, de 15 de fevereiro de 2022. Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução nº 492, de 17 de março de 2023. Perspectiva de Gênero nos julgamentos; capacitação e comitês.

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução nº 562, de 2024. Juiz das garantias e audiência de custódia (alterações na Resolução nº 213/2015).

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução nº 591, de 23 de outubro de 2024. Sessões de julgamento em ambiente eletrônico.

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Provimento nº 201, de 28 de julho de 2025 (Corregedoria Nacional de Justiça). Política permanente de enfrentamento da violência contra a mulher no Judiciário.

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público. Resolução Conjunta nº 16, de 1º de junho de 2026. Depoimento especial e produção antecipada de prova.

Declaração de uso de inteligência artificial

A presente pesquisa foi elaborada com apoio de inteligência artificial generativa (OpenCode, em terminal, com o modelo DeepSeek V4.1 Flash 1017) e de scripts de conferência de citações contra as bases de dados utilizadas. A conferência final das fontes primárias é de responsabilidade do leitor, conforme o aviso das Observações iniciais.

Licença

© 2026 Domingos José de Souza Lima Júnior. Esta obra está licenciada sob a Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0): https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt-br. É permitido copiar, redistribuir e adaptar o material, em qualquer meio ou formato e inclusive para fins comerciais, desde que se dê o crédito adequado ao autor, se indique se foram feitas alterações e se inclua o link para a licença.

Material de terceiros. A licença alcança a contribuição original do autor (seleção, organização, sínteses e anotações). Textos de lei e decisões judiciais são atos oficiais, não protegidos por direito autoral (Lei nº 9.610/1998, art. 8º, IV), e o que for obtido de repositório de terceiros mantém as condições de sua origem.

Tradução. O texto a seguir é tradução não oficial para o português, feita para conveniência do leitor. A Creative Commons não é parte dela nem a endossa. Havendo divergência, prevalece o texto oficial em inglês: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.en.

Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional: Licença Pública

Ao exercer os Direitos Licenciados (definidos abaixo), Você aceita e concorda em ficar vinculado aos termos e condições desta Licença Pública Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (“Licença Pública”). Na medida em que esta Licença Pública possa ser interpretada como um contrato, Você recebe os Direitos Licenciados em contrapartida à Sua aceitação destes termos e condições, e o Licenciante Lhe concede tais direitos em contrapartida aos benefícios que recebe por disponibilizar o Material Licenciado sob estes termos e condições.

Seção 1 – Definições.

a. *Material Adaptado* é o material sujeito a Direitos Autorais e Direitos Similares que seja derivado do Material Licenciado ou nele baseado, e no qual o Material Licenciado seja traduzido, alterado, arranjado, transformado ou de outro modo modificado de maneira que exija permissão segundo os Direitos Autorais e Direitos Similares detidos pelo Licenciante. Para os fins desta Licença Pública, quando o Material Licenciado for obra musical, interpretação ou fonograma, o Material Adaptado é sempre produzido quando o Material Licenciado for sincronizado, em relação temporal, com imagem em movimento.

b. *Licença do Adaptador* é a licença que Você aplica aos Seus Direitos Autorais e Direitos Similares sobre as Suas contribuições ao Material Adaptado, de acordo com os termos e condições desta Licença Pública.

c. *Direitos Autorais e Direitos Similares* são os direitos autorais e/ou direitos similares estreitamente relacionados aos direitos autorais, incluindo, sem limitação, execução, radiodifusão, fonograma e Direitos Sui Generis sobre Bancos de Dados, independentemente

de como os direitos sejam rotulados ou categorizados. Para os fins desta Licença Pública, os direitos especificados na Seção 2(b)(1)-(2) não são Direitos Autorais e Direitos Similares.

d. *Medidas Tecnológicas Efetivas* são as medidas que, na ausência de autorização adequada, não podem ser contornadas segundo leis que cumpram as obrigações do Artigo 11 do Tratado da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) sobre Direito de Autor, adotado em 20 de dezembro de 1996, e/ou acordos internacionais semelhantes.

e. *Exceções e Limitações* são o uso justo (*fair use*), o tratamento justo (*fair dealing*) e/ou qualquer outra exceção ou limitação aos Direitos Autorais e Direitos Similares que se aplique ao Seu uso do Material Licenciado.

f. *Material Licenciado* é a obra artística ou literária, o banco de dados ou outro material ao qual o Licenciante aplicou esta Licença Pública.

g. *Direitos Licenciados* são os direitos concedidos a Você nos termos e condições desta Licença Pública, limitados a todos os Direitos Autorais e Direitos Similares que se apliquem ao Seu uso do Material Licenciado e que o Licenciante tenha autoridade para licenciar.

h. *Licenciante* é a pessoa física ou as pessoas físicas, ou a entidade ou as entidades, que concede(m) direitos nesta Licença Pública.

i. *Compartilhar* é fornecer material ao público por qualquer meio ou processo que exija permissão segundo os Direitos Licenciados, como reprodução, exibição pública, execução pública, distribuição, disseminação, comunicação ou importação, e tornar o material disponível ao público, inclusive de modo que seus membros possam acessá-lo de local e em momento por eles individualmente escolhidos.

j. *Direitos Sui Generis sobre Bancos de Dados* são os direitos, distintos dos direitos autorais, decorrentes da Diretiva 96/9/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de março de 1996, relativa à proteção jurídica das bases de dados, conforme alterada e/ou sucedida, bem como outros direitos essencialmente equivalentes em qualquer parte do mundo.

k. *Você* é a pessoa física ou a entidade que exerce os Direitos Licenciados nesta Licença Pública. *Seu* tem significado correspondente.

Seção 2 – Abrangência.

a. *Concessão da licença.*

1. Sujeito aos termos e condições desta Licença Pública, o Licenciante concede a Você, por este ato, uma licença mundial, gratuita, não sublicenciável, não exclusiva e irrevogável para exercer os Direitos Licenciados sobre o Material Licenciado, a fim de:

A. reproduzir e Compartilhar o Material Licenciado, no todo ou em parte; e

B. produzir, reproduzir e Compartilhar Material Adaptado.

2. Exceções e Limitações. Para evitar dúvidas, quando as Exceções e Limitações se aplicarem ao Seu uso, esta Licença Pública não se aplica e Você não precisa cumprir seus termos e condições.

3. Vigência. A vigência desta Licença Pública é a especificada na Seção 6(a).

4. Meios e formatos; modificações técnicas permitidas. O Licenciante autoriza Você a exercer os Direitos Licenciados em todos os meios e formatos, conhecidos agora ou criados no futuro, e a fazer as modificações técnicas necessárias para tanto. O Licenciante renuncia e/ou concorda em não exercer qualquer direito ou autoridade para Lhe proibir as modificações técnicas necessárias ao exercício dos Direitos Licenciados, inclusive as necessárias para contornar Medidas Tecnológicas Efetivas. Para os fins desta Licença Pública, a simples realização de modificações autorizadas por esta Seção 2(a)(4) nunca produz Material Adaptado.

5. Destinatários subsequentes.

A. Oferta do Licenciante – Material Licenciado. Todo destinatário do Material Licenciado recebe automaticamente do Licenciante uma oferta para exercer os Direitos Licenciados nos termos e condições desta Licença Pública.

B. Sem restrições subsequentes. Você não pode oferecer nem impor termos ou condições adicionais ou diferentes sobre o Material Licenciado, nem aplicar a ele Medidas Tecnológicas Efetivas, se isso restringir o exercício dos Direitos Licenciados por qualquer destinatário do Material Licenciado.

6. Sem endosso. Nada nesta Licença Pública constitui nem pode ser interpretado como permissão para afirmar ou sugerir que Você, ou o Seu uso do Material Licenciado, está ligado, é patrocinado, endossado ou recebeu status oficial do Licenciante ou de outros designados para receber atribuição, conforme a Seção 3(a)(1)(A)(i).

b. *Outros direitos.*

1. Os direitos morais, como o direito à integridade, não são licenciados por esta Licença Pública, tampouco os direitos de imagem, de privacidade e outros direitos de personalidade semelhantes; contudo, na medida do possível, o Licenciante renuncia e/ou concorda em não exercer tais direitos que detenha, na medida limitada necessária para permitir que Você exerça os Direitos Licenciados, mas não além disso.

2. Os direitos de patente e de marca não são licenciados por esta Licença Pública.

3. Na medida do possível, o Licenciante renuncia a qualquer direito de cobrar royalties de Você pelo exercício dos Direitos Licenciados, seja diretamente, seja por meio de entidade de gestão coletiva, em qualquer regime de licenciamento legal ou compulsório, voluntário ou renunciável. Em todos os demais casos, o Licenciante reserva-se expressamente o direito de cobrar tais royalties.

Seção 3 – Condições da Licença.

O exercício dos Direitos Licenciados por Você está expressamente sujeito às seguintes condições.

a. *Atribuição.*

1. Se Você Compartilhar o Material Licenciado (inclusive em forma modificada), Você deve:

A. manter o seguinte, se fornecido pelo Licenciante com o Material Licenciado:

i. a identificação do(s) criador(es) do Material Licenciado e de outros designados para receber atribuição, de qualquer modo razoável solicitado pelo Licenciante (inclusive por pseudônimo, se designado);

ii. um aviso de direitos autorais;

iii. um aviso que faça referência a esta Licença Pública;

iv. um aviso que faça referência à exclusão de garantias;

v. um Identificador Uniforme de Recurso (URI) ou hiperlink para o Material Licenciado, na medida do razoavelmente possível;

B. indicar se Você modificou o Material Licenciado e manter a indicação de eventuais modificações anteriores; e

C. indicar que o Material Licenciado está licenciado sob esta Licença Pública e incluir o texto desta Licença Pública ou o URI ou hiperlink para ela.

2. Você pode cumprir as condições da Seção 3(a)(1) de qualquer modo razoável, conforme o meio, os recursos e o contexto em que Compartilhar o Material Licenciado. Por exemplo, pode ser razoável cumpri-las fornecendo um URI ou hiperlink para um recurso que contenha as informações exigidas.

3. Se solicitado pelo Licenciante, Você deve remover qualquer das informações exigidas pela Seção 3(a)(1)(A), na medida do razoavelmente possível.

4. Se Você Compartilhar Material Adaptado que produzir, a Licença do Adaptador que Você aplicar não deve impedir que os destinatários do Material Adaptado cumpram esta Licença Pública.

Seção 4 – Direitos Sui Generis sobre Bancos de Dados.

Quando os Direitos Licenciados incluírem Direitos Sui Generis sobre Bancos de Dados que se apliquem ao Seu uso do Material Licenciado:

a. para evitar dúvidas, a Seção 2(a)(1) concede a Você o direito de extrair, reutilizar, reproduzir e Compartilhar todo o conteúdo do banco de dados ou parte substancial dele;

b. se Você incluir todo o conteúdo do banco de dados ou parte substancial dele em um banco de dados sobre o qual tenha Direitos Sui Generis sobre Bancos de Dados, então o banco

de dados sobre o qual Você tem Direitos Sui Generis sobre Bancos de Dados (mas não seus conteúdos individuais) é Material Adaptado; e

c. Você deve cumprir as condições da Seção 3(a) se Compartilhar todo o conteúdo do banco de dados ou parte substancial dele.

Para evitar dúvidas, esta Seção 4 complementa, e não substitui, as Suas obrigações nesta Licença Pública quando os Direitos Licenciados incluírem outros Direitos Autorais e Direitos Similares.

Seção 5 – Exclusão de Garantias e Limitação de Responsabilidade.

a. Salvo se o Licenciante assumir compromisso diverso em separado, na medida do possível o Licenciante oferece o Material Licenciado no estado em que se encontra e conforme disponível, e não presta declarações nem garantias de qualquer espécie sobre o Material Licenciado, sejam expressas, implícitas, legais ou de outra natureza. Isso inclui, sem limitação, garantias de titularidade, comerciabilidade, adequação a um fim específico, não violação, ausência de defeitos latentes ou de outra ordem, exatidão, ou presença ou ausência de erros, conhecidos ou detectáveis ou não. Quando a exclusão de garantias não for permitida, no todo ou em parte, esta exclusão pode não se aplicar a Você.

b. Na medida do possível, em nenhuma hipótese o Licenciante responderá perante Você, com base em qualquer teoria jurídica (incluindo, sem limitação, negligência) ou de outro modo, por quaisquer perdas, custos, despesas ou danos diretos, especiais, indiretos, incidentais, consequenciais, punitivos, exemplares ou de outra natureza decorrentes desta Licença Pública ou do uso do Material Licenciado, ainda que o Licenciante tenha sido avisado da possibilidade de tais perdas, custos, despesas ou danos. Quando a limitação de responsabilidade não for permitida, no todo ou em parte, esta limitação pode não se aplicar a Você.

c. A exclusão de garantias e a limitação de responsabilidade acima previstas devem ser interpretadas, na medida do possível, de modo a se aproximarem ao máximo de uma exclusão absoluta e de uma renúncia a toda responsabilidade.

Seção 6 – Vigência e Extinção.

a. Esta Licença Pública aplica-se durante o prazo dos Direitos Autorais e Direitos Similares aqui licenciados. Contudo, se Você descumprir esta Licença Pública, os Seus direitos nela previstos se extinguem automaticamente.

b. Quando o Seu direito de usar o Material Licenciado se extinguir nos termos da Seção 6(a), ele é restabelecido:

1. automaticamente, a partir da data em que a violação for sanada, desde que sanada em até 30 dias após Você tomar conhecimento dela; ou

2. mediante restabelecimento expresso pelo Licenciante.

c. Para evitar dúvidas, esta Seção 6(b) não afeta qualquer direito que o Licenciante possa ter de buscar reparação pelas Suas violações desta Licença Pública.

d. Para evitar dúvidas, o Licenciante também pode oferecer o Material Licenciado sob termos ou condições distintos ou deixar de distribuí-lo a qualquer momento; contudo, isso não extingue esta Licença Pública.

e. As Seções 1, 5, 6, 7 e 8 subsistem à extinção desta Licença Pública.

Seção 7 – Outros Termos e Condições.

a. O Licenciante não ficará vinculado a termos ou condições adicionais ou diferentes comunicados por Você, salvo se expressamente acordados.

b. Quaisquer arranjos, entendimentos ou acordos relativos ao Material Licenciado não declarados aqui são separados e independentes dos termos e condições desta Licença Pública.

Seção 8 – Interpretação.

a. Para evitar dúvidas, esta Licença Pública não reduz, limita, restringe nem impõe condições a qualquer uso do Material Licenciado que possa ser feito legalmente sem permissão segundo esta Licença Pública, e não deve ser interpretada nesse sentido.

b. Na medida do possível, se qualquer disposição desta Licença Pública for considerada inexequível, ela será reformada automaticamente na medida mínima necessária para torná-la exequível. Se a disposição não puder ser reformada, será separada desta Licença Pública, sem afetar a exequibilidade dos demais termos e condições.

c. Nenhum termo ou condição desta Licença Pública será objeto de renúncia, e nenhum descumprimento será consentido, salvo se expressamente acordado pelo Licenciante.

d. Nada nesta Licença Pública constitui nem pode ser interpretado como limitação ou renúncia a quaisquer privilégios e imunidades aplicáveis ao Licenciante ou a Você, inclusive quanto aos processos judiciais de qualquer jurisdição ou autoridade.

A Creative Commons não é parte em suas licenças públicas. Não obstante, a Creative Commons pode optar por aplicar uma de suas licenças públicas a material que publique e, nesses casos, será considerada “Licenciante”. O texto das licenças públicas Creative Commons é dedicado ao domínio público pela Declaração de Dedicação ao Domínio Público CC0. Salvo para o fim limitado de indicar que o material é compartilhado sob uma licença pública Creative Commons ou conforme de outro modo permitido pelas políticas da Creative Commons publicadas em creativecommons.org/policies, a Creative Commons não autoriza o uso da marca “Creative Commons” nem de qualquer outra marca ou logotipo seu sem consentimento prévio por escrito, incluindo, sem limitação, em conexão com modificações não autorizadas de suas licenças públicas ou com quaisquer outros arranjos, entendimentos

ou acordos relativos ao uso de material licenciado. Para evitar dúvidas, este parágrafo não integra as licenças públicas.

A Creative Commons pode ser contatada em creativecommons.org.